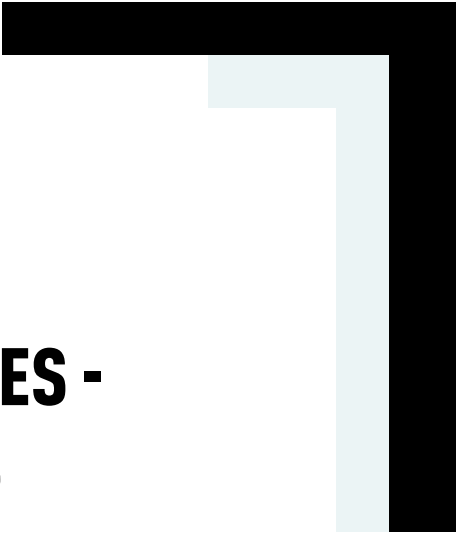




FINANCES PUBLIQUES - FINANCES LOCALES

**Cours**

Loïc Levoyer
*Professeur des Universités de droit public
Université de Poitiers*

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.

© Cned 2023

6-S557-TE-WB-00-23



Ce document peut présenter des défauts d'accessibilité.



SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

PARTIE 1 LE CONTENU DES BUDGETS LOCAUX

CHAPITRE 1. Les dépenses	page 8
1. La réglementation des dépenses	page 11
1A. Les dépenses obligatoires	page 11
1B. Les dépenses facultatives	page 16
2. L'affectation des dépenses	page 22
2A. En fonction des charges communes à toutes les collectivités locales	page 22
2B. En fonction des compétences propres à chaque catégorie de collectivité locale	page 24
CHAPITRE 2. Les recettes	page 36
1. Les ressources propres	page 36
1A. La fiscalité locale	page 36
1B. Les produits tirés de la gestion du patrimoine et des services	page 50
2. Les ressources externes	page 51
2A. Les ressources de transfert	page 51
2B. Les ressources de crédit	page 63

PARTIE 2 LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE LOCALE

CHAPITRE 1. L'élaboration du budget	page 71
1. La préparation	page 71
1A. Les contraintes	page 71
1B. La réalisation	page 82
2. L'adoption	page 86
2A. Les procédures	page 86
2B. Les contrôles	page 88

CHAPITRE 2. L'exécution du budget	page 94
1. L'exécution juridique.....	page 94
1A. Les modalités de l'exécution	page 94
1B. Le contrôle de l'exécution.....	page 102
2. L'exécution financière.....	page 106
2A. L'unité de trésorerie	page 106
2B. Les facilités de trésorerie.....	page 108

LEXIQUE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER LOCAL

AVANT-PROPOS

Il s'agit dans les développements suivants de tenter de saisir les données et de mesurer les principales manifestations du degré d'autonomie financière des collectivités locales. Cette autonomie financière des collectivités locales étant fragile, l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a introduit un article 72-2 dans la Constitution ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».

Ces dispositions donnent pour la première fois une valeur constitutionnelle à certains aspects déjà antérieurement reconnus par la loi (compensation financière des transferts de compétence, péréquation en réponse aux inégalités de ressources et de charges entre collectivités) et innove à propos de la place déterminante que doivent occuper au sein de l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivités la fiscalité et les autres ressources propres. Mais sur ce point la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales apporte les précisions nécessaires sur les diverses notions en cause, dont celle de ressources propres. Elles figurent à l'article L.O. 1114-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) que nous mentionnerons dans le chapitre consacré aux recettes des budgets locaux.

En effet, dans la perspective d'analyse de l'autonomie financière locale, une double démarche pédagogique s'impose sur la base des budgets locaux non assimilables aux lois de finances (LF) de l'État :

- la première vise à traiter l'aspect matériel des finances locales en analysant le contenu des budgets locaux, c'est-à-dire les « ingrédients » financiers des dépenses et des recettes présents de manière variable selon les collectivités (Partie 1) ;
- la seconde concerne l'aspect formel des finances locales avec l'analyse de la procédure budgétaire locale qui obéit pour les différentes opérations relevant de l'élaboration et de l'exécution des budgets locaux à des règles et des pratiques plus ou moins strictes (Partie 2).

Une situation saine des collectivités territoriales

En perpétuel changement depuis trente ans et dans un contexte économique rendu moins favorable par le ralentissement de la croissance et la poussée de l'inflation, la situation financière des collectivités locales a continué à s'améliorer en 2022, dans le prolongement de l'année 2021, après une année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire. Toutes les catégories de collectivités, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les départements et les régions, ont vu, à des degrés divers, leur situation s'améliorer en 2022.

Après le choc conjoncturel de 2020, imputable à la crise sanitaire, l'épargne brute et l'épargne nette ont repris leur progression dès 2021. Parmi les différentes catégories de collectivités, seules les régions n'ont pas retrouvé le niveau d'épargne de 2019. Il excède néanmoins la moyenne des quatre années 2016-2019.

La poursuite de l'augmentation de l'épargne nette (+2,3%) et des recettes réelles d'investissement (+3,6%), assurée par les subventions d'investissement, a favorisé une nouvelle augmentation du montant des dépenses d'investissement après celle de 2021. Au total, le montant des dépenses d'investissement des collectivités territoriales a atteint un niveau inédit de 68,2 Md€2 (+5,3% par rapport à 2019).

À périmètre constant, les produits réels de fonctionnement des collectivités ont augmenté de 12,0 Md€ en 2022 (+5,2%). Leur montant a ainsi connu une progression similaire à l'inflation. Il dépasse de 19,1 Md€, soit 8,5%, celui de 2019.

La bonne santé financière des collectivités territoriales en 2022 est la conséquence de leurs choix de gestion, mais aussi de transferts d'impôts nationaux visant à compenser la suppression d'impôts locaux, dont la dynamique leur est favorable. Elles ont bénéficié par ailleurs de protections de la part de l'État en cas d'accident conjoncturel (crise sanitaire en 2020, poussée de l'inflation en 2022).

Un poids grandissant de la TVA

La hausse du produit de la fiscalité en 2022 (+8,4 Md€, soit +5,5% à périmètre constant) traduit le dynamisme des recettes de TVA (40,9 Md€ en 2022, soit +9,2%), devenue depuis 2021 une recette majeure des collectivités territoriales, dont elle représente 16,8% des produits réels de fonctionnement en 2022, contre seulement 1,9% en 2019.

Une première fraction de TVA est affectée depuis 2018 aux régions afin de compenser la suppression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dont elles bénéficiaient. Trois autres fractions ont été attribuées en 2021 : la première compense la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) affectée

aux régions ; la deuxième vient en substitution de la taxe d'habitation sur les résidences principales des départements et des EPCI ; la troisième bénéficie à certains départements ayant des recettes réduites de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et des dépenses élevées d'allocations individuelles de solidarité.

La TVA représente désormais plus de la moitié des recettes des régions. Elle est par ailleurs la première recette des départements. La suppression en 2023 de la CVAE affectée aux départements et aux collectivités du bloc communal (9,3 Md€ en 2022) accroîtra son poids dans leurs recettes.

La composition des recettes des collectivités, avec le poids croissant de la TVA, les expose plus fortement que par le passé aux évolutions de la conjoncture économique, même si la consommation qui sert d'assiette à la TVA demeure assez résiliente en période de crise.

Un impact important de l'inflation

En 2022, la poussée de l'inflation (+5,2% contre +1,6% en 2021) a eu des conséquences importantes sur les dépenses des collectivités.

S'agissant des dépenses de fonctionnement, l'inflation a entraîné une forte hausse des dépenses de combustibles et de carburants (+30,7%), d'eau, d'énergie et de chauffage (+22,7%) et d'aliments (+11,9%). Au-delà de ces postes qui représentent une fraction réduite des dépenses, l'inflation s'est diffusée aux autres achats de biens et de services, du fait de l'application de clauses de révision des prix ou à l'occasion de renouvellements de contrats, avec, pour certains, un effet différé en 2023. Elle s'est par ailleurs répercutée sur les dépenses de rémunération des agents titulaires et contractuels des collectivités territoriales (revalorisation du point d'indice de 3,5% au 1^{er} juillet 2022) et sur les dépenses de prestations sociales (revalorisation anticipée du RSA de 4% au 1^{er} juillet 2022, après une augmentation de 1,8% au 1^{er} avril 2022).

En matière de dépenses d'investissement, la poussée de l'inflation pèse sur les coûts du secteur du bâtiment et des travaux publics, ce qui réduit la portée de la forte augmentation (+9,7%) du montant des dépenses d'équipement intervenues en 2022 sur le volume des travaux réalisés.

En 2022, l'inflation est cependant loin d'avoir eu des conséquences uniformément négatives sur les collectivités territoriales. Ainsi, elle est la cause principale du dynamisme exceptionnel des recettes de TVA qui leur sont affectées (+3,5 Md€ de recettes supplémentaires, soit +9,2%).

Alors que les recettes des collectivités sont plus sensibles à la conjoncture économique ou immobilière, la question d'un renforcement de ces mécanismes de mise en réserve apparaît posée. Il convient en effet d'éviter que l'État soit systématiquement appelé à intervenir en cas d'évolution défavorable de la conjoncture économique.

Une dynamique variable des collectivités territoriales

Malgré ce tableau très favorable, une double fracture se produit sous nos yeux : la première est celle d'une France coupée en deux, d'un côté des métropoles génératrices de croissance et d'emplois et des villes moyennes au milieu du guai qui se demandent combien de temps elles vont encore pouvoir offrir une palette complète de services publics, et de l'autre, des territoires ruraux qui peinent à sortir d'une spirale négative et dont les populations savent d'ores et déjà qu'elles pourront difficilement accéder à un bouquet de services complets, via les réseaux numériques, qui deviennent pourtant primordiaux dans l'accès à l'emploi, le bien

vieillir et l'accès à la culture et aux loisirs. Le défi de cette première fracture que l'on peut résumer par le phénomène de métropolisation et qui va encore s'amplifier dans les années prochaines est de savoir comment s'appuyer sur ces superstructures urbaines — une quinzaine d'agglomérations pour favoriser des moteurs de croissances qui profitent à l'ensemble des territoires, de l'agglomération à la campagne environnante.

La seconde fracture divise également la France en deux : un Nord-Est luttant toujours contre le choc de la désindustrialisation et un Sud-Ouest plus dynamique avec des zones côtières qui attirent toujours plus et concentrent les richesses pour parties acquises au Nord. Or à la baisse de l'activité, les territoires du Nord-Est doivent en plus faire face à une dynamique démographique défavorable contrairement à ce que l'on observe dans les territoires des façades atlantique et méditerranéenne. La tendance n'est pas à l'équilibre des territoires mais bien au contraire à la concentration des investissements dans les régions et les territoires au sein de ces régions les plus riches, accompagnée le plus souvent par les politiques publiques, notamment régionales. Ainsi un nouveau clivage centre/périphérie se dessine sous nos yeux.

Cette double fracture territoriale est bien entendu dangereuse en ce qu'elle porte en elle une rupture supplémentaire de l'égalité des chances, pourtant constitutive et consubstantielle du pacte républicain. Elle l'est également par le déclassement — ou le sentiment de déclassement — d'une certaine population qu'elle entraîne. La concentration des moyens s'effectue à tous les niveaux. L'État accompagne en effet ce mouvement par sa politique de modernisation des services publics qui consiste dans le regroupement et la suppression de certaines directions régionales et départementales de services étatiques accentuant le déclassement de certains territoires. Or, au nom d'une conception de l'efficacité de l'action publique et eu égard au manque de moyens financiers de l'État central, la déconstruction de l'État jacobin — et du pacte Républicain ? — pourrait à l'avenir davantage s'accroître en raison d'une différenciation territoriale érigée comme nouveau principe de l'action publique.

Toutes ces évolutions confortent un processus de complexification financière, à géométrie de plus en plus variable, transcendant l'approche par grandes catégories de collectivités. Il y a dès lors urgence à doter la gouvernance territoriale d'outils pertinents de transparence financière offrant des gages de comparabilité, de consolidation et de projection des organisations et situations financières locales. En effet, dans toutes leurs singularités et leurs ramifications, les systèmes financiers composés au sein de chaque territoire, issus de décisions prises à différentes échelles de gouvernance et de temporalité doivent pouvoir être intelligibles. Il s'agit là d'un enjeu primordial, aussi bien au niveau territorial mise en cohérence, bonne gestion et bon fonctionnement démocratique de chaque entité qu'au niveau national pour une gouvernance des finances locales qui soit à la fois transversale toutes collectivités et groupements locaux confondus et intégrables à la régulation d'ensemble des finances publiques. Les dernières lois relatives aux collectivités territoriales, dont la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF n° 0182, 8 août 2015, p. 13 705) n'y répondent pas complètement. Espérons que les promesses de révision constitutionnelle, si elles vont à leur terme, permettront l'amélioration de la gouvernance et de la démocratie locales...

Tout budget d'une collectivité locale exprime des besoins et des moyens de financement pour la conduite d'activités en fonction des choix opérés par les autorités responsables. Les degrés de liberté dans ces choix ne sont pas les mêmes en matière de dépenses et de recettes, malgré les progrès réalisés dans le sens d'une meilleure prévision des unes et des autres.

CHAPITRE 1. Les dépenses

Appréhender les dépenses des administrations publiques locales (APUL), c'est embrasser l'équivalent de 60% du budget de l'État, c'est-à-dire 280 à 295,3 milliards d'euros en 2021 (les chiffres varient en fonction de la comptabilisation) soit 11,2% PIB ou 19% des dépenses publiques. Les dépenses des administrations publiques locales assurent 75% des dépenses civiles d'équipement en France.



Définitions des APUL

Les administrations publiques locales (APUL) comprennent les collectivités locales et les organismes divers d'administration locale (comme les Centres communaux d'action sociale, les services départementaux d'incendie et de secours, etc.).

Les collectivités locales au sens de la comptabilité nationale correspondent aux collectivités territoriales (communes, départements, régions), aux groupements à fiscalité propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle et communautés de communes) et à certaines activités des syndicats de communes.

Au 1^{er} janvier 2021, les collectivités locales comptent 67,75 millions d'habitants (contre 66,4 millions d'habitants en 2018), réparties dans 18 régions, 101 départements et 34 945 communes en 2023 (contre 35 357 communes en 2018, cinq ans plus tôt).

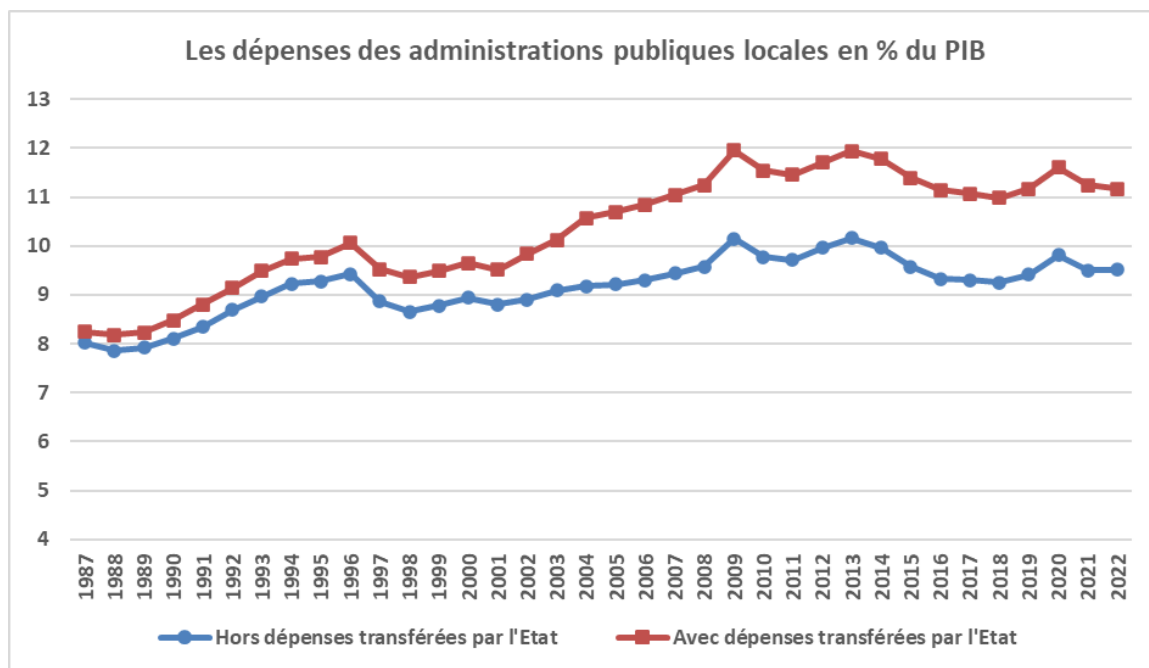
S'agissant de ces dépenses quatre grands traits marquants peuvent être soulignés :

- ≡ **L'augmentation des dépenses locales est plus rapide que celle de la richesse nationale** (progression annuelle moyenne de 3,6% en volume contre 2,2% pour le PIB sur la période 1982-2005). Toutefois, depuis 2008 la hausse globale des dépenses, toutes collectivités locales confondues, est proche de l'inflation. Elle est donc quasi stable en volume. En 25 ans, les dépenses locales sont passées de 8,5% à environ 11% du PIB pour se porter à 11,2% en 2021 en raison de l'association des collectivités locales à l'effort de réduction des déficits publics de la France. Les principaux postes de dépenses des collectivités locales sont les affaires économiques, la protection sociale et les services généraux : ils représentent chacun environ 19% des dépenses. Les dépenses locales représentent également plus des ¾ des dépenses publiques dans la protection de l'environnement, dans la fonction loisirs-culture et dans la fonction logements-équipements collectifs.

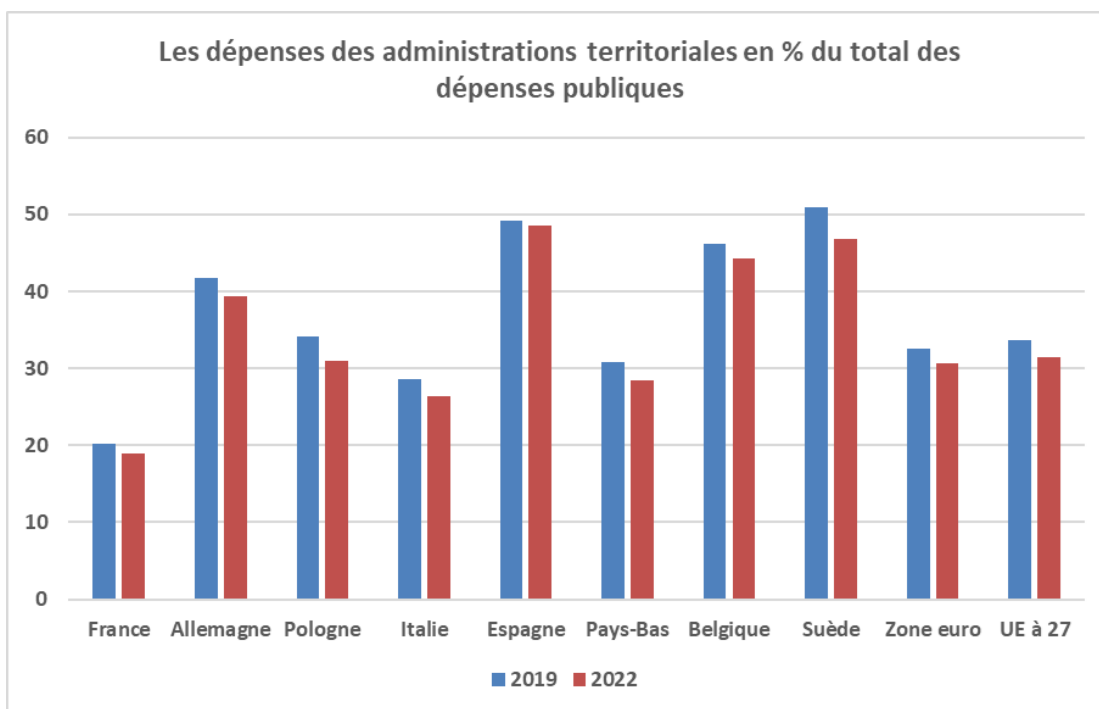
Les dépenses publiques françaises en 2022

	État (+ organismes divers d'administration centrale)	« Collectivités territoriales » (Administrations publiques locales)	« Sécurité sociale » (Administrations de sécurité sociale)	Ensemble
Dépenses totales (en milliards d'euros)	638,8	295,3	704,2	1 536,1

Source : Insee, Comptes nationaux – Base 2014 - Les comptes des administrations publiques en 2022



Source : Rapport de P. Richard (2006) ; rapports de l'observatoire des finances locales ; Insee



Source : Eurostat ; les transferts vers d'autres administrations publiques sont déduits des dépenses publiques locales ; Insee

≡ **Les administrations publiques locales sont le premier investisseur public.** Les dépenses d'investissement des administrations publiques locales (APUL) représentent 52,7 Mds€ en 2021 (dont 10,4 Mds€ de financement en provenance de l'État). Ces dépenses d'investissement font des collectivités territoriales le premier investisseur public. Elles ont réalisé en 2021 près de 60 % (58,75 %) de l'investissement public civil. L'impact des investissements sur la dynamique économique nationale est certain, particulièrement en termes d'activité et d'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

L'investissement des collectivités demeure alimenté par des besoins structurels importants, notamment dans les domaines des transports publics urbains, du développement des nouvelles technologies, de la mise aux normes et de l'environnement. L'investissement le plus important reste celui des communes malgré les transferts de compétences à des groupements intercommunaux, devenus des relais de l'investissement communal.

≡ **Les frais financiers des collectivités sont en nette diminution** depuis le milieu des années 1990 (division par trois) grâce à un endettement maîtrisé, une baisse des taux sur les marchés financiers et une gestion active de leur dette.

≡ **Les frais de personnel progressent**, et conditionnent celle des autres dépenses de fonctionnement. La fonction publique territoriale (FPT) compte au 31 décembre 2021, 19 425 millions d'agents.

Évolution des effectifs de la Fonction publique territoriale

	Au 31 décembre 2021		Évolution par rapport à 2020 ⁽¹⁾		Évolution moyenne annuelle entre 2011 ⁽¹⁾ et 2021
	Effectifs (en milliers)	Structure (en %)	Effectifs (en milliers)	Effectifs (en %)	Effectifs (en %)
Organismes communaux	1 117,6	58	-3,3	-0,3	-0,2
Communes	1 009,2	52	-0,5	-0,1	-0,0
Établissements communaux (CCAS, CDE, etc.)	108,3	6	-2,8	-2,5	-1,7
Organismes intercommunaux	369,9	19	11,3	3,2	4,2
EPCI ⁽²⁾ à fiscalité propre	282,2	15	9,9	3,6	4,6
Autres structures intercommunales	87,7	5	1,4	1,6	3,0
Organismes départementaux	347,6	18	2,0	0,6	-0,3
Départements	277,6	14	1,7	0,6	-0,5
Autres établissements départementaux	70,0	4	0,3	0,5	0,6
Régions	97,1	5	0,2	0,2	2,0
Autres EPA locaux	10,3	1	0,4	4,5	5,8
Total fonction publique territoriale	1 942,5	100	10,7	0,6	0,6

Source : Siasp, Insee. Traitement DGA-FP-SDessi.

Champ : Emplois principaux, tous statuts, France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés.

(1) En répartissant les effectifs selon le périmètre de 2021.

(2) Établissement public de coopération intercommunale.

Lecture : Au 31 décembre 2021, on compte 1 009 200 agents dans les communes, soit 52 % des effectifs de la FPT à cette date. Cet effectif est en baisse de 0,1 % par rapport au 31 décembre 2020 (et stable depuis 2011).

Source : Évolution des effectifs de la fonction publique en 2021 – Direction générale de l'administration et de la fonction publique.

La quasi-totalité des politiques publiques fait l'objet d'intervention et de financement à la fois des collectivités locales et de l'État, voire d'autres acteurs publics (administrations de sécurité sociale, établissements publics, agences...). La France se caractérise par le haut niveau de la dépense publique exprimé en pourcentage de son PIB. Avec 56 %, elle se situe nettement au-dessus de la moyenne européenne (49 %), à un niveau proche de celui de la Finlande et du Danemark. Cette situation est due au niveau de dépense des administrations de sécurité sociale (plus de 26 % du PIB) : hors celles-ci, la dépense publique devient inférieure à la moyenne européenne.

Selon le cadre juridique applicable et la capacité collective à définir précisément les compétences de chaque personne publique, les compétences peuvent être conjointes (co-détenues par plusieurs titulaires), partagées (fractionnées entre plusieurs titulaires), parallèles (reconnues à plusieurs titulaires) ou concurrentes (revendiquées par plusieurs titulaires).

Dans ces conditions, la coopération entre les différents acteurs des dépenses locales apparaît comme une nécessité. Bien davantage, la codécision devient souvent la règle avec, en corollaire, un usage massif du contrat et des cofinancements.

Les conséquences néfastes de ce système sur la dépense publique sont bien connues :

- une « comitologie », nationale, régionale et départementale foisonnante ;
- des pertes de temps considérables, avant la décision comme dans la mise en œuvre, qui ralentissent l'action publique ;
- une inflation de la dépense publique liée aux doublons de structure ;
- une confusion des responsabilités qui handicape la relation du citoyen-contribuable-usager du service public avec ses élus, locaux et nationaux.

Si les lois de décentralisation ont contribué à faire progresser les dépenses locales, elles n'ont pas fait disparaître certaines limites juridiques encadrant les finances locales, au premier rang desquelles figurent les règles réglementant les dépenses.

S'il était permis d'imaginer un système dans lequel chaque collectivité puisse librement déterminer ses dépenses à la seule condition de respecter l'étendue des compétences reconnues à sa catégorie d'appartenance : commune, département, région. C'est loin d'être le cas en raison de contraintes juridiques constituant au total une réglementation spécifique des dépenses. Cette réglementation conditionne l'expression des politiques publiques locales avec l'affectation des dépenses correspondantes à certains emplois.

1. La réglementation des dépenses

Schématiquement, cette réglementation se traduit par l'existence de dépenses obligatoires et, pour les autres dépenses dites facultatives, par des conditions juridiques variées à observer.

C'est à ces deux titres que l'autonomie financière des collectivités locales est pour le moins altérée.

1A. Les dépenses obligatoires

Supprimant toute liberté locale de décision, elles remontent à la Révolution française. L'article 11 de la loi du 2 mars 1982 a exprimé leur diversité et l'essentiel de leur régime juridique, ultérieurement codifié dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

1A1. Leur diversité

Selon l'article L. 1612-15 du CGCT alinéa 1, ne sont obligatoires « *que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé* ». Il y a donc deux variétés de dépenses obligatoires (DO).

Dans leur grande majorité les dépenses obligatoires des collectivités territoriales proviennent des obligations imposées par l'État, notamment pour la mise aux normes pour l'accès aux équipements publics des personnes en situation de handicap, à la transition énergétique pour la croissance verte, à la réforme des rythmes scolaires et à la revalorisation des traitements des agents de catégorie C...

Les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles

Pour être exigible, une dette doit être échue, certaine, liquidée et non sérieusement contestée :

- la dette est **certaine** lorsque son origine juridique est indiscutée : loi, contrat, décision unilatérale, décision juridictionnelle ; il faut ici vérifier à la fois la « légalité interne » et la « légalité externe » de la dette, par exemple l'absence d'erreur sur le débiteur ou le caractère exécutoire de l'acte qui fonde la dette ;
- la dette est **liquidée** lorsque son montant est exactement calculé, chiffré ou lorsque son mode de calcul ne soulève pas de difficultés ;
- la dette est **non sérieusement contestée** à défaut de toute remise en cause portant sur son principe ou son montant. C'est l'appréciation la plus délicate à porter. L'existence d'une contestation ne suffit pas, en effet, à priver d'exigibilité une dette. Pour que la contestation soit reconnue comme « sérieuse », il faut un « faisceau

d'indices » tenant en particulier à une attitude non équivoque, cohérente et/ou persistante de la collectivité locale supposée débitrice. Seulement, la différence est parfois ténue entre une contestation « sérieuse » et une contestation « non sérieuse », ce qui laisse, en réalité, un large pouvoir d'appréciation au juge administratif.

Les principales illustrations concernent des dettes d'origine contractuelle découlant de la conclusion des marchés publics (de fournitures et de travaux principalement) et de conventions d'emprunts. Pour ces dernières opérations, on peut déjà signaler que la collectivité s'engage à rembourser le capital obtenu et à payer les intérêts prévus en tant que dépenses obligatoires, ce qui constitue stricto-sensu « le service de la dette ».

Il ne faut pas négliger non plus les dépenses consécutives à des dettes d'origine non contractuelle. Il en va par exemple ainsi des décisions unilatérales d'accorder une subvention à une association, et surtout des décisions juridictionnelles condamnant la collectivité à réparer financièrement les dommages causés à autrui. Dans cette situation, les difficultés rencontrées pour l'observation du caractère obligatoire des dépenses correspondantes ont d'ailleurs conduit le législateur à prévoir un régime juridique particulier d'exécution depuis la loi du 16 juillet 1980.

Les dépenses désignées expressément par la loi

Le Conseil d'État considère que sont obligatoires les dépenses désignées comme telles par la loi mais également celles qui, bien que non expressément citées par la loi, n'en découlent pas moins (CE Ass. 31 mai 1985, req. 55925, Association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame d'Arc-lès-Gray, Rec. Lebon p. 167). Ainsi, l'adverbe « expressément » utilisé par le législateur en 1982 est moins superfétatoire qu'il peut le paraître : s'il n'empêche pas de déclarer obligatoires des dépenses non expressément indiquées par la loi, il oblige à ne considérer comme obligatoires que les dépenses découlant directement de la loi (et, en ce sens, l'esprit du législateur de 1982 est respecté).

En conséquence, les dépenses considérées comme obligatoires sont nombreuses en raison d'une sédimentation législative abondante au fil des années sur des objets disparates. La politique de décentralisation engagée en 1982 n'a pas mis un terme à ce phénomène : tout au plus a-t-elle supprimé de manière très limitée quelques dépenses obligatoires (du fait des compétences transférées à l'État dans les domaines de la justice et de la police), tandis que de nouvelles ont été imposées au nom de la contribution indispensable des collectivités locales à des efforts ou politiques d'intérêt national avec des conséquences financières « lourdes », par exemple au titre du Revenu de solidarité active (RSA). **Les normes techniques professionnelles facultatives** de type AFNOR ou ISO ont un fort impact sur les collectivités territoriales, que ce soit à travers les ouvrages et services publics qu'elles gèrent (déchets, voirie, équipements sportifs...) ou dans la mise en œuvre de leurs compétences. Par sa puissance normative, l'État continue ainsi à peser sur l'action publique locale et s'ingénie à gouverner à distance.

Pour s'en tenir au seul cas communal, il suffit de se reporter à l'article L. 2321-2 du CGCT pour prendre connaissance d'une série non limitative de 32 dépenses obligatoires... résultant d'apports législatifs successifs depuis la loi municipale de 1884.

Car, à tout moment, une loi peut venir imposer à telle ou telle catégorie de collectivité une nouvelle dépense obligatoire et ceci de manière explicite. Il semble donc vain de vouloir dresser une liste exhaustive des dépenses obligatoires. Pour le juge, le critère principal utilisé semble donc être celui du caractère direct ou indirect de l'obligation de dépense découlant de la loi, ce qui laisse, évidemment, place à plus des nuances dans la jurisprudence.

On peut distinguer quatre catégories principales de dépenses obligatoires :

- La première regroupe des **dépenses de personnel** au sens large avec les rémunérations des agents des collectivités locales y compris les charges sociales et les pensions de retraite, les indemnités de fonctions des élus locaux complétées des cotisations à leur régime de retraite, et les versements au budget du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Cela représente la « masse salariale ».
- La seconde catégorie correspond à des dépenses de **travaux et d'entretien**, avec par exemple, au niveau communal les dépenses d'entretien de l'hôtel de ville, des voies communales, des cimetières, comme des ouvrages de protection contre les inondations.
- La troisième catégorie rassemble des dépenses relatives à des **services publics dont la création est imposée aux collectivités locales**.

Certains services publics pourtant d'intérêt national sont pris en charge à des degrés variables par les collectivités locales. Ainsi, celui de l'état civil est assuré par les seules communes, tandis que celui de

l'enseignement implique pour chaque catégorie de collectivité (communes, départements, régions) des dépenses de construction, d'équipement et de fonctionnement (sauf la rémunération du personnel enseignant toujours supportée par l'État).

D'autres services publics répondent à un intérêt purement local. Il s'agit notamment du service d'élimination des déchets et du service extérieur des pompes funèbres pour les communes, des services d'aide sociale et des transports pour les départements en entraînant des dépenses obligatoires lorsqu'ils sont assurés directement en régie.

- Enfin, la dernière catégorie concerne les participations et contributions financières exigées d'une collectivité locale aux dépenses d'une autre personne publique. Par exemple, les communes membres d'un syndicat de communes lui versent obligatoirement une contribution prévue par le statut de chaque syndicat.



Les dépenses obligatoires communales désignées expressément par la loi

(article L. 2321-2 CGCT, modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 déc. 2016)

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1. L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
3. Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
4. La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
- 4 bis. Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
5. La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6. Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7. Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
8. Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9. Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10. Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
11. Abrogé ;
12. Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
13. Les frais de livrets de famille ;
14. La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III de la partie II du livre II de la présente partie ;
15. Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16. Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
17. Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

18. Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;
19. La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
20. Les dépenses d'entretien des voies communales ;
21. Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ;
22. Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20., transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23. Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
24. Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
25. Abrogé ;
26. Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
27. Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28. Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
29. Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'État ;
30. Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
31. Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
32. L'acquittement des dettes exigibles ;
33. La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

À noter

La prise en compte des intérêts locaux dans la conduite de l'activité normative de l'État : la création du Conseil National d'Évaluation des Normes.

L'activité normative de l'État est souvent génératrice de coûts non compensés pour les collectivités territoriales, augmentant le nombre des dépenses obligatoires. Pour garantir la pleine association des acteurs locaux à l'élaboration des normes qui ont un impact sur l'exercice de leurs compétences et de leurs dépenses, un Conseil National d'Évaluation des Normes (CNEN) applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a été créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013. L'objectif de ce conseil est d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Ce conseil national est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, 4 représentants du Parlement et 9 représentants des administrations compétentes de l'État. Chaque année, la loi de finances prévoit une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement de cette instance chargée de mettre en œuvre le principe selon lequel la création d'une nouvelle norme doit s'accompagner de l'abrogation d'une norme ancienne.

Pour prendre connaissance du rapport public d'activité 2019-2022 du Conseil national d'évaluation des normes :



<https://www.cnen.dgcl.interieur.gouv.fr/inlinedocs/5fb90c3b8e8869ba85cc354067241d76/rapport-public-d-activite-du-cn-en-2019-2022-vf.pdf>

1A2. Leur régime juridique

Pour contraindre les collectivités locales à respecter les exigences découlant du caractère obligatoire des dépenses, le législateur a prévu plusieurs procédures. À côté de celles d'application générale faisant figure de droit commun aménagées par la loi du 2 mars 1982, prennent place des procédures d'application limitée introduites par la loi du 16 juillet 1980 réservées exclusivement aux dépenses résultant des décisions juridictionnelles (cf. art. L. 1612-17 du CGCT).

Les procédures de droit commun

Il s'agit de l'inscription d'office au budget et du mandatement d'office qui font intervenir le représentant de l'État dans des circonstances différentes.

≡ L'inscription d'office au budget

Avant la loi du 2 mars 1982, elle correspondait à l'exercice d'un pouvoir de substitution par l'autorité de tutelle. En effet, le préfet après avoir constaté au budget une anomalie en matière de dépense obligatoire (défaut d'inscription ou montant insuffisant) adressait à la collectivité une mise en demeure de la corriger, et, en cas de refus, y procédait lui-même.

Désormais, dans le cadre du contrôle budgétaire la procédure comporte des garanties nouvelles (cf. art. L. 1612-15 al 2 et s. CGCT). Elle débute systématiquement par l'intervention de la chambre régionale des comptes (CRC) saisie aussi bien par le représentant de l'État, le comptable public de la collectivité concernée, que par « toute autre personne y ayant intérêt » (c'est-à-dire un créancier de cette collectivité).

La CRC rend dans le délai d'un mois un avis se prononçant sur le caractère obligatoire de la dépense, et l'absence ou l'insuffisance des crédits inscrits au budget pour cette dépense.

Si la CRC estime que la dépense n'est pas obligatoire, le préfet lié par cet avis ne peut poursuivre la procédure.

Si la CRC admet la recevabilité de la demande, elle adresse une mise en demeure à la collectivité. Celle-ci dispose d'un mois pour transmettre à la CRC le document budgétaire établissant l'inscription de la dépense obligatoire. Dans le cas où elle procède à cette transmission, la procédure est terminée ; sinon la procédure se poursuit avec un autre avis de la CRC demandant au préfet d'inscrire la DO au budget, en proposant aussi — s'il y a lieu — de créer de nouvelles ressources ou de diminuer des dépenses facultatives non encore engagées afin de maintenir l'équilibre réel budgétaire.

Et dans les 20 jours suivants, le préfet choisit entre différentes possibilités :

- soit procéder à l'inscription conformément à l'avis de la CRC ;
- soit procéder à l'inscription en s'écartant des propositions contenues dans l'avis, avec alors l'obligation de motiver expressément sa décision ;
- soit refuser d'inscrire d'office la dépense pourtant déclarée obligatoire par la CRC. Le juge administratif lui a reconnu ce pouvoir discrétionnaire (CE 10 février 1988, Commune de Brives-Charensac : AJDA 1989, p. 279 concl. Roux). Une telle décision préfectorale engage la responsabilité de l'État s'il y a faute lourde (CE 29 avril 1987, Min. Intérieur et Min. Éducation nationale c/ École Notre-Dame de Kernitron : RFDA 1987, p. 984 concl. Roux).

≡ Le mandatement d'office

Cette procédure intervient lorsqu'une dépense obligatoire couverte par des crédits suffisants n'est pas réglée par l'exécutif local qui refuse donc de la mandater.

L'article L. 1612-16 du CGCT en fixe les modalités : « À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du Conseil général ou le président du Conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office ».

Cette prérogative s'exerce généralement à la demande du créancier, sans intervention de la CRC. Il s'agit de sanctionner la carence de l'ordonnateur local et d'y mettre un terme rapidement. Si celui-ci ne procède pas au mandatement dans le délai d'un mois, porté à deux lorsque la dépense est égale ou supérieure à 5% de la section de fonctionnement du budget primitif de la collectivité (pour éviter des difficultés de trésorerie en présence d'une dépense d'un montant important), le préfet procède d'office au mandatement par un arrêté notifié à l'ordonnateur local, au créancier et au président de la CRC.

☐ Procédures réservées aux dépenses résultant des décisions juridictionnelles

Lorsqu'une décision de justice porte condamnation pécuniaire de la collectivité locale, et que l'ordonnateur de celle-ci refuse ou tarde à procéder au mandatement de la somme correspondante, s'applique alors le **dispositif spécifique de la loi de 1980** (L. n° 80-539, 16 juillet 1980, art. 1^{er}-II, al. 1).

À défaut pour l'ordonnateur de mandater le paiement de la somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, le représentant de l'État y procède d'office. Des mesures réglementaires complètent ce dispositif en permettant au créancier, le cas échéant, de saisir directement le comptable. Le conseil d'État a admis que le préfet dispose de la possibilité d'aliéner le patrimoine de la collectivité.

Pour que la procédure de la loi de 1980 soit applicable, deux conditions sont nécessaires :

- la décision de justice doit être définitive ;
- la décision de justice doit déterminer précisément le montant de la somme à laquelle est condamnée la collectivité.

☐ Procédures réservées au mandatement des intérêts moratoires dans le cadre d'une commande publique

Une procédure spécifique est prévue à l'article L. 1612-18 du CGCT pour le mandatement d'office des intérêts moratoires dans le cadre d'une commande publique.

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

1B. Les dépenses facultatives

La présence des dépenses facultatives dans un budget ne signifie pas l'exercice d'une liberté de décision complète des autorités locales. Celles-ci doivent respecter des contraintes juridiques présentes en quelque sorte à deux niveaux :

- d'abord, d'une manière systématique, avec la nécessité de satisfaire en toutes circonstances exclusivement un intérêt public local ;
- ensuite, d'une manière sectorielle, avec la nécessité d'observer pour certaines dépenses des règles de droit particulières.

1B1. La nécessité d'un intérêt public local

Lorsque la prise en charge d'une activité par une collectivité locale ne peut se fonder sur aucune attribution déterminée par une loi spéciale, le juge administratif examine si elle entre dans le champ des affaires locales. Pour ce faire, il recherche invariablement si l'autorité délibérante de la collectivité a poursuivi un but d'intérêt public local. Il s'ensuit que les dépenses facultatives des collectivités locales doivent se développer dans les limites du cadre de l'intérêt public local, excluant par là même toutes celles qui satisferaient d'autres intérêts.

Néanmoins, ce cadre s'avère assez vaste dans la mesure où l'intérêt public local a connu une extension significative permettant le développement de politiques publiques locales diversifiées.

L'exclusion d'autres intérêts

Outre les interdictions d'origine législative, dont celle de subventionner les cultes (issue de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État) qui illustre l'intérêt religieux, il s'agit surtout en se référant à la jurisprudence d'exclure les dépenses satisfaisant l'intérêt privé comme l'intérêt politique.

Toute décision de nature financière prise par une collectivité locale dans l'intérêt d'une personne privée, quelle que soit la situation de celle-ci au regard de cette collectivité (élu par exemple), se trouve classiquement entachée de détournement de pouvoir.

Surtout, l'octroi de subventions locales dicté par des considérations d'ordre politique ou aboutissant à des prises de position de cette nature lors de certains conflits ne relève pas d'un intérêt public local.

- Au sujet des conflits internationaux ou armés, le CE a jugé que les subventions accordées par des communes à des organismes de solidarité avec le Nicaragua étaient illégales, car ces collectivités avaient « *entendu prendre parti dans un conflit de nature politique* » (CE 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte s/Seine et autres, R. p. 209).
- Quant aux conflits collectifs de travail comportant des grèves, la distinction suivante intervient :
 - Les subventions accordées aux grévistes sont illégales, même en étant versées à une association chargée de collecter des fonds destinés à soutenir des agents grévistes de la SNCF, car le conseil municipal ne saurait intervenir dans un tel conflit en apportant son soutien financier à l'une des parties (CE 11 octobre 1989, commune de Gardanne) ; ce raisonnement vaut aussi pour un conseil général ayant fait bénéficier des salariés grévistes d'une aide sous forme de bonification d'intérêt et de garantie du département pour les emprunts souscrits auprès de leur banque (CE 2 octobre 1996, Territoire de Belfort, DA 1996 n° 514).
 - Ce n'est plus le cas par contre avec les aides aux familles : en accordant la gratuité des cantines scolaires aux enfants des grévistes, « *le conseil municipal ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif de travail, mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale* » (CE 11 octobre 1989, commune de Port Saint-Louis du Rhône c. préfet des Bouches-du-Rhône, AJDA 1990 p. 109 note F. Julien-Laferrrière).

Par ailleurs, toutes les catégories de collectivités peuvent « attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives » (CGCT, art. L. 2251-3-1 ; L. 3231-3-1 ; L. 4253-5) assurant des missions d'intérêt local au plan local, avec l'obligation pour elles de ne pas reverser ces subventions à d'autres personnes morales et de rendre compte de leur utilisation.

L'extension de l'intérêt public

Cette extension s'est manifestée pratiquement de manière continue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le développement des interventions publiques locales. Ce phénomène résulte de deux causes majeures : l'assouplissement de la jurisprudence administrative concernant la création des services publics à caractère industriel et commercial et les nombreux transferts de compétences opérés par les lois de décentralisation.

Sans procéder à une analyse détaillée, qui relève des cours de droit administratif, il convient de prendre conscience de l'ampleur actuelle des dépenses facultatives des collectivités locales par exemple en matière éducative, sportive, touristique ou d'environnement. Elles expriment l'émergence de politiques publiques locales au gré des choix effectués par les autorités compétentes dans « les espaces de liberté » juridiquement ouverts. Cependant, il doit toujours s'agir d'un intérêt public spécifique à chaque collectivité locale (cf. CE 11 juin 1997, département de l'Oise, RFDA 1997, p. 948 concl. Touvet, qui annule une subvention accordée par ce département à la commune de Colombey-les-Deux-églises faute de relever d'un intérêt départemental propre à ce département).

En outre, certaines de ces dépenses doivent respecter des règles de droit particulières.

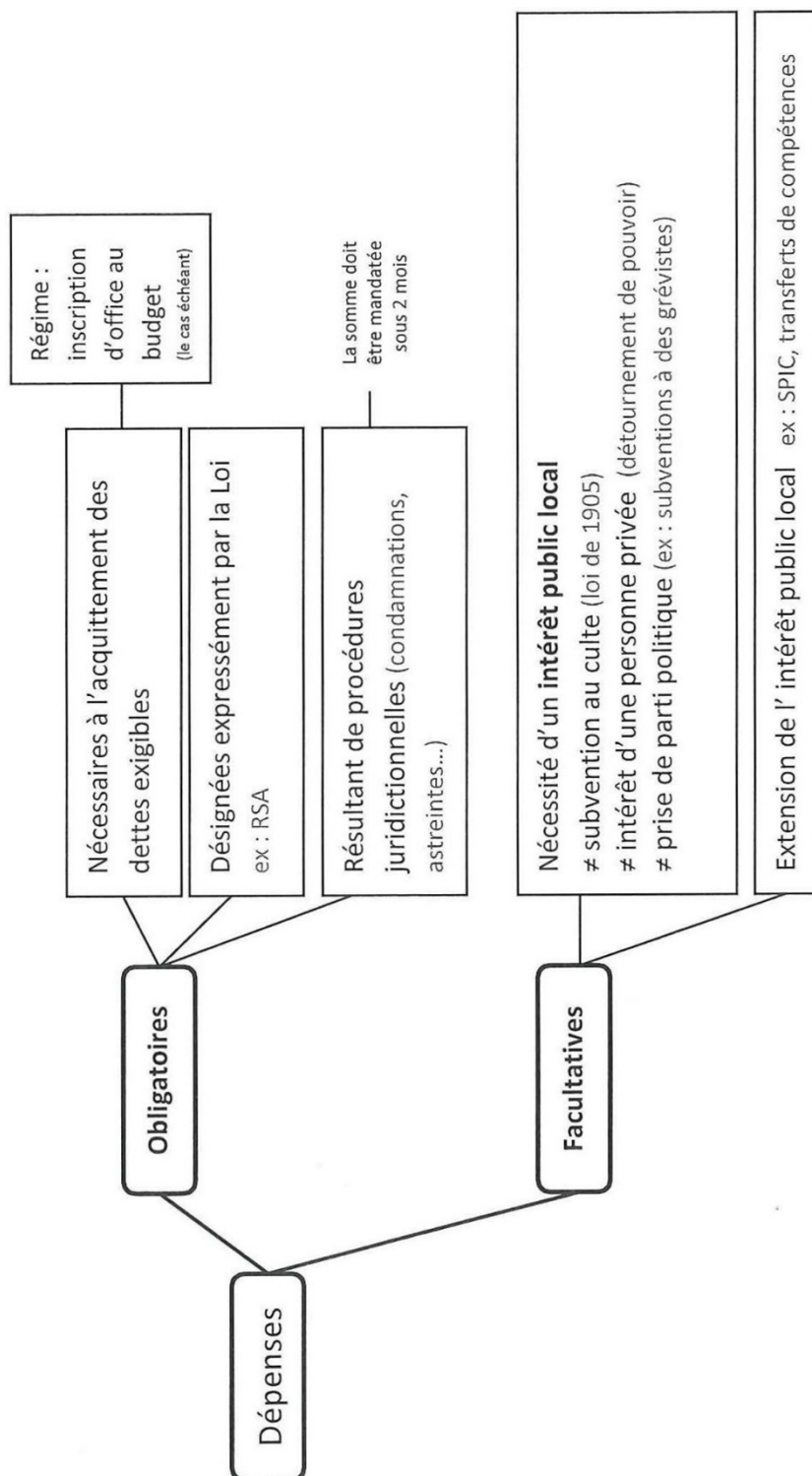
À noter

La prudence s'impose dans la mise en œuvre du « communautarisme local »

De façon exceptionnelle une mesure favorisant des personnes extérieures peut être validée, tout comme, à l'inverse, une mesure favorable aux seuls résidents peut être censurée :

- d'un côté, le juge administratif valide l'allocation de bourses allouées par le conseil municipal à des étudiants étrangers d'une ville jumelée (CE, sect., 28 juillet 1995, Cne Villeneuve d'Ascq, préc. n° 74) ;
- d'un autre côté, le juge administratif annule la mise en place d'un « revenu minimum étudiant » réservé à des étudiants de la commune sur la base de critères trop restrictifs (CE, sect., 11 décembre 1996, Ctre cnal action sociale Saint-André-les-Vergers : Rec. CE, p. 480 ; Petites affiches 1997, n° 36, p. 7, concl. J.-C. Bonichot ; JCP G 1997, IV, 1233, obs. M.-C. Rouault) : « *Si le conseil municipal de Saint-André-les-Vergers pouvait, sans illégalité, limiter l'octroi du « revenu minimum étudiant » à ceux des étudiants justifiant, pour eux-mêmes ou leurs parents, de ce qu'ils résidaient dans la commune depuis une durée minimale appropriée, il a commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice de cette prestation à la qualité de contribuable de la commune* ».

Schéma de synthèse sur la distinction juridique dépenses obligatoires / dépenses facultatives



1B2. Le respect de règles de droit particulières

En schématisant, il s'agit surtout selon l'objet ou le montant des dépenses, tantôt de règles de fond pour toutes les aides financières à l'ensemble du secteur privé, tantôt de règles de procédure lorsque le Code des marchés publics s'applique.

Des règles de fond pour les aides financières au secteur privé

Sous cet intitulé, il faut distinguer en réalité deux régimes juridiques distincts : l'un concernant le domaine économique stricto sensu avec les aides aux entreprises privées, l'autre le domaine éducatif avec les aides aux établissements d'enseignement privé. Quelques illustrations peuvent être données :

≡ Le cas des aides aux entreprises privées

La loi du 2 mars 1982 a imposé des limites à la liberté d'action des collectivités locales s'agissant des aides économiques aux entreprises privées avec même des interdictions, par exemple des prises de participations dans le capital des sociétés privées assorties toutefois de quelques dérogations.

≡ Le cas des aides aux établissements d'enseignement privé

Les règles applicables dépendent du degré d'enseignement et de la nature des dépenses avec pour base un principe paritaire plafonnant ces aides financières au montant de celles accordées par la collectivité aux mêmes établissements d'enseignement public.

Ainsi, dans l'enseignement primaire privé lorsque l'établissement a conclu un contrat simple, la commune peut participer aux dépenses de fonctionnement matériel. De plus, en dérogation à l'interdiction de toute aide locale au financement des dépenses d'investissement, elle a la faculté d'accorder une aide à l'équipement informatique aux seuls établissements sous contrat (simple ou d'association) comme des garanties d'emprunt pour « *le financement des constructions des acquisitions, des aménagements de locaux d'enseignement privé du premier degré préparant à des diplômes délivrés par l'État* » [cf. art 19-1 L. 19 août 1986] qu'il y ait ou non contrat.

Pour l'enseignement secondaire privé, les collectivités locales peuvent mettre à la disposition des établissements un local et surtout accorder des subventions dans la limite du dixième seulement des dépenses annuelles de l'établissement aussi bien pour des dépenses de fonctionnement que d'investissement.

Quant à l'enseignement technique et l'enseignement supérieur privé, la liberté de subventionner les établissements est ouverte sans restriction particulière dès lors que les aides répondent à un intérêt public local dans le respect du principe paritaire.

Des règles de procédure avec le Code des marchés publics

Lorsqu'une collectivité locale envisage de faire réaliser des travaux ou d'obtenir des fournitures comme des services, le montant prévisionnel des dépenses risque de lui imposer de se plier aux exigences du Code des marchés publics, dictées par la volonté de respecter les principes de libre concurrence et de publicité à l'égard des entreprises.

Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur **objet** :

- marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, barrages, infrastructures urbaines, etc.) ;
- marché de fournitures : achat ou location de matériels, de mobilier ou de produits ;
- marché de services : services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil juridique, projet informatique, etc.).

La procédure change aussi en fonction de la **valeur** estimée du marché :

- si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités : marché à procédure adaptée ou Mapa ;
- au-delà, il doit respecter une procédure formalisée.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin.

Enfin, la procédure peut changer en fonction de l'**organisme** concerné : collectivité territoriale, établissement de santé, services de l'État, etc.

Seuils de procédure formalisée applicables du 1^{er} janvier 2018 (montant hors taxes)

Objet du marché	Seuils de procédure formalisée
Fournitures et services	– de 135 000 € à 144 000 € pour l'État et ses établissements publics – de 209 000 € à 221 000 € pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé – de 418 000 € à 443 000 € pour une entité adjudicatrice acheteur qui exerce une activité d'opérateur de réseaux (production, transport ou distribution d'électricité, gaz, eau, etc.)
Travaux	– de 5 225 000 € à 5 548 000 €

Pour susciter la plus large concurrence, la collectivité territoriale acheteur procède à une publicité dans les conditions fixées par la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du besoin et l'organisme concerné.

Le passage d'un seuil fait non seulement évoluer la procédure, mais aussi les modalités de la publicité à donner à l'avis de marché.

La publicité obligatoire peut être réalisée selon différents moyens :

- publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ;
- parution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) ;
- publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

Le support de publicité employé peut permettre d'avoir une indication sur le montant du besoin de l'acheteur. Si ce montant est inférieur à 90 000 € HT, l'acheteur publie l'avis de marché sur le support de son choix (par exemple sur son site internet ou dans un journal qui n'a pas le statut de journal d'annonces légales). Une offre d'une valeur supérieure ne pourra pas être acceptée.

Néanmoins il peut également choisir de le publier au BOAMP, ce qui est obligatoire pour les marchés à procédure adaptée (Mapa) supérieurs à 90 000 € HT.

Les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public (notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause) et ne sont pas soumis au seuil de 90 000 € de publicité au BOAMP ou dans un JAL.

Pour les procédures formalisées, les avis de marché sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Si l'acheteur le souhaite, il peut publier l'avis de marché au BOAMP.

2. L'affectation des dépenses

Lors de la préparation du budget, l'affectation des dépenses s'opère selon des règles de présentation qui seront examinées ultérieurement. Il convient seulement pour le moment d'en apprécier les résultats sur l'ensemble des budgets des collectivités locales, c'est-à-dire d'analyser les principaux secteurs d'emploi des dépenses exprimant les politiques publiques locales.

Dans cette perspective, il apparaît que certaines dépenses se retrouvent systématiquement dans tous les budgets, quelle que soit la catégorie de collectivité (avec toutefois des ordres de grandeur variables), tandis que d'autres restent plutôt limitées à chaque catégorie. Cette situation est aisément compréhensible : les premières correspondent à des charges communes, les secondes résultent des compétences propres.

Les dépenses publiques locales en 2021 (en milliards d'euros)

	Dépenses de fonctionnement	Recettes de fonctionnement	Dépenses d'investissement*	Recettes d'investissement**
Communes + Groupements de communes	98,9	118,5	32,8	15,8
Départements	57,8	69,2	11,4	2,6
Régions	22,6	28,3	13,2	5,3
Total collectivités territoriales	179,3	216	57,4	23,8

*Hors remboursement de dette ; ** Hors emprunts

Source : DGCL – Données DGFIP, comptes de gestion – budgets principaux

2A. En fonction des charges communes à toutes les collectivités locales

Avec une prépondérance des charges de fonctionnement, il s'agit pour l'essentiel de dépenses d'administration générale — dites encore de structure — et des dépenses liées à la dette.

2A1. Les dépenses d'administration générale

Elles se répartissent principalement entre les dépenses de personnel et les dépenses de fournitures, d'entretien et de services.

Les dépenses de personnel

Évoquées à propos des dépenses obligatoires, elles représentent globalement le poste le plus important des dépenses de fonctionnement, avec des contrastes marqués entre catégories de collectivités et à l'intérieur d'une même catégorie.

Frais de personnel des collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre (en milliard d'euros)

	2020	2021	Différence en % entre 2015 et 2016
Frais de personnel	64,61	65,76	+ 1,8

Sources : DGCL – Données DGFIP. Budgets principaux.

Le poste de dépense le plus important concerne surtout les rémunérations des agents publics et, dans une moindre mesure, les indemnités de fonction des élus.

Les rémunérations des agents publics

Depuis les années 1980, la hausse considérable du montant de ces rémunérations au sens large tient à l'évolution des effectifs complétée d'un accroissement des cotisations sociales.

Le premier facteur déterminant résulte des efforts accrus de développement des équipements collectifs et des services, des transferts de compétences (assortis de transferts d'agents en cas de partition des préfectures et de certains services extérieurs de l'État). Ces recrutements, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, entraînent l'application des dispositions statutaires en matière de traitements et d'indemnités faisant référence à la situation des membres de la fonction publique d'État. Par contre, ces rigidités n'affectent pas les agents non titulaires en nombre important (de l'ordre de 30 % des effectifs).

En 2021, le bloc communal, assurant de nombreux services publics utilisateurs de main-d'œuvre (état civil, eau, ordures ménagères, etc.), reste le principal employeur local (plus 1,5 millions d'agents), malgré des phénomènes de « privatisation » ou de « délégation » réduisant d'autant l'effectif du personnel. Viennent ensuite les départements et organismes départementaux (347 600 agents dont 277 600 dans les départements), et, enfin, loin derrière les régions (97 100 agents). Au total, en 2021, 1 942 500 agents travaillent dans les collectivités locales, leurs groupements et les principaux établissements publics locaux.

Le second facteur — bien que secondaire — s'est manifesté plus tard avec une forte augmentation du taux de cotisation des collectivités locales à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) imputable aux mécanismes de surcompensation entre régimes spéciaux d'assurance-vieillesse issus de la loi de finances pour 1986.

Si en 2015 les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont ralenti, c'est en raison de la baisse des frais de personnel qui concerne tous les niveaux de collectivités.

Par principe les fonctions électives sont gratuites. Toutefois, la loi a prévu que les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction afin de compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Le régime des indemnités de fonction généralise pour toutes les catégories de collectivités locales des barèmes indemnitaires fixant les plafonds d'indemnité (par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique).

Ainsi, pour les maires (cf. art. L. 2123-23 CGCT), le barème comporte huit strates démographiques avec pour chacune un pourcentage croissant de l'indice de référence (de 17 % dans les communes de moins de 500 habitants à 145 % dans celles de 100 000 habitants et plus). Quant aux conseillers départementaux et régionaux, les mêmes principes s'appliquent selon un nombre réduit de strates démographiques (art. L. 3123-15 CGCT avec 5 strates : de 40 % pour les départements de moins de 250 000 habitants à 70 % pour ceux de 1,25 million et plus, et L. 4135-16 CGCT avec 4 strates : de 40 % pour les régions de moins de 1 million d'habitants à 70 % pour les régions de moins de 3 millions et plus avec les mêmes pourcentages).

Les dépenses de fournitures d'entretien et de services

Elles constituent « les frais généraux » des collectivités liés au fonctionnement de l'administration locale hors personnel avec des charges multiples.

Au titre des fournitures, figurent les achats de carburant des véhicules, des combustibles destinés au chauffage des bâtiments, des fournitures scolaires, des fournitures de bureau etc.

Quant aux dépenses de travaux d'entretien et de services, il s'agit du paiement des loyers, des charges d'électricité, d'eau, de gaz, des primes d'assurance, des menus travaux de réparation des bâtiments et de la voirie, et des acquisitions de petit matériel.

La part de l'ensemble de ces dépenses au sein des dépenses de fonctionnement reste faible globalement en constatant les mêmes variations catégorielles que pour les dépenses de personnel.

2A2. Les dépenses liées à la dette

Toutes les collectivités locales recourent aux emprunts qui se transforment en dette, laquelle entraîne des charges financières relevant des dépenses obligatoires déjà évoquées.

Depuis la décennie 1980, un souci constant de gestion de cette dette pour en maîtriser les coûts, selon des objectifs et des méthodes que nous développerons ultérieurement, permet de contenir ces dépenses.

On distingue deux types de dépenses :

- d'abord, le paiement des intérêts des emprunts imputés à la section de fonctionnement en frais financiers ;
- ensuite, le remboursement du capital des emprunts constituant une dépense d'investissement inscrite à la section correspondante qui doit être financée intégralement par des ressources propres définitives de cette section à l'exclusion de celles tirées de nouveaux emprunts.

2B. En fonction des compétences propres à chaque catégorie de collectivité locale

2B1. Les dépenses communales

Au 1^{er} janvier 2023, la France compte 34 945 communes et 1 248 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, contre 2062 en 2016.

Globalement, prédominance des dépenses de fonctionnement et un caractère irrégulier des dépenses d'investissement. On retiendra cependant un classement fonctionnel. Rencontre d'un territoire et d'une population, la commune a ainsi une double vocation : aménager et gérer de grands services publics avec les deux séries de dépenses correspondantes.

En matière d'aménagement

Il s'agit d'organiser l'espace avec l'entretien des voies de communication : voirie, et le développement de la construction : l'urbanisme.

La voirie constitue une charge constante avec des contraintes variées en fonction des caractéristiques de la commune. Ainsi, une commune rurale présente en général une superficie étendue avec une faible démographie dispersée, ce qui est très net dans les zones de montagne. Pour une commune urbaine, prévaut souvent l'inverse. On peut noter par exemple l'importance des dépenses de voirie avec le fait que, dans les communes de plus de 10 000 habitants, elles représentent 20 % des dépenses de fonctionnement et 25 % des dépenses d'investissement.

L'urbanisme opérationnel est plus souvent coûteux selon le degré d'intervention. En général, la commune verse des subventions à des opérateurs pour certaines opérations d'urbanisme. Elle aide par exemple les sociétés d'économie mixte (SEM) en charge des opérations d'urbanisme. Elle peut aussi devenir un acteur direct en procédant à des expropriations pour constituer des réserves foncières ou réaliser des programmes de construction, créer des logements, réhabiliter des quartiers anciens, ou bien en utilisant la procédure des zones d'aménagements concertés (ZAC).

En matière de grands services publics locaux

On retiendra seulement les dépenses en matière d'enseignement et d'action sociale.

- Confirmant la loi du 30 octobre 1886, celle du 22 juillet 1983 dispose dans son article 14 : « *la commune à la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement* ».

Seule la rémunération du personnel enseignant relève de l'État.

Par ailleurs, on assiste à un fort développement des activités éducatives para ou péri-scolaires financées par les communes (activités d'éveil, langues étrangères, classes de neige, échanges scolaires etc.).

S'ajoute, s'il y a lieu, l'aide à l'enseignement privé.



L'organisation des activités périscolaires

En faisant du mercredi matin un temps scolaire et en allégeant en parallèle les journées, l'organisation du temps scolaire a fait apparaître dès la rentrée 2013 (généralisée à la rentrée 2014) de nouvelles plages horaires dévolues aux activités périscolaires visant à favoriser l'égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, et aux loisirs éducatifs (D. n° 2013-77 du 24 janvier 2013 sur l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires modifiant le code de l'éducation. / L. n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République).

Contrairement à une idée trop souvent répandue, l'organisation des activités périscolaires en prolongement du service public de l'éducation (matin, juste avant la classe ; temps méridien (entre la fin de la classe du matin et le retour en classe l'après-midi) ; après-midi, après la classe) ne fait pas partie des obligations que la loi impose à la commune ou à l'EPCI. L'organisation de ces activités reste donc facultative pour les communes. Toutefois, l'État incite les communes à les mettre en place.

Les communes ou EPCI organisent librement les modalités d'accueil des enfants qu'elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire.

Les activités périscolaires sont majoritairement organisées par des collectivités territoriales et des associations (notamment de jeunesse et d'éducation populaire ou sportive). Elles peuvent l'être également par des sociétés commerciales, des comités d'entreprise et même des particuliers. Dans tous les cas, l'organisateur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la santé et la sécurité physique et morale des mineurs et satisfaire aux obligations légales et réglementaires (déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ou de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en outre-mer (DJSCS) deux mois avant le début de l'accueil ; respect des normes d'hygiène et de sécurité ; encadrement qualifié ; respect des taux d'encadrement ; formalisation et mise en œuvre d'un projet éducatif ; souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile).

- Quant à l'action sociale, si elle constitue une responsabilité majeure des départements, les communes y interviennent aussi au titre d'une compétence facultative. Il s'agit d'aides aux familles (crèches, centres aérés etc.), aux personnes âgées (pour le maintien à domicile), aux jeunes, et aux demandeurs d'emploi.

Les comptes des communes

Les comptes des communes — Opérations réelles (*en milliards d'euros*)

Budgets principaux	2020	2021 / 2020 ^(c)	2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)	69,62	+2,7 %	71,51
Achats et charges externes	16,14	+6,4 %	17,18
Frais de personnel	38,41	+2,5 %	39,39
Charges financières	1,54	-7,5 %	1,43
Dépenses d'intervention	10,27	-0,3 %	10,24
Autres dépenses de fonctionnement	3,25	+0,7 %	3,27
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2)	81,61	+3,8 %	84,67
Impôts et taxes	55,16	+2,5 %	56,56
– Impôts locaux	47,27	-0,3 %	47,14
<i>dont : fiscalité reversée</i>	10,76	+0,5 %	10,82

Budgets principaux	2020	2021 / 2020 ^(c)	2021
– Autres impôts et taxes	7,89	+19,4 %	9,42
<i>dont : fraction de TVA</i>	0,00	-	0,68
Concours de l'État	14,38	+3,7 %	14,92
– Dotations globales de fonctionnement (DGF)	11,76	+0,6 %	11,82
– Autres dotations	0,34	+4,8 %	0,36
– Péréquations et compensations fiscales	2,28	+20,0 %	2,74
Subventions reçues et participations	3,75	-2,9 %	3,64
Ventes de biens et services	5,11	+18,1 %	6,04
Autres recettes de fonctionnement	3,20	+9,6 %	3,51
Épargne brute (3) = (2) - (1)	11,98	+9,8 %	13,16
Épargne nette = (3) - (8)	5,69	+19,4 %	6,79
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT hors remboursements (4)	21,22	+6,0 %	22,50
Dépenses d'équipement	18,87	+5,7 %	19,95
Subventions d'équipement versées	1,49	+7,8 %	1,60
Autres dépenses d'investissement	0,87	+9,6 %	0,95
RECETTES D'INVESTISSEMENT hors emprunts (5)	11,13	+1,9 %	11,34
FCTVA	3,01	-2,8 %	2,93
Dotations et Subventions d'équipement	5,68	+6,5 %	6,05
Autres recettes d'investissement	2,43	-3,0 %	2,36
DÉPENSES TOTALES hors remboursements (6) = (1) + (4)	90,84	+3,5 %	94,01
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	92,74	+3,5 %	96,02
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	+1,90		+2,01
Remboursements de dette (8)	6,29	+1,2 %	6,37
Emprunts (9)	5,86	+9,8 %	6,43
Flux net de dette = (9) - (8)	-0,44		+0,06
DÉPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	97,13	+3,3 %	100,38
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	98,59	+3,9 %	102,44
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	+1,46		+2,07
Dette au 31 décembre (12) (a)	64,89	-0,1 %	64,84
Ratios			
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	14,7 %	+0,9 pt	15,5 %
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	7,0 %	+1,0 pt	8,0 %
Taux d'endettement = (12) / (2)	79,5 %	-2,9 pt	76,6 %
Capacité de désendettement = (12) / (3)	5,4 ans	- 0,5 an	4,9 ans

(b) Évolution calculée à champ constant, c'est-à-dire hors Paris.

La loi municipale de 1884 accordait aux communes une « *clause générale de compétences* », c'est-à-dire une capacité générale d'intervention sur leur territoire sans que leurs attributions doivent être énumérées. Cette clause générale s'oppose au « *principe de spécialité* » qui régit les établissements publics. Elle avait été étendue aux départements et aux régions en 1982 et, après avoir été supprimée puis rétablie, elle a finalement été supprimée pour ces deux dernières catégories de collectivités par la loi de 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE).

Les communes disposent donc de compétences générales et les exercent en pratique plus particulièrement dans les domaines suivants : urbanisme et logement, avec notamment les permis de construire ; action sociale (crèches, foyers pour personnes âgées...) ; gestion des écoles (hors rémunération des enseignants) ; action culturelle (musées, salles de spectacle...) ; sports et loisirs (équipements sportifs...) ; voirie communale ; protection de l'ordre public à travers les pouvoirs de police du maire.

Certaines de ses compétences peuvent être transférées, obligatoirement ou facultativement selon les cas, aux communautés de communes et d'agglomération.

2B2. Les dépenses départementales

Après la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, le département demeure la collectivité garante des solidarités humaines et territoriales. Si la vocation sociale des départements a été successivement confortée par les différentes lois de décentralisation, la situation des départements diffère toutefois de celles des autres collectivités territoriales en raison de la part croissante dans leur budget des dépenses sociales à caractère obligatoire, dont les paramètres sont définis par des dispositions législatives ou réglementaires sans marge de manœuvre pour les départements. Cette situation singulière fait courir le risque de transformer les collectivités départementales en « agences sociales », simples guichets de délivrance et d'administration de prestations d'aide sociale définies ailleurs. En technicisant leur action, les dépenses d'aide sociale confortent les départements dans leur rôle de collectivité garante des solidarités mais leur font perdre dans le même temps la plus-value de leur rôle social, leur action pouvant aussi bien être prise en charge par d'autres organismes.

Cette situation singulière des départements est confortée par le fait que depuis 2008, les départements sont dans une situation financière particulièrement difficile, au point de mettre en danger la viabilité de leurs finances.

L'effet de ciseaux (qui se définit comme une sensibilité divergente des ressources et des charges à la conjoncture économique, entraînant une hausse des dépenses concomitamment à une réduction des recettes) auquel les départements sont structurellement soumis ne cesse de s'aggraver depuis 2008. Les ressources des départements sont en « décrochage » par rapport aux compétences qu'ils exercent. Cette fragilisation des finances départementales, loin d'être un fait conjoncturel lié à la crise économique, est **un phénomène structurel**. Chaque année l'augmentation des dépenses d'aide et d'action sociales est supérieure à celle des recettes départementales. La difficulté tient au fait que les dépenses et les ressources évoluent de manière inverse :

- les ressources des départements sont caractérisées par leur faible dynamisme (« atonie » de l'assiette de la taxe sur les consommations de produits énergétiques (TICPE) ; recul constant des dotations de l'État) ;
- toutes les dépenses liées à la « décentralisation sociale » sont, au contraire, en augmentation continue.

Or, **l'ampleur de cet effet de ciseaux risque de s'exacerber avec le temps**, en raison du caractère contraint des ressources (lié notamment à la réforme de la taxe professionnelle, qui prive les collectivités d'une large partie de leur autonomie fiscale), ainsi qu'en raison du caractère obligatoire des dépenses notamment sociales.

Si ce phénomène de « décrochage » n'a pas la même portée dans tous les départements, quatre critères permettent de caractériser les départements les plus vulnérables. Ainsi, sont particulièrement touchés par l'effet de ciseaux, les départements comptant un nombre important d'habitants de plus de 75 ans, dont le revenu moyen des ménages imposables est faible, qui connaissent un taux de chômage élevé et dont la densité démographique est limitée.

Les dépenses des compétences majeures

La loi NOTRe a supprimé la clause de compétence générale pour les départements (art. 94). Les compétences des départements sont donc limitées aux compétences que la loi NOTRe leur attribue. La loi crée toutefois des compétences « partagées » en matière de culture, de sport ou encore de tourisme (art. L. 1111-4 CGCT).

La loi NOTRe consacre également une redéfinition des compétences départementales au profit des régions. Plusieurs transferts de compétences ont été ainsi opérés au profit des régions. Depuis le 1^{er} janvier 2017, les régions sont en charge, en lieu et place des départements, des transports scolaires hors périmètre urbain, des services non urbains, réguliers ou à la demande, ou encore de la desserte des îles françaises.

● **L'action sanitaire et sociale**

La première responsabilité des départements est celle de l'action sociale (protection de l'enfance, soutien à l'autonomie, insertion notamment) qui représente autour de 60 % de leur dépense totale de fonctionnement. Pour autant, les départements n'ont aucune maîtrise sur les prestations sociales qu'ils financent (ils ne peuvent en déterminer ni le montant, ni le nombre de bénéficiaires, ces décisions relevant uniquement de l'État).

En 2021, la dépense nette d'action sociale départementale s'élève à 40,4 milliards d'euros et est en très faible progression (+ 0,4 %) par rapport à 2020. Les dépenses sociales des départements représentent plus des quatre cinquièmes des dépenses sociales des collectivités locales (hors communes de moins de dix mille habitants). Les grands domaines d'intervention des départements sont la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, l'aide aux personnes âgées, l'aide à l'enfance, et les aides aux personnes handicapées.

La crise financière de 2008 a provoqué une croissance sensible des dépenses sociales des départements : celles-ci ont augmenté de 4 % entre 2008 et 2009, si bien que toutes les dépenses liées à la « décentralisation sociale » ont été en augmentation continue (le total des dépenses d'aide sociale prises en charge par les départements a augmenté de 8,1 % entre 2009 et 2010). Les dépenses d'aide à la personne (RSA, aide personnalisée à l'autonomie des personnes âgées et PCH (Prestation et Compensation du Handicap)) ont ainsi augmenté de plus de 8 % entre 2008 et 2009.

La crise de la Covid-19 a également conduit à une nette augmentation des dépenses sociales des départements (voir encadré).



L'impact de la crise de la Covid-19 sur les dépenses sociales des départements

Du fait de leur compétence dans le domaine social, les départements ont été largement touchés par l'augmentation des dépenses d'aide et d'action sociales pendant la crise de la Covid-19 (+ 37 Md€), en particulier celles liées au versement des allocations individuelles de solidarité (+ 18,6 Md€). Les départements ont pleinement joué leur rôle d'amortisseur social.

Les dépenses de RSA par département ont été en forte croissance pendant la crise de la Covid-19. Dès le mois de mars 2020 la hausse s'est fait ressentir pour s'établir à + 10 % en avril et mai, avant de s'établir fin 2020 à + 7,4 % par rapport à l'année précédente après deux années d'augmentation modérée en 2019 (+ 0,6 %) et 2018 (+ 1,1 %). L'analyse des hausses des dépenses de RSA montre qu'elles ont été dans un premier temps essentiellement dues à des mesures administratives prises par la branche famille pour sécuriser les droits ou stopper l'activité de contrôle pendant la période du premier confinement (de mars à mai). Ainsi les allocataires dont la déclaration de ressources n'est pas parvenue en mars ou en avril ont vu leurs droits prolongés. Par ailleurs, les allocataires dont les droits avaient été suspendus à la suite d'un contrôle ou en raison de l'absence d'une pièce justificative ont été rétablis dans leurs droits. Ces mesures ont eu un effet immédiat sur les dépenses des départements conduisant à une hausse des paiements de RSA. La forte dégradation de la conjoncture économique en 2020, malgré les différentes mesures de soutien, explique en grande partie la hausse des dépenses de RSA avec une augmentation importante des entrées dans le dispositif et une baisse des sorties du droit. Pour la période liée à la Covid-19, on peut estimer que l'augmentation des dépenses de RSA par département est, en moyenne, de pratiquement 10 € par habitant.

Aux dépenses de RSA s'est ajoutée, pour l'ensemble des départements, une progression des frais de séjour en établissement de l'aide sociale à l'enfance, pour adultes handicapés et personnes âgées (en hausse de + 5,4 % soit + 282 M€ pour 2020). Dans cet ensemble, les primes et les charges de personnel représentent la majeure partie du coût. De même le maintien des recettes pour les établissements sociaux et médico-sociaux et la création d'une dotation exceptionnelle « Covid-19 » pour les EHPAD et établissements sociaux et médico-sociaux — de façon à neutraliser les effets de la crise sur les taux d'occupation ou de recours aux services — auront été particulièrement impactant pour les départements.

Dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, le recours à l'intérim et aux heures supplémentaires a entraîné des charges de personnels supplémentaires. Il a en effet été indispensable de renforcer les équipes mobilisées 24/24h avec les enfants (du fait de l'absence d'école en journée et de retour au foyer le week-end) de même que l'accueil en établissement et en accueil familial. De nombreux départements ont également décidé d'octroyer des primes complémentaires aux primes exceptionnelles versées aux personnels des structures médico-sociales ou de faire bénéficier de ces rémunérations des catégories de personnels supplémentaires.

Les dépenses départementales de fonctionnement se sont également alourdies en raison d'achats en faveur du secteur social et médico-social avec l'approvisionnement en masques et en équipements de protection des établissements médico-sociaux et l'achat de très nombreux tests effectués dans le cadre de la campagne de dépistage du Covid-19 pour les personnes dépendantes. Il faut également souligner que le soutien des départements a pu prendre des formes très variées auprès des collégiens (doublement des aides à la restauration pour les collégiens boursiers ; abondement des fonds sociaux des collèges ; mobilisation de capacités exceptionnelles de logement et de personnels pour la mise à l'abri des populations et de l'enfance ; etc.). De même, une dégradation du Fonds de Solidarité Logement (FSL) a été constatée dans les départements les plus pauvres en raison de l'explosion des loyers impayés pendant la crise : les ménages les plus défavorisés ayant privilégié l'achat de denrées alimentaires au paiement des loyers.

Compte tenu de la structure des dépenses départementales, constituée en grande majorité des dépenses d'aide sociale et de dépenses d'intervention, très peu d'économies ont pu être réalisées en contrepartie du surplus des dépenses engagées.

En matière sociale, indépendamment des périodes de crise, la charge nette de fonctionnement des départements, c'est-à-dire la charge qui leur reste après les transferts reçus de l'État, ne cesse d'augmenter. Si l'on compare les poids financiers des politiques départementales, exception faite du RSA, on constate sur 10 ans le passage d'une prépondérance de la protection de l'enfance par rapport au soutien aux personnes âgées dépendantes et aux personnes en situation de handicap, à un équilibre entre ces trois domaines.

Cette situation explique que, selon la Cour des comptes, « à terme, le financement des aides sociales décentralisées n'apparaît pas viable ». Dès lors, toujours selon la Cour, « il revient à l'État de revoir les conditions de financement de ces prestations » (et non des seules prestations relatives à la dépendance), « qu'il a transférées aux départements sans leur donner les moyens d'en maîtriser l'évolution ou de modifier les dispositifs sociaux eux-mêmes ». Ce point de vue est d'ailleurs partagé par l'observatoire de la dépense d'action sociale (ODAS), les élus départementaux (notamment par l'Assemblée des départements de France), qui préconisent que les dépenses résultant de l'APA, de la PCH et du RSA soient compensées à l'euro près par l'État, ce qui imposerait une révision annuelle des modalités de compensation.

Depuis les premières lois de décentralisation les compétences transférées en matière d'aide sociale ont été les suivantes :

- transfert des compétences de l'État dans le champ de l'aide sociale légale (lois du 22 juillet 1983 et du 1^{er} janvier 1984) ;
- prise en charge du volet insertion du RMI (loi du 1^{er} décembre 1988) ;
- création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) (loi du 20 juillet 2001) ;
- transfert du RMI (prestation) et création du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (loi du 18 décembre 2003) ;
- nouvelles compétences en matière d'insertion des jeunes, d'action sociale en faveur des personnes âgées et de protection sanitaire de la famille et de l'enfance (loi du 13 août 2004) ;
- élargissement et modification des aides aux handicapés avec la création de la prestation de compensation du handicap (PCH) (loi du 11 février 2005).

Toutefois, la création de la couverture maladie universelle (CMU) par la loi du 27 janvier 1999 a conduit à retirer l'aide médicale générale du champ des compétences départementales au profit de l'État.

Cette prépondérance des dépenses sociales consolide le rôle du département en ce domaine, mais renforce également sa sensibilité aux évolutions structurelles de la population (vieillesse) et à celle de la conjoncture économique, avec une tendance à l'accroissement des dépenses de nature sociale en phase de récession économique.

● **La voirie**

Le réseau routier départemental est beaucoup plus important que celui de l'État (11 800 km de routes nationales et autoroutes non concédées) avec environ 378 000 km, dont 18 000 km d'anciennes routes nationales transférées en vertu de la loi du 13 août 2004 (acte II décentralisation). Il convient d'entretenir ce réseau, de le remettre en état, d'aménager des voies rapides, des déviations, etc. En 2010, les transferts de personnels des routes nationales reclassés dans la voirie départementale, ainsi que le reclassement des personnels du domaine public fluvial et des ports maritimes ont été finalisés. Par ailleurs, depuis le 1^{er} janvier 2011, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, les départements se sont vus transférer les parcs de l'équipement et la gestion des ouvriers des parcs et ateliers (31 parcs de l'équipement ont été transférés aux départements au 1^{er} janvier 2010, les 68 restants ont été transférés au 1^{er} janvier 2011). Les dépenses sont supportées pour l'essentiel par le budget départemental, avec toutefois le bénéfice de subventions régionales, étatiques voire européennes.

● **L'enseignement**

L'essentiel des dépenses d'enseignement des départements concerne surtout les collèges et, dans une moindre mesure, les transports scolaires depuis la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

S'agissant des collèges, les charges correspondent à celles de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement, sauf les dépenses pédagogiques et du seul personnel enseignant qui relèvent de l'État, depuis que la loi du 13 août 2004 confie au département le recrutement et la gestion des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) assurant leurs missions dans ces établissements d'enseignement du second degré.

Quant aux transports scolaires, l'organisation et le fonctionnement incombent désormais aux régions et non plus aux départements, hormis les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui demeurent à la charge des départements.

● **Les services départementaux d'incendie et de secours**

Le financement des services d'incendie et de secours constitue un poste important pour les départements. La dépense des SDIS a connu une « forte augmentation depuis 2002, passant de 3,24 Md€ en 2002 à 5,39 Md€ en 2021, deux périodes pouvant être distinguées : de 2002 à 2011, les dépenses ont progressé de plus de 50 % ; puis de 10 % entre 2011 et 2021. Cette progression globale de la dépense des SDIS peut être comparée à celle du bloc communal (+ 48 % entre 2003 et 2020) et à celle des départements (+ 63 %). Même si elles s'inscrivent dans des cadres très différents, les dépenses de la police nationale (+ 37 %), de la gendarmerie (+ 24 %) et de la sécurité civile ont progressé sur des rythmes voisins entre 2006 et 2020.

Cette évolution résulte principalement de la croissance des dépenses de fonctionnement (83,5 % des dépenses totales en 2021), et à l'intérieur de celles-ci, des dépenses de personnel qui représentaient 69 % des dépenses de fonctionnement en 2002, atteignant 83 % en 2021. La progression des dépenses de personnel s'explique :

- par une augmentation des effectifs permanents depuis 2002 : + 10 000 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) (41 156 en 2021) ; + 3 760 personnels administratifs (11 406 en 2021) ;
- plus largement par l'augmentation des rémunérations des SPP et autres agents permanents, notamment à l'occasion de la revalorisation de la filière de 2012 et celle de la prime de feu, en 2020. Parallèlement, le taux de base d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) a été revalorisé de 20 %, sans peser de façon comparable sur les dépenses des SDIS.

La dépense des SDIS par habitant, en moyenne nationale à 83 €, est inférieure à 65 € dans 10 départements et supérieure à 95 € dans 16 départements ; elle illustre la diversité des situations liées à l'histoire, au nombre de centres de secours, à l'organisation des gardes, à la professionnalisation des effectifs, etc ».

(source : Le financement des services d'incendie et de secours : réalisations — défis — perspectives, Rapport de l'Inspection Générale de l'administration n° 22015-r, octobre 2022).

Les dépenses des compétences secondaires

Ces compétences sont nombreuses et inégalement développées selon les départements. On retiendra seulement trois illustrations en matière de dépenses, d'abord avec celle traditionnelle d'aide aux communes, puis celle obligatoire d'aide à l'agriculture, enfin celle facultative d'aide au tourisme.

- Lorsque l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 dispose que « *le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences* » (devenu art. L. 3233-1 du CGCT), il confirme en termes généraux une action engagée de longue date par cette collectivité au profit des petites communes rurales en leur accordant des aides financières pour la réalisation de leurs équipements publics. Sous la forme de subventions ou de prêts, ces aides relèvent de programmes ou de fonds départementaux d'équipement prévoyant les conditions et modalités d'attribution.
- La loi du 7 janvier 1983, dans ses articles 31 et 32, confie au département de nouvelles compétences à portée financière pour l'aide à l'agriculture. Il s'agit, en premier lieu, d'établir un programme d'aide à l'équipement rural en prenant en compte les priorités définies par les communes ou les chartes intercommunales, d'où la gestion de crédits correspondants pour l'attribution de subventions (CGCT, art. L. 3232-1). Puis, en second lieu, le département prend en charge le coût des opérations d'aménagement foncier rural (ex. : remembrement).
- Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, chaque département a pris des initiatives pour développer une politique du tourisme confiée souvent à un comité départemental du tourisme, dont l'existence a été consacrée par la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Selon l'article 8 de cette loi, ce comité « *contribue à assurer, au niveau du département l'élaboration, la promotion et la commercialisation des produits touristiques* ». Si le conseil général subventionne ce comité, à titre non exclusif, il vient aussi directement apporter son soutien financier à la réalisation d'infrastructures touristiques.

Résumé

Les départements sont chefs de file en matière d'aide sociale, d'autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Ils sont plus particulièrement compétents en matière sociale, avec notamment la gestion de plusieurs prestations sociales nationales (revenu de solidarité active, allocation personnelle d'autonomie...) et d'équipements (maisons de retraite...), d'aménagement (voirie départementale, équipement des zones rurales...), de gestion des collèges (hors rémunération des enseignants) et d'action culturelle et sportive (bibliothèques départementales...).

2B3. Les dépenses régionales

La définition des compétences de la région a fait l'objet de plusieurs dispositions qui se sont ajoutées au fil du temps, ce qui ne contribue guère à une claire appréhension de ces compétences. Le droit positif est représenté par deux dispositions, l'article L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 4221-1 du même code, avec le passage d'une compétence générale à une compétence spécialisée et l'institution de dispositions particulières et contraignantes en matière financière.

La lutte contre le millefeuille territorial a conduit à l'adoption de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Cette loi a décidé de réduire à douze le nombre des régions françaises auxquelles s'ajoute la collectivité territoriale de Corse —, en fusionnant certaines d'entre elles. Dans un contexte de crise des finances publiques, cette réforme a cherché par ce moyen à rendre à la fois moins coûteuses et plus efficaces les nouvelles régions.

Il faut dire que les budgets des régions ont crû fortement depuis vingt ans, triplant, en moyenne, suite au transfert de la gestion des trains express régionaux (TER) en 2002, des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) des lycées et de la formation professionnelle en 2004. Dans chaque région française, l'addition des budgets des conseils généraux est toujours supérieure au budget du conseil régional ou des principales agglomérations. Le redécoupage territorial vise aussi à rapprocher les nouvelles régions des standards européens où les budgets des « régions » (communautés espagnoles, parlements régionaux britanniques, ...) sont de 10 à 12 fois supérieurs aux budgets des régions françaises.

Jusqu'en 1982 ces dépenses progressaient faiblement ; il s'agissait essentiellement de dépenses d'investissement au titre du développement économique. Cette vocation initiale de l'EPR demeure aujourd'hui de manière privilégiée pour les régions devenues collectivités territoriales.

Avec la décentralisation et les transferts de compétences, on a assisté à une croissance des dépenses de fonctionnement (pratiquement interdites auparavant) couplée avec un développement de dépenses d'investissement direct principalement dans les domaines de compétence relevant du développement social et des transports collectifs d'intérêt régional.

Le budget de la région est un budget d'intervention :

- plus de 80 % des dépenses de fonctionnement sont en effet des dépenses d'intervention (surtout l'exploitation des lignes ferroviaires, les charges des établissements publics locaux d'enseignement, les dépenses d'apprentissage) ;
- plus de 80 % des dépenses d'investissement correspondent surtout aux subventions versées (pour plus de 50 % : essentiellement les transports ferroviaires, les télécommunications, l'action économique...) et aux investissements directs (pour plus de 30 % : essentiellement les équipements des lycées et autres établissements scolaires).

Au titre du développement économique

L'article L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié à plusieurs reprises, dispose, dans un premier alinéa général, que la région a pour mission, dans le respect des compétences des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État, de « **contribuer au développement économique, social et culturel de la région** ». Suit une longue énumération (les lois successives en ajoutant au fur et à mesure) d'items relatifs à ce que la région peut faire, l'attribution d'une compétence spécialisée conduisant inévitablement à de longues énumérations.

Les dépenses s'agissant du développement économique se présentent surtout sous forme de subventions en capital au bénéfice des entreprises privées et d'autres collectivités publiques.

Selon l'article L. 1511-1 du CGCT « *la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique* » en disposant d'une compétence exclusive, comme nous l'avons déjà évoqué, pour l'octroi de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables à taux nul ou à des conditions préférentielles. Ce poste de dépenses reste prioritaire venant au second rang dans la répartition du montant total des subventions.

Quant aux aides aux autres collectivités publiques, liées ou non aux contrats de projets conclus avec l'État ou à d'autres conventions, elles intéressent aussi bien l'État que les départements, les communes et leurs groupements. C'est surtout pour la réalisation d'infrastructures facilitant le développement économique que ces aides sont accordées, par exemple dans le cas d'une zone artisanale.

Au titre de l'aménagement du territoire

La politique d'aménagement du territoire demeure en partie de la compétence de l'État mais a été largement décentralisée au profit de la région.

La région est chargée d'élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. Depuis 2015, elle doit adopter et mettre en œuvre un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) (précédemment, en vertu de la loi du 13 août 2004 il s'agissait du schéma régional de développement économique).

Ce schéma élaboré par la région définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire.

Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aide aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein. Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes. Il peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, et les EPCI à fiscalité propre. Il fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique, avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

Au titre du développement social et de la formation

Sous cette appellation, il s'agit de dépenses directes, d'une part, en matière d'enseignement, et, d'autre part, en matière de formation et d'insertion professionnelle.

- Depuis le 1^{er} janvier 1986, la région assure la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement des lycées et des établissements d'éducation spéciale, à l'exception des dépenses pédagogiques et des dépenses des personnels enseignants à la charge de l'État, avec la même situation que les départements pour les personnels techniciens, ouvriers et de service assurant leurs missions dans les établissements précités. En raison de la croissance des effectifs scolarisés et de l'état insuffisant du parc immobilier transféré, la progression des dépenses d'équipement des lycées a été immédiatement spectaculaire : plus de 42% de l'ensemble des dépenses d'investissement des régions en 1990. Quant aux dépenses de fonctionnement bénéficiant à ces EPLE, elles représentent le quart de l'ensemble des dépenses de fonctionnement de la région.
- Bien que la région dispose d'une compétence de droit commun pour « *la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue* » depuis le 1^{er} juin 1983, l'importance des compétences d'attribution conservées par l'État notamment au titre de priorités nationales a longtemps limité ses capacités d'action et du même coup le montant des dépenses en ce domaine.

Les Fonds régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage (issus de la première loi de transfert de compétences) assurent essentiellement les coûts d'entretien et les frais de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) créés par voie de conventions conclues entre leurs gestionnaires et le président du conseil régional.

Jusqu'à la loi du 13 août 2004, l'élargissement à plusieurs reprises des compétences régionales ne réduisait pas considérablement le rôle de l'État. Désormais, à la suite de ce texte, en vertu de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, « *la région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle (et) organise des actions destinées à répondre* » à ces besoins qu'elle finance. De plus, « *les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur* » (C. travail, art. L. 118-7).

En 2010, ont été finalisés plusieurs transferts de personnels aux régions : transfert, pour la Corse, des agents des personnels des routes nationales, et transfert aux régions des personnels des lycées maritimes.

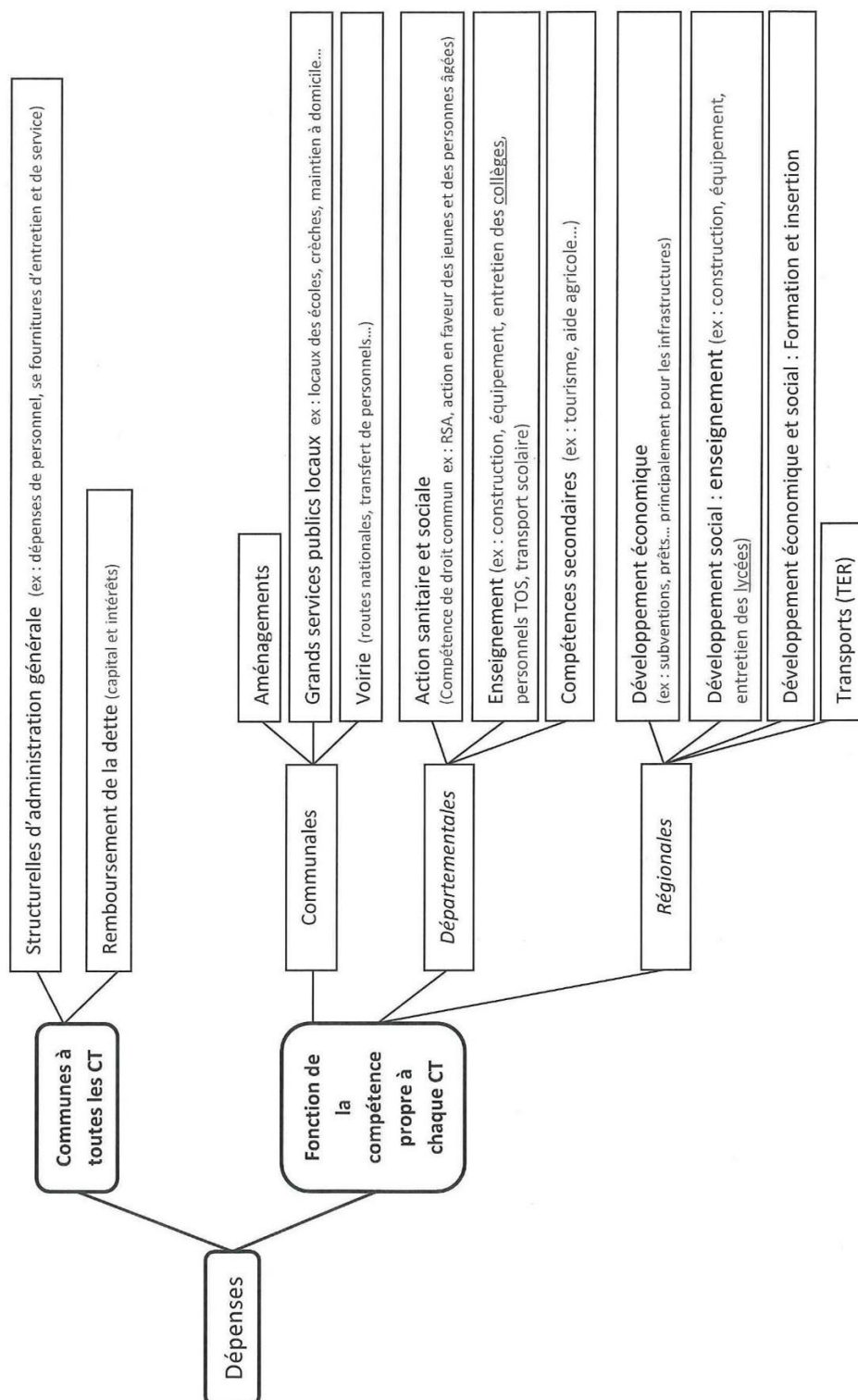
Au titre des transports collectifs d'intérêt régional

Depuis le 1^{er} janvier 2002, les transports ferroviaires de voyageurs des TER (trains express régionaux) sont pris en charge par les régions avec une compensation financière de l'État sur la base d'une convention conclue avec la SNCF et chaque région pour prendre en compte l'exploitation des services transférés, le renouvellement du parc de matériel roulant et la compensation des tarifs sociaux (CGCT, art. L. 1614-8-1). Cette contribution étatique ne couvrant pas tous les besoins, en particulier d'investissement, les régions la complètent pour des montants en général élevés au point de représenter souvent leur second poste budgétaire après celui de l'enseignement.

Résumé

La région est responsable de la définition des orientations en matière de développement économique ; elle élabore le « *schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires* » ainsi que le « *plan régional de prévention et de gestion des déchets* » ; elle est responsable de la gestion des services non urbains de transport, avec notamment les trains express régionaux (TER), des lycées (hors rémunération des enseignants) et de la formation professionnelle continue et en apprentissage ; elle exerce également des compétences en matière de gestion des ports et aéroports régionaux et de protection du patrimoine.

Schéma de synthèse des dépenses locales





À retenir

C'est à un double titre que la liberté d'action des collectivités territoriales en matière de dépenses est juridiquement limitée. D'abord, elles doivent inscrire au budget les dépenses obligatoires qui correspondent à celles nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et à celles désignées expressément par la loi (cas des dépenses de personnel), faute de quoi interviennent les procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office permettant au préfet de pallier les défaillances locales. Ensuite, toute dépense facultative doit strictement répondre à un intérêt public local, sans exclure pour certaines selon leur objet ou leur montant le respect de règles de fond (notamment pour les aides aux entreprises privées) ou des procédures de passation des marchés publics.

Dans le cadre juridique ainsi défini, on constate que l'affectation des dépenses révèle, d'une part, des charges communes à toutes les collectivités locales au titre de l'administration générale et de la dette, et, d'autre part, la mise en œuvre des compétences propres à chaque catégorie de collectivité locale. Alors que les dépenses communales relèvent de l'aménagement et de la gestion de grands services publics, celles des départements englobent la voirie, l'action sanitaire et sociale, les collèges, l'aide aux communes, au tourisme, etc., tandis que celles des régions se concentrent sur le développement économique et social et les transports ferroviaires de voyageurs.



MOTS-CLÉS

Astreinte — Bonification d'intérêt — Dette — Équilibre réel — Frais financiers — Garantie d'emprunt — Inscription d'office — Mandatement d'office.

CHAPITRE 2. Les recettes

Leur extrême diversité n'est pas synonyme de maîtrise systématique par les collectivités locales : on se rapproche plus ou moins d'une telle maîtrise selon la nature des ressources (propres et externes).

Parmi les recettes locales, la place des recettes provenant de l'État dans le financement des collectivités territoriales est désormais majoritaire.



En 2022, les collectivités territoriales ont bénéficié de la hausse du produit de la fiscalité, la baisse des impôts locaux étant plus que compensée par l'augmentation des autres impôts et taxes, notamment de TVA, et d'une forte progression des recettes tarifaires et domaniales. La poussée de l'inflation (+ 5,2 % en 2022 contre + 1,6 % en 2021) a eu des conséquences favorables sur les recettes des collectivités territoriales, grâce notamment au dynamisme de la TVA perçue par les CT à hauteur d'un cinquième depuis 2021.

1. Les ressources propres

La notion de ressources propres suppose que soient remplies deux conditions théoriques :

- l'une d'ordre physique, avec l'existence d'un lien territorial entre l'origine de la ressource et la collectivité locale bénéficiaire du produit de celle-ci ; la ressource est localisée ;
- l'autre d'ordre juridique, avec l'existence d'une maîtrise complète des autorités locales sur la ressource, c'est-à-dire avec la liberté de pouvoir la créer, d'en définir le champ d'application, l'assiette, le taux, et d'en assurer le recouvrement.

Or, en réalité, cette seconde condition n'est jamais totalement remplie : des restrictions existent à des degrés variés selon la nature des ressources :

- pour les ressources tirées de la fiscalité, la possibilité de conduire une politique fiscale reste assez encadrée, alors qu'il s'agit des ressources majeures par leur montant pour toutes les collectivités ;
- à l'inverse, les ressources tirées de la gestion du patrimoine et des services permettent de mieux développer une politique volontariste mais pour des montants souvent assez réduits.

Il faut signaler que la LO n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales retient une conception très large des ressources propres qui figure à l'article L. O. 1114-2 CGCT en ces termes : « *Au sens de l'article 72-2 de la Const., les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs* ». Ainsi, cette définition range dans les ressources propres des collectivités territoriales non seulement leurs impôts locaux mais encore tout impôt national dont une partie du produit leur est affectée.

1A. La fiscalité locale

Il existe de nombreuses ressources fiscales avec une diversification accentuée à la suite des transferts de compétences.

Bien que qualifiée de locale cette fiscalité est mise en œuvre par les administrations d'État. Le Parlement fixe en effet les règles générales d'assiette et de recouvrement de cette imposition.

Toutefois, les collectivités territoriales disposent d'une certaine latitude pour fixer le montant global de leur fiscalité locale et peuvent même influencer, parfois, sur la détermination des bases d'imposition.

La composition des recettes des collectivités a connu une profonde transformation en 2021 : suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales ; suppression de la part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions et diminution de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels soumis à la contribution foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties,

dans le cadre de la réforme des impôts de production. À la suite de ces réformes, les impôts qui ne proviennent pas de transferts de fiscalité de l'État ne représentent plus que 31,5% des produits réels de fonctionnement des collectivités en 2022, contre 45,7% en 2019 (- 14,2 points).

Afin de compenser l'incidence sur leurs recettes de la suppression de la taxe d'habitation et de la part de la CVAE perçue par les régions, les collectivités bénéficient depuis 2021 de l'affectation de nouvelles fractions de TVA, au-delà de celle qui compense depuis 2018 la suppression de la DGF des régions. La TVA est ainsi devenue une recette majeure des collectivités, dont elle représente 16,8% des produits réels de fonctionnement en 2022, contre 1,9% en 2019. À titre principal, la hausse du produit de la fiscalité en 2022 (+ 8,0 Md€, soit + 5,2% en euros courants ou + 5,5% à périmètre constant) traduit le dynamisme des recettes de TVA.

1A1. Les taxes directes locales

Les taxes directes locales remontent à la Révolution française avec une évolution tardive et lente qui a débouché sur un régime actuel assez insatisfaisant, lequel est à l'origine de perspectives et de tentatives de règlement d'une crise de la fiscalité directe locale devenue chronique.

Les taxes directes locales sont nées à l'époque révolutionnaire.

Sous l'Ancien Régime les impôts étaient principalement indirects (aides, traite, gabelle...). La Révolution, cherchant à faire œuvre de justice et à réagir contre les abus de la « ferme générale » a tenté de remplacer ces impôts honnis par la population par des impôts directs communs à l'État et aux collectivités locales :

- contribution foncière (23 nov. et 1^{er} déc. 1790) ;
- patente (Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 ; ancêtre de la taxe professionnelle) ;
- contribution personnelle mobilière (13 janvier et 18 février 1791 ; ancêtre de la taxe d'habitation) ;
- et à partir de 1798, impôt sur les portes et les fenêtres (supprimé après la Première Guerre mondiale).

Ainsi, jusqu'à la réforme Caillaux (inventeur de l'impôt sur le revenu en France), les quatre taxes directes locales étaient communes à l'État et aux collectivités territoriales. Ces taxes étaient issues d'impôts directs d'État.

Au XIX^e siècle ces impôts connurent un prolongement local : des centimes additionnels (correspondant à des centièmes) aux impôts d'État étaient votés par les CT. Chaque centime additionnel représentant le centième de l'impôt d'État perçu sur le territoire de la collectivité, autant de centimes étant ainsi votés qu'il était nécessaire pour abonder le budget de la collectivité.

Ce système était celui des « principaux fictifs » qui n'a été supprimé qu'au début des années 1970 avec l'instauration des impôts suivants :

- taxe professionnelle, qui a succédé en 1975 à la patente ;
- taxe d'habitation qui a succédé en 1973 à la contribution mobilière ;
- taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qui ont succédé en 1973 aux contributions du même nom.

Les lois de 1914 et 1917 introduisant l'impôt sur le revenu en France ont posé le principe de la suppression des impôts directs d'État précédemment cités.

Mais, la suppression des contributions en tant qu'impôts d'État aurait dû faire disparaître le principal c'est-à-dire la base à partir de laquelle le montant de l'impôt local était calculé. Or, il n'en fut rien ! On continua donc à voter des centimes additionnels sur un principal devenu fictif (= système du principal fictif).

Ce système n'était pas satisfaisant pour plusieurs raisons :

- les impôts étaient de répartition alors que les impôts modernes sont de quotité ;
- vieillissement des bases... qui reposaient sur des signes extérieurs peu en rapport avec les capacités contributives des redevables ;
- inégalités entre collectivités ;
- inadaptation à l'évolution de l'économie.

D'où la nécessité d'une réforme.

Une première grande réforme a été réalisée par l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il s'agissait plutôt d'un toilettage de l'existant qu'un véritable bouleversement (maintien des impôts existant avec nouvelles appellations). Cette réforme ne fut mise en place qu'avec les lois des 31 décembre 1973, et 18 juillet 1974 (Taxe foncière et TH) et 29 juillet 1975 (Tp). Une seconde grande réforme est intervenue avec la loi de finances pour 2010 en supprimant la principale recette fiscale directe locale : la taxe professionnelle.

Les années 2020 sont marquées par la suppression d'une partie de la fiscalité traditionnelle locale issue de la révolution française et leur remplacement par des quotes-parts d'impôts nationaux, dont principalement la TVA.

La taxe foncière sur les propriétés bâties

Depuis le 1^{er} janvier 1974, la taxe foncière sur les propriétés bâties a remplacé la vieille contribution foncière instituée en 1790 et qui n'était elle-même qu'une transformation des tailles et des vingtièmes de l'Ancien Régime.

Perçue, au profit des communes, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due chaque année, au 1^{er} janvier, par tout propriétaire ou usufruitier de constructions fixées au sol. Les parts de TFPB qui revenaient aux départements et aux EPCI sont supprimées depuis le 1^{er} janvier 2021. Les communes ont récupéré la totalité de la TFPB (dont le produit était préalablement réparti entre Département et EPCI) en compensation de la perte du produit de la taxe d'habitation supprimée pour les résidences principales. En compensation de la perte du produit de la TFPB, les départements et EPCI à fiscalité propre se sont vus transférer une quote-part de TVA.

Sont imposables toutes les propriétés bâties sises en France, les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, les ouvrages d'art (viaducs, ponts) et voies de communication, les sols des bâtiments, les terrains employés à un usage industriel ou commercial ou utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle. Par extension, les bateaux aménagés utilisés en point fixe sont également imposables à la TFPB.

Toutefois un nombre important d'exceptions ont été fixées, elles sont tantôt permanentes, tantôt temporaires.

Au titre des **exceptions permanentes** (art. 1382, 1382 B, 1382 C CGI) on trouve :

- les propriétés publiques affectées à un service public et non productif de revenus, c'est-à-dire ne produisant pas de recettes supérieures aux dépenses correspondantes (ex. : bâtiments scolaires) ;
- les immeubles du patrimoine universitaire confiés à des sociétés de projet ;
- les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable ;
- les édifices du culte ;
- les hôtels des ambassades ;
- les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole (granges, hangars, écuries, greniers...) ;
- les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et séchoirs ;
- les habitations principales des personnes de plus de 65 ans non imposables à l'IR ou titulaires de l'allocation adulte handicapé, ou de l'allocation complémentaire du fonds national de solidarité.

Au titre des **exceptions temporaires** (art. 1383 à 1387 CGI) on trouve :

- les constructions nouvelles d'habitation pendant deux ans après leur achèvement sauf délibération contraire de la commune ;
- les locaux non affectés à l'habitation (depuis le 1^{er} janvier 1992) pendant deux ans pour la part départementale ;
- les logements HLM et logements à usage locatif financés par des prêts locatifs aidés pendant 15 ans après achèvement.

Par ailleurs, sous certaines conditions, sont dégrevés de la taxe pour leur résidence principale, les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, ainsi que les invalides percevant l'allocation aux handicapés, non assujettis à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'ils vivent seuls ou avec leur conjoint ou avec des personnes remplissant les mêmes conditions de revenu (art. 1390 et 1381 CGI).

La base d'imposition est fixée à 50% de la **valeur locative cadastrale** — en raison des frais de gestion d'entretien et d'amortissement — appréhendée par comparaison avec des locaux de référence, en fonction de la nature, de la qualité et de la localisation des biens.

Pour obtenir le montant de la cotisation est appliqué à cette assiette le taux voté par chaque collectivité.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties

Depuis le 1^{er} janvier 2011, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est un impôt direct perçu au profit des communes et des groupements de communes à fiscalité propre. Les parts régionale et départementale de la TFPNB ont été définitivement supprimées au 1^{er} janvier 2011 après avoir été très largement diminuées entre 1993 et 1996.

Elle est due chaque année, au 1^{er} janvier, par les propriétaires de terres et terrains de toute nature non recouverte de construction situés en France. Il s'agit principalement de terres agricoles : prés, prairies, vergers, vignes, bois, lacs, jardins, terrains à bâtir, etc.

Un certain nombre de propriétés sont exonérées de TFPNB à titre permanent ou temporaire. Au titre des **exonérations permanentes**, on trouve :

- les propriétés de l'État, des départements, des régions, des communes et de certains organismes affectées à un service public et non productif de revenus ;
- les voies publiques (y compris les autoroutes à péage) ;
- les fleuves et rivières navigables et flottables ;
- les sols et terrains passibles de la TFPB ;
- les terres agricoles, pour les parts communale et intercommunale de la TFPNB à concurrence de 20 %. Cette exonération est compensée par une hausse de la DGF (L. fin. pour 2006, art. 13). La conséquence directe de cette exonération est une décroissance de 16,8 % de l'évolution des bases nettes imposables.

Au titre des **exonérations temporaires**, on trouve :

les terrains faisant l'objet d'une mise en valeur : exonération pour les terrainsensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les 30 premières années du semis, de la plantation ou de la replantation (depuis le 1^{er} janvier 2002 : 10 ans pour les peupleraies ; 50 ans pour les feuillus et bois autres que les bois résineux).

Un certain nombre de **dégrèvements spéciaux** ont également été prévus en cas :

- de disparition du bien imposable par suite d'un événement exceptionnel (ex : avalanche, etc.) ;
- de pertes de recettes par suite de grêle, gelée, inondation, pertes de bétail par suite d'épizootie...

À ces dégrèvements spéciaux peuvent s'ajouter des dégrèvements temporaires à concurrence de 50 % pour la taxe afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation ou des prêts spéciaux à moyen terme pour les jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1^{er} janvier 1995 (art. R. 343-9 à R. 343-12 ; R. 343-13 à 343-16 Code rural). Ce dispositif s'applique également aux jeunes agriculteurs, installés à compter du 1^{er} janvier 2001, qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation (art. L. 311-3 et L. 341-1 Code rural).

La **base d'imposition** de la TFPNB est fixée à 80 % de la **valeur locative cadastrale** de la parcelle, obtenue par classement des terrains en 13 catégories auxquelles on affecte une valeur locative théoriquement représentative du marché local. L'absence d'actualisation de la valeur locative contribue à l'inégalité entre les contribuables et pénalise les collectivités territoriales dans la mesure où les évaluations cadastrales conditionnent la répartition des concours financiers de l'État entre elles.

Le redevable de la taxe est le propriétaire de la parcelle au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

En raison de la nouvelle répartition de la TFPNB depuis le 1^{er} janvier 2011, une taxe additionnelle à la TFPNB, qui vient en remplacement des anciennes parts régionale et départementale de TFPNB, a été créée et attribuée aux communes et/ou EPCI. Cette taxe établie d'après la valeur locative cadastrale et acquittée par le redevable de la TFPNB, concerne les carrières, ardoisières, sablières, tourbières, terrains à bâtir, rues privées, terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau, chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ainsi que les sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

À noter

La révision de la valeur locative cadastrale

Le « Comité Balladur » estimait que la modernisation de la fiscalité directe locale passait avant tout par l'actualisation et la modernisation des bases foncières.

La 4^e loi de finances rectificatives pour 2010 modifie – enfin ! – les règles de calcul de la **valeur locative cadastrale** des locaux professionnels, qui sert de base aux impôts directs locaux.

Cette valeur est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de **1970 pour les propriétés bâties** et de celui de **1961 pour les propriétés non bâties**. Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, les articles du code général des impôts (art. 1516 et 1518) prévoient :

- chaque année, une revalorisation ;
- tous les trois ans, une actualisation ;
- tous les six ans, une révision générale.

Or aucune révision générale effective des valeurs locatives n'est intervenue depuis 1970 (la précédente révision générale, signe de l'extrême difficulté de l'exercice, remontait à 1943), et leur dernière actualisation remonte à 1980. Depuis 1981, les valeurs sont seulement revalorisées, chaque année, en loi de finances.

La dernière tentative de révision générale des valeurs locatives cadastrales a été engagée par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990.

En application de ce texte, un travail d'ampleur a été mené, achevé en juin 1992 : l'évaluation des propriétés bâties a concerné quelque 35 millions de locaux. Cependant, alors qu'il était prévu qu'une loi ultérieure, fixerait les modalités de prise en compte de ces nouvelles valeurs locative cadastrale, cette mise en application est restée lettre morte.

De la sorte, pour les propriétés bâties, depuis 1980, c'est la valeur locative actualisée au 1^{er} janvier 1978 qui est retenue pour les impositions directes locales.

La 4^e loi de finances rectificatives pour 2010 **révise**, à compter du **1^{er} janvier 2012, la valeur locative des seuls locaux professionnels**. Tous les propriétaires de locaux professionnels ont été invités à souscrire une déclaration (n° 6660-Rev) par local. Cette obligation porte sur la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la consistance et l'occupation de chaque propriété ainsi que le montant du loyer annuel. Ceci permet d'établir de nouvelles valeurs locatives pour permettre le calcul des impôts locaux à partir de 2016.

Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2012, la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en trois étapes comprenant :

- le rattachement du local à une catégorie de locaux professionnels selon sa destination ou son utilisation effective ;
- le calcul de la surface pondérée du local (obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives) ;
- l'application à la surface pondérée du local du tarif au m² fixé pour sa catégorie dans son secteur géographique.

Toutefois, cette nouvelle détermination de la valeur locative est effectuée par étapes et se limite, dans un premier temps, aux **locaux commerciaux** (soit **3 millions de locaux**). Il aurait en effet été, en pratique, impossible de mener une réforme d'une telle ampleur en une seule fois (ce qui aurait impliqué de faire une enquête sur pas moins de 33 à 35 millions de locaux).

L'initiative de la révision de la valeur locative doit être saluée tant elle contribue à renforcer la justice fiscale entre les contribuables et à faire reposer les impôts locaux sur des bases solides et équitables. Cette réforme était urgente et attendue depuis de nombreuses années.

À l'instar de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels engagée en 2011, la loi de finances rectificative pour 2013 (L. n° 2013-1279 du 29 déc. 2013) avait prévu l'expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile dans cinq départements (Charente-Maritime, Orne, Paris, Nord et Val-de-Marne). Il s'agissait de connaître les valeurs actuelles du marché locatif et de mesurer les écarts avec les valeurs locatives actuelles, qui datent de 1970. La valeur locative de chaque habitation se trouve déterminée en fonction de l'état du marché locatif et tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété considérée. À l'issue de cette phase de test, une révision générale devait être engagée avec, très certainement, un mécanisme de lissage pour atténuer les effets tant en termes de fiscalité qu'en termes de finances publiques. Face aux difficultés de mise en œuvre qu'a suscité cette réforme son ajournement a été consacré en 2016.

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires

La suppression définitive de la TH sur la résidence principale pour tous les contribuables est effective à partir du 1^{er} janvier 2023 (L. n° 2019-1479 de finances pour 2020, art. 16). La taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas, en revanche, supprimée. On parle de THrs : taxe d'habitation sur les résidences secondaires. À compter de 2023, elle doit évoluer comme les taux de taxes foncières et, le cas échéant, celui de la CFE.

Afin de compenser pour les communes la suppression de la TH, le législateur leur a transféré la part de TFPB précédemment perçue par les départements (sans perte de recettes à ce titre par les communes). Les départements et les EPCI à fiscalité propre se sont vus alloués en compensation une quote-part de TVA.

La TH est due par toute personne propriétaire d'une maison secondaire qui n'est ni louée à titre onéreux ni occupée à titre gratuit par un tiers.

La base d'imposition correspond à la valeur locative totale des locaux d'habitation et de leurs dépendances (garages, terrains de jeux, caves, jardins d'agrément). Cette base d'imposition est diminuée de plusieurs types d'abattements :

- **abattement obligatoire** pour charges de famille : 10% pour chacune des deux premières personnes à charge et 15% pour chaque personne supplémentaire, les conseils pouvant majorer ces taux de 5 à 10 points ;
- **abattement facultatif général** à la base à la discrétion des conseils sans condition préalable à hauteur de 5, 10, ou 20% (La loi de finances pour 2016 accorde un abattement de 20%, et non plus de 10%, de la valeur locative cadastrale aux personnes en situation de handicap) ;
- **abattement facultatif** spécial à la base réservé aux contribuables non imposés à l'IR et dont la valeur locative de leur résidence principale est inférieure à 130% de la valeur locative locale moyenne. Ce pourcentage est majoré de 10 points par personne à charge. Sur décision des assemblées délibérantes, le taux d'abattement est de 5, 10, ou 15%.

Le **montant** de la TH est obtenu en multipliant la valeur locative réduite par les abattements, par les taux d'imposition arrêtés par les collectivités territoriales.

La loi de finances pour 2006 a institué une taxe annuelle d'habitation pour les résidences mobiles terrestres. Le législateur a visé ainsi les caravanes et maisons mobiles qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation (25 €/m², avec les mêmes exonérations que pour la TH). Le produit de la taxe est affecté, par le préfet dans le département, aux collectivités territoriales et à leurs groupements au prorata de leurs dépenses engagées pour l'aménagement, la maintenance et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage prévues par la loi du 5 juillet 2002 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Reportée au 1^{er} janvier 2010, l'application de cette taxe pose problème en raison :

- du fait générateur de la taxe établi au 1^{er} janvier de l'année mais avec la difficulté de situer ces résidences rétroactivement pour savoir dans quelle commune imposer la résidence ;
- du tarif fixé proportionnellement à la surface (25 euros par mètre carré) mais avec la difficulté en pratique de contrôler cette surface ;
- de la complexité des contrôles par l'administration fiscale.

La TH est l'un des impôts locaux les plus contestés dans la mesure où elle frappe un plus grand nombre de contribuables que ceux soumis à l'impôt sur le revenu (20 millions d'occupants de résidences principales ou secondaires) sans être, à la différence de l'impôt sur le revenu, un impôt progressif. En ne tenant pas compte des revenus des assujettis, elle pénalise notamment les familles nombreuses à revenus modestes qui occupent des logements d'assez grande surface.

Répartition taxe d'habitation / taxes foncières au 1^{er} janvier 2023

	THrs (uniquement pour les résidences secondaires)	TFPB	TFPNB	Taxe additionnelle à TFPNB
Commune	X	X	X	X
EPCI	néant	X	X	X
Département	néant	néant	néant	néant
Région	néant	néant	néant	néant

THrs : taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties ; TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1A2. Les contours du périmètre fiscal des EPCI

À noter

L'article 1379-0 bis du CGI détermine les régimes fiscaux des EPCI depuis la disparition de la taxe professionnelle et la nouvelle répartition des taxes foncières et d'habitation intervenue depuis le 1^{er} janvier 2011.

Ainsi les **EPCI à fiscalité mixte** (art. 1379-0 bis I CGI) à savoir les communautés urbaines, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes issues de communautés de villes ainsi que celles dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, de même que les communautés et syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent de plein droit une fraction de la TH (l'ancienne part départementale) ainsi qu'une fraction de la TFPB (l'ancienne part régionale) de même que la totalité du produit de la taxe additionnelle à la TFPNB (qui vient en remplacement des anciennes parts régionale et départementale de TFPNB) dans la mesure où les EPCI sont substitués à l'ensemble des communes membres pour la perception de cette taxe (art. 1609 nonies C CGI). Il ressort de cette répartition que les communes membres des nouveaux EPCI à fiscalité mixte ne perçoivent que leurs fractions traditionnelles de TH et de taxes foncières, l'ancienne part départementale de TH et celle, régionale, de TFPB de même que les deux parts – départementale et régionale – de TFPNB étant perçues par l'EPCI par l'intermédiaire de la taxe additionnelle à la TFPNB pour les deux dernières.

Les **EPCI à fiscalité additionnelle** (art. 1379-0 bis II CGI), qui regroupent les communautés urbaines ayant rejeté le régime de la TPU avant 2002 (trois communautés urbaines entrent dans cette catégorie : la CU d'Alençon, celle de Cherbourg et Le Mans Métropole) et les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception des communautés de communes issues des communautés de villes, continuent d'appliquer, depuis le 1^{er} janvier 2011, une règle de proportionnalité pour le partage entre eux et les communes membres des recettes fiscales nouvelles ou transférées. Ainsi, l'EPCI et les communes se partagent la part départementale de TH et celle régionale de TFPB. La taxe additionnelle à la TFPNB, transfert des parts régionale et départementale de TFPNB, est quant à elle exclusivement perçue par l'EPCI dès lors qu'il dispose d'une fiscalité propre (art. 1379-0 bis V CGI).

Les **syndicats de communes ou syndicats mixtes** peuvent lever sur les quatre principales taxes (TH, TFPB, TFPNB et CFE), en remplacement de tout ou partie des contributions communales, une fiscalité additionnelle (art. 1609 quater CGI).

Il convient de noter qu'une **commune isolée, n'appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre**, perçoit depuis le 1^{er} janvier 2011, la totalité de la TH et de la TFPNB ainsi que sa part de TFPB, l'autre part restant affectée au département (art. 1379 CGI). Elle perçoit également une nouvelle taxe additionnelle à la TFPNB (art. 1519 I CGI) venant en remplacement des anciennes parts régionale et départementale de la TFPNB.

La contribution économique territoriale (CET)

L'année 2011 a été celle de l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales : elles perçoivent le produit de la nouvelle contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et jusqu'au 31 décembre 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui est perçue en 2023 au profit de l'État et supprimée en 2024.

≡ Une imposition composite

Après la suppression de la taxe professionnelle, la contribution économique territoriale (CET) n'est plus le principal impôt direct local qui est désormais la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La CET est composée de **deux cotisations** :

- une **cotisation foncière des entreprises (CFE)** ;
- une **cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)**.

Chacune des composantes de la CET est un impôt autonome régi par des règles propres. Ces composantes sont réunies sous un « chapeau » commun.

En outre, dans les premières années, les entreprises dont la charge fiscale est alourdie du fait de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en œuvre du nouveau dispositif, voient leurs pertes écrêtées de manière dégressive.

≡ La cotisation foncière des entreprises (CFE)

La cotisation foncière des entreprises est une imposition perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

L'assiette est calquée sur celle de la taxe foncière ; le taux est localement encadré.

La cotisation foncière des entreprises est un impôt dû chaque année par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

La base d'imposition est principalement constituée des valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière.

Pour la majorité des entreprises, l'assiette de la cotisation foncière est pratiquement la même que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les exonérations du paiement de la CFE correspondent à celles de la TFPB. La CFE s'apparente ainsi à la « taxe d'habitation » des entreprises (elle est assise sur les mêmes bases que la taxe foncière, mais elle est due par les occupants et non par les propriétaires).

À noter

Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux termes des articles 1380 et 1381 du code général des impôts :

- « les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées » ;
- « les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions » ;
- les ouvrages d'art et les voies de communication ;
- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, « même s'ils sont seulement retenus par des amarres » ;
- le « sol des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole » ;
- les « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature » ;
- les « terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclame, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ».

Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté localement.

Montant de CFE

Chiffre d'affaires	Montant de la base minimum
Inférieur ou égal à 10 000 euros	Entre 221 et 526 euros
Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros	Entre 221 et 1 050 euros
Supérieur à 32 600 euros et inférieur ou égal à 100 000 euros	Entre 221 et 2 207 euros
Supérieur à 100 000 euros et inférieur ou égal à 250 000 euros	Entre 221 et 3 679 euros
Supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros	Entre 221 et 5 254 euros
Supérieur à 500 000 euros	Entre 221 et 6 833 euros

Résumé

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : impôt direct perçu à partir de 2011 exclusivement au profit des communes et des EPCI. Elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. La base d'imposition à la CFE est constituée par la valeur locative (diminuée de 30 % pour les établissements industriels) des seuls biens passibles de taxe foncière dont le redevable avait, pour les besoins de sa profession, la disposition au cours d'une période de référence qui est, en règle générale, l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition. Le taux de la cotisation est voté par la commune et/ou l'EPCI.

Source : Le guide statistique de la fiscalité directe locale 2010 – Ministère de l'intérieur

Plusieurs restrictions encadrent le vote des taux de la CFE, de la THrs, TFPB, et TFPNB, ce qui réduit les marges de manœuvre des collectivités territoriales s'agissant du vote des taux des quatre taxes directes locales.

La première restriction concerne la liaison des taux, la seconde le plafonnement des taux.

≡ La liaison des taux de CFE / THrs / TFPB / TFPNB

La loi protège les contribuables de variations trop importantes de taux de fiscalité qui feraient peser la fiscalité davantage sur une catégorie que sur une autre (article 1636 B sexies, et article 1636 B decies du CGI).

Le principe général de la liaison des taux consiste à imposer aux collectivités locales de faire varier de façon parallèle leur taux de TH et les taux des autres impositions frappant les propriétaires et les entreprises.

L'intérêt de la liaison des taux consiste à préserver l'impôt économique (la CFE en l'occurrence) de la tentation de le faire croître plus rapidement que l'impôt pesant sur les habitations secondaires. C'est dans cette perspective qu'a été instauré et maintenu depuis la suppression de la taxe professionnelle le principe de la liaison des taux. Depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, ce principe fait de la TFPB (et non plus de la TH) l'imposition pivot autour de laquelle s'organise la liaison des taux.

» La liaison CFE / THrs

Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre (quel qu'en soit le régime fiscal) doivent :

- soit, 1^{re} hypothèse, faire varier de façon identique tous leurs taux, c'est-à-dire dans une même proportion les taux de la THrs, TFPB, TFPNB et CFE appliqués l'année précédente ;
- soit, 2^e hypothèse, faire varier librement entre eux les taux de la THrs, TFPB, TFPNB et CFE. Seulement, dans cette seconde hypothèse les communes ou EPCI doivent :
 - soit plafonner leur hausse de taux de CFE à hauteur de celle du taux de TH ou de celle du taux moyen pondéré de THrs et des taxes foncières si elle est plus faible ;
 - soit diminuer leur taux de CFE au moins autant que leur taux de THrs ou que leur taux moyen pondéré de THrs et de taxes foncières, si la baisse de celui-ci est plus conséquente, soit diminuer leur taux de CFE autant que la plus importante des diminutions des deux taux précédents (taux de TH et taux moyen pondéré de TH et de taxes foncières) lorsque ceux-ci sont en baisse.

» La liaison TFPNB / TFPB

Le taux de la TFPNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB.

Le plafonnement des taux de CFE / THrs / TFPB / TFPNB

Le principe général du plafonnement consiste à encadrer l'augmentation maximale des taxes. La suppression de la taxe professionnelle et la nouvelle répartition entre la TH et les taxes foncières n'ont pas remis en cause le principe d'un plafonnement des taux des principales taxes directes locales. Les plafonnements communaux sont reconduits et étendus aux EPCI à fiscalité additionnelle tandis que les départements voient aménager leur plafonnement en raison de la suppression des parts de THrs et TFPNB.

- 1^{er} plafonnement

Le taux plafond (c'est-à-dire maximum) de la CFE voté par une commune, un département ou une région est égal à deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes, des départements ou des régions ;

- 2^e plafonnement

Le taux plafond de la THrs et celui des taxes foncières votés par une commune sont égaux à deux fois et demie le taux moyen de chaque taxe constaté l'année précédente soit au niveau de l'ensemble des communes du département soit, au niveau national s'il est plus élevé. Il peut donc y avoir des taux plafonds différents selon les départements.

≡ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises était un impôt assis sur la valeur ajoutée des entreprises tout comme la taxe professionnelle était déjà un impôt assis en partie sur la valeur ajoutée.

La cotisation sur la valeur ajoutée était due par les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exerçaient une activité dont le chiffre d'affaires hors taxe était supérieur à 500 000 €.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises était égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Le barème était progressif en fonction du chiffre d'affaires. Il pouvait atteindre à la création de la CVAE au maximum 1,5 % de la valeur ajoutée, taux ramené à 0,75 % en 2021 et à 0,375 % en 2023 (pour les entreprises ayant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires). Si le produit de cette imposition revenait aux collectivités territoriales, ces dernières ne déterminaient ni l'assiette, ni le taux de cet impôt.

Depuis 2023, les collectivités locales (communes/EPCI et départements) ne perçoivent plus de CVAE, les cotisations de CVAE étant affectées au budget de l'État. En contrepartie, ces collectivités se sont vues attribuer une compensation par l'octroi d'une fraction de TVA.

En 2024, la CVAE est supprimée.

La répartition du produit de la CVAE

	CVAE jusqu'au 31/12/2022	CVAE du 01/01/2023 au 31/12/2023	CVAE à compter du 01/01/2024
Communes et EPCI	26,5 % du produit	Produit affecté à l'État	Suppression
Départements	23,5 % du produit		
Régions	50 % du produit		

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

La loi de finances pour 2010 a institué au profit des départements et régions ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette nouvelle imposition est la conséquence de la suppression de la taxe professionnelle et de la création de la contribution économique territoriale. En raison, en effet, du régime juridique de la CET les entreprises de réseaux (télécommunication, électricité, transport...) bénéficiaient d'un avantage fiscal certain par rapport aux autres entreprises.

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'applique :

- aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique, hydraulique, photovoltaïque ou éolienne ;
- aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
- aux stations radioélectriques (relais téléphoniques) ;
- aux entreprises de transport ferroviaire.

L'imposition forfaitaire est due chaque année par les exploitants au 1^{er} janvier de l'année d'imposition. Un tarif calculé en fonction de chaque type d'installation s'applique.

Pour les départements, le montant des IFER s'élève en 2014 à 259,9 Md€. L'IFER sur les centrales nucléaires ou thermiques à flamme et l'IFER sur les stations radioélectriques sont les deux principales composantes qui alimentent le produit de cet impôt perçu par les départements : elles en représentent en 2014 respectivement 49,7% et 22,2%.

Les régions perçoivent deux IFER d'un montant de 654,6 M€ en 2014 : celle sur les répartiteurs principaux (60,8%) et celle sur le matériel roulant ferroviaire (39,2%).

À noter

Répartition taxes « ménages »/impôts économiques

On entend par **taxes « ménages »** le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THrs), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe foncière sur les produits non bâtis (TFPNB) et enfin celui de la taxe foncière additionnelle sur les propriétés non bâties (TAFNB).

On entend par **impôts « économiques »** le produit de la contribution économique territoriale (CET), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) auxquels on peut ajouter le produit de la compensation relais de la taxe professionnelle (CRTP).

La répartition entre taxes « ménages » et impôts économiques diffère d'un niveau de collectivité à l'autre.

Pour le **secteur communal**, les taxes « ménages » constituent les trois quarts de leurs ressources fiscales directes.

Les **départements**, suite à la réforme de la TP, ne perçoivent comme taxe « ménages » que la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle constitue 60 % de leurs produits de fiscalité directe. La part qui leur est attribuée correspond à leur ancienne part à laquelle s'ajoute l'ancienne part régionale de cette taxe, et le montant équivalent à la réduction des frais d'assiette perçus auparavant par l'État sur cette taxe.

Les ressources fiscales directes **des régions** se limitent aux seuls produits de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et d'impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER).

1A3. Les autres impôts locaux

Ils sont assez nombreux prévus à titre obligatoire ou facultatif, avec des assiettes très diversifiées, des bénéficiaires différents (les uns pour la commune, d'autres pour les départements, d'autres encore pour les régions), et des rendements fort contrastés.

Nous aborderons successivement les impôts directs et les impôts indirects.

Les impôts directs

Dans cette catégorie, dominant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le versement destiné aux transports en commun.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe facultative additionnelle à la TFPB destinée à financer les services d'enlèvement des ordures ménagères des communes ou groupements de communes.

Perçue par ces collectivités avec la même assiette que la TFPB sur les propriétaires, qui peuvent la répercuter sur les locataires, son taux est fixé par l'administration en fonction du produit fiscal voté par la collectivité. Si celle-ci le souhaite, elle peut remplacer la taxe par une redevance à caractère non fiscal calculée en fonction des services rendus à chaque usager, mais elle doit alors l'établir et en assurer le recouvrement. Parmi les impôts directs secondaires, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est incontestablement la plus importante, tant en volume (6,49 Md€ en 2012) qu'en nombre de redevables (56 millions d'habitants), puisque les deux tiers des communes ou groupements de communes financent aujourd'hui leur service d'enlèvement des ordures ménagères par cette taxe (les autres financent ce service soit au moyen de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en fonction du service rendu, soit directement par le budget général).

De son côté, le *versement destiné aux transports en commun* est à la disposition des communes de plus de 10 000 habitants, avec un caractère obligatoire en région Île-de-France. Le « versement transport » est destiné au financement des transports en commun. Il concerne les entreprises de plus de 9 salariés, l'assiette étant constituée par la masse salariale. Le taux est fixé par le conseil de la collectivité concernée dans la limite de plafonds variant selon l'importance de la population (entre 0,55 et 1,75 %). Le produit est obligatoirement affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains. Le recouvrement est assuré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) ce qui peut, de ce point de vue, assimiler également ce versement à un impôt indirect.

Les impôts directs locaux comprennent également :

- l'imposition forfaitaire sur *les pylônes électriques*.
- la taxe annuelle sur *les éoliennes maritimes*.
- la taxe additionnelle à la taxe sur *les installations nucléaires de base*, dite « de stockage ».
- la taxe sur le stockage ou *l'incinération de déchets ménagers*.
- la *redevance communale et départementale des mines*.
- la taxe sur *les activités commerciales non salariées à durée saisonnière* — Les taxes « de balayage », « de trottoirs » et de « pavage ».
- la *taxe de séjour* : Dans les communes touristiques, de montagne, du littoral ou celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, une taxe de séjour (art. L. 2333-26 à L. 2333-28 CGCT). Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Les impôts indirects

On se limitera à l'examen de deux secteurs :

- la *fiscalité de l'urbanisme* qui est affectée à la section d'investissement du budget communal, (alors que les autres taxes indirectes par principe alimentent la section de fonctionnement, telles que les taxes sur la publicité et celles liées à l'activité touristique : taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques etc.). Elle frappe les bénéficiaires d'autorisations d'utiliser le sol (principalement le permis de construire) au titre de contributions financières aux dépenses d'équipement public.
- la *fiscalité transférée*, c'est-à-dire celle relevant autrefois de l'État mais qu'il a cédée aux collectivités locales surtout pour compenser les transferts de compétences intervenus à partir de 1983.

≡ La fiscalité de l'urbanisme

Elle constitue un ensemble disparate sur la base de dispositions tirées du Code de l'urbanisme, du CGI et même du Code de la santé publique.

La **4^e loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010**, a modifié dans des proportions importantes la fiscalité de l'urbanisme à compter du 1^{er} mars 2012.

La taxe d'aménagement (TA) a remplacé cinq taxes d'urbanisme (la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe additionnelle à la TLE en région Île-de-France (TC/TLE), la taxe départementale pour le financement des conseils en architecture, urbanisme et environnement (TD/CAUE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie (TSEDS)).

À la différence de la TLE qui était de plein droit dans les communes d'au moins 10 000 habitants (le conseil municipal pouvant toutefois décider de renoncer à percevoir la taxe), la part communale ou

intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) et dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération de l'assemblée délibérante. Le champ d'application de la taxe d'aménagement est constitué de l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation, sous réserve des exonérations, totales ou partielles. L'assiette de la TA est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction (comme dans le cas de la TLE mais avec une définition de la surface différente) mais aussi (ce qui est entièrement nouveau) par la valeur de certains aménagements et installations déterminée forfaitairement [piscines (200 €/m²), éoliennes d'une hauteur sup. à 2 m (3000 €/éolienne), panneaux photovoltaïques au sol (10 €/m²),...]. S'agissant des taux de la taxe d'aménagement, l'innovation majeure par rapport à la TLE consiste en la possibilité de modulation géographique sauf dans le cas des départements.

Ne sont pas en revanche supprimées la redevance relative aux bureaux en Île-de-France (RBIF), la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, la redevance pour la construction de bureaux ou locaux de recherche en Île-de-France, la taxe spéciale d'équipement.

S'agissant de l'ensemble de ces taxes, la loi de finances pour 2010 prévoit que ce sont désormais les services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département qui sont seuls compétents pour les établir, les liquider et les recouvrer. Les collectivités concernées ne peuvent donc plus, si elles le souhaitent, recouvrer elles-mêmes les taxes. Cette modification permettra l'établissement de réelles données statistiques pour l'ensemble du territoire national.

La 4^e LFR 2010 a également supprimé, à compter du 1^{er} janvier 2015, un certain nombre de participations financières d'urbanisme :

- la participation pour voirie et réseaux (art. L. 332-11-1 C. urb.) ;
- la participation pour raccordement à l'égout (art. L. 1331-7 C. santé pub.) ;
- la participation pour non-réalisation d'aire de stationnement (art. L. 1236-1-2, L. 332-7-1 C. urb.) ;
- la participation des riverains dans les départements d'Alsace-Lorraine (ord. Guillaume II, 21 mai 1879) ;
- la participation pour le financement des programmes d'aménagement d'ensemble (art. L. 332-9 C. urb.) perdue, depuis le 1^{er} janvier 2015 ;
- la participation pour le financement d'un équipement public exceptionnel ;
- la participation pour le financement de parcs publics de stationnement ;
- le versement pour sous-densité (VSD). Dans l'optique de favoriser la densité du tissu urbain la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué un versement pour sous-densité, jugée souhaitable dans une perspective d'économies d'énergie. Elle a supprimé, dans un souci de cohérence, le versement lié au dépassement du plafond légal de densité à compter du 1^{er} janvier 2015. L'objectif poursuivi par le versement pour sous-densité est donc inverse à celui du versement pour dépassement du plafond légal de densité en visant à ce qu'un constructeur ait intérêt à économiser du terrain et donc à construire en hauteur. Le versement pour sous-densité peut ainsi être institué par les communes et EPCI compétentes en matière de PLU ou de POS. Lorsqu'il est institué, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune.

≡ La fiscalité transférée

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l'article 72-2 de la Constitution pose le principe selon lequel « *tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice* ».

Afin de garantir que les modes de compensation mis en place par l'État ne portent pas atteinte à l'autonomie financière des collectivités et soient facilement ajustables, le législateur a privilégié, dès les années 1980, les transferts de ressources fiscales : la loi du 7 janvier 1983 précise ainsi que les transferts de charges doivent être compensés, au moins pour moitié, par l'attribution d'une part d'impôts d'État.

● La fiscalité transférée à l'issue de « l'acte 1 de la décentralisation »

Les régions disposent depuis 1983 du produit de la **taxe sur les permis de conduire**, ainsi que de celui de la **taxe sur les cartes grises**, c'est-à-dire celle sur les certificats d'immatriculation des véhicules due par le propriétaire. À l'issue de la fusion des régions, un processus d'harmonisation des taux de ces deux taxes a été entrepris sur l'ensemble du territoire des nouvelles régions.

Les premières lois de décentralisation ont également conduit aux transferts aux **départements** d'impôts perçus à l'occasion des ventes immobilières. Modifiés par la loi de finances pour 1999 les **droits**

d'enregistrement, exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers, et la **taxe de publicité foncière**, exigible sur les hypothèques et transmissions, ont été transférés aux départements pour lesquels ils constituent la première ressource fiscale indirecte. Les départements, comme les communes bénéficient également d'une **taxe additionnelle aux droits d'enregistrement** des mutations à titre onéreux d'offices ministériels, de fonds de commerce ou de droit au bail (0,6 % ou 1,4 % pour les départements ; 0,4 % ou 1 % pour les communes), et les communes perçoivent aussi une taxe additionnelle aux droits de mutation au taux uniforme de 1,2 %.

- **La fiscalité transférée à l'issue de « l'acte 2 de la décentralisation »**

La loi de finances pour 2004, en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 a attribué aux **départements** une fraction de tarif de la **taxe sur les consommations de produits énergétiques** (TICPE, anciennement taxe intérieure sur les produits pétroliers TIPP) afin de compenser la décentralisation totale du RMI. Les lois de finances successives depuis 2005 ont modifié la fraction de TIPP attribuée à chaque département, en intégrant dans la base du droit à compensation les dépenses effectuées par les départements au titre des différents transferts de compétences intervenus.

De même, au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, une **quote-part de TICPE** a été transférée aux **régions** et un **processus de régionalisation de la taxe** a été entrepris, via une prise en compte pour son assiette des consommations locales et une modulation du taux par le Conseil régional. Depuis 2007, les Conseils régionaux peuvent donc moduler, en plus ou en moins, le taux de la fraction de TICPE leur revenant dans une limite fixée à 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et à 1,15 € par hectolitre pour le gazole. Les délibérations annuelles de modulation doivent intervenir avant le 30 novembre de l'année N-1 pour s'appliquer à partir du 1^{er} janvier de l'année N. Une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques a été transférée aux régions à l'issue de la fusion des régions et de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (voir ci-dessous).

- **La fiscalité transférée à la suite de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)**

- *Le transfert d'une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques*

Depuis 2007, les régions peuvent moduler, en plus ou en moins, le taux de la fraction de taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques (TICPE, anciennement taxe intérieure sur les produits pétroliers TIPP) leur revenant dans une limite fixée par décret.

À la suite de la loi NOTRe, la loi de finances pour 2016 a précisé que la fraction de TICPE appliquée sur l'ensemble du territoire des nouvelles régions correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe. Parallèlement, les dispositions applicables au 31 décembre 2015 ou qui auraient été appliquées au 1^{er} janvier 2016 sur le territoire de chaque région avant le remaniement de la carte régionale ont été reconduites au sein des nouvelles régions. Par délibération prise avant le 31 octobre 2016, les conseils régionaux ont toutefois disposé de la possibilité d'harmoniser la modulation du taux de TICPE applicable.

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques a également été mobilisée pour compenser le transfert, à partir de 2017, du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise, ainsi que des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) au 1^{er} janvier 2016. L'article 38 de la loi de finances pour 2016 a ainsi défini les modalités de compensation par l'attribution d'une fraction supplémentaire de TICPE portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculé en fonction de la consommation nationale de ces carburants. Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction qui est égal au droit à compensation de la région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions. Ces fractions de tarif de TICPE ont permis de transférer 22 M€ d'euros aux régions qui correspondent à la moyenne des dépenses budgétaires réalisées par l'État en faveur du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, période de référence pour le calcul de ce droit à compensation.

- *L'attribution d'une quote-part de TVA*

Désormais seules compétentes pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques, les régions ont été largement confortées dans leur rôle d'acteur économique majeur par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Pour financer la hausse de dépenses des régions, **le gouvernement** a substitué à leur dotation

globale de fonctionnement (DGF) le produit d'une **part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** à compter du 1^{er} janvier 2018. Chaque région perçoit ainsi un montant de TVA proportionnel à la somme de sa DGF notifiée en 2017.

Ce transfert d'une fraction du produit budgétaire de la TVA a bien entendu une portée hautement symbolique. Première « imposition de toute nature » perçue par l'État, la TVA a un rendement sans équivalent. La concession de l'État aux régions est donc de taille. Elle leur permet de bénéficier d'une recette dynamique qui leur fait défaut aujourd'hui. La croissance annuelle du produit de la TVA est en effet de 3 % en moyenne depuis 2010. L'effet dynamique d'un tel transfert est en mesure de garantir et pérenniser le financement par les régions des aides économiques.

Symbolique, ce transfert de TVA n'accroîtra toutefois pas le pouvoir fiscal des régions puisqu'en matière d'imposition de toute nature c'est la loi qui fixe les règles et qu'en la matière celle-ci n'a pas entendu conférer, dans un cadre défini, sur la base d'une habilitation juridique, un quelconque pouvoir en matière de taux aux régions.

1B. Les produits tirés de la gestion du patrimoine et des services

Ils représentent environ 15 % des ressources des collectivités locales. Ils bénéficient surtout aux communes et leurs groupements, car les départements et les régions ne disposent pas d'un domaine important et n'ont pas en charge de nombreux services publics.

1B1. Les produits domaniaux

On distingue deux catégories :

- d'abord, les produits résultant de la vente de biens du domaine privé, sans restriction juridique particulière sur la détermination des prix. Pour de nombreuses petites communes situées dans des massifs forestiers, la vente de bois représente la principale ressource budgétaire, (avant même la fiscalité ou les dotations) ;
- ensuite, les droits perçus en contrepartie de l'utilisation des biens du domaine par des particuliers, tels que les droits de stationnement et les droits de place dans les halles.

1B2. Les produits d'exploitation

Ils correspondent aux prix, droits, tarifs ou redevances que la collectivité locale perçoit sur les usagers des services publics exploités en régie en contrepartie du service rendu.

Il existe une grande diversité en raison des multiples services publics potentiels communaux, avec la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, les droits d'accès aux bibliothèques, musées, théâtres, les tarifs des piscines, des remontées mécaniques etc.

Il s'agit quasi systématiquement de redevances définies par le juge sur la base des trois critères :

- la finalité de la ressource : servir au financement d'un service public déterminé ;
- le redevable : usager du service public ;
- le montant de la ressource : contrepartie directe d'un service rendu à l'utilisateur, il doit correspondre à la valeur de ce service.

Dès lors, à la différence des recettes fiscales dont la création est réservée au législateur, les collectivités locales peuvent librement créer ces redevances avec toutefois des limites dans la détermination de leurs montants.

Première limite : elle tient à la nature même de la redevance, car le montant doit être conforme à la valeur des prestations fournies. Si ce n'était pas le cas, l'exploitation du service ne répondrait plus à un besoin d'intérêt général mais à la recherche d'un profit financier interdit.

Deuxième limite : elle résulte de la réglementation nationale des prix qui s'est allégée depuis l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix par celle du 1^{er} décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Depuis le 1^{er} janvier 1987, les tarifs restent réglementés uniquement pour les activités où la concurrence est apparue insuffisante, c'est-à-dire les tarifs des transports urbains de voyageurs en raison de leur situation de monopole, d'une part, et les tarifs de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public en raison du caractère captif de cette clientèle, d'autre part.

2. Les ressources externes

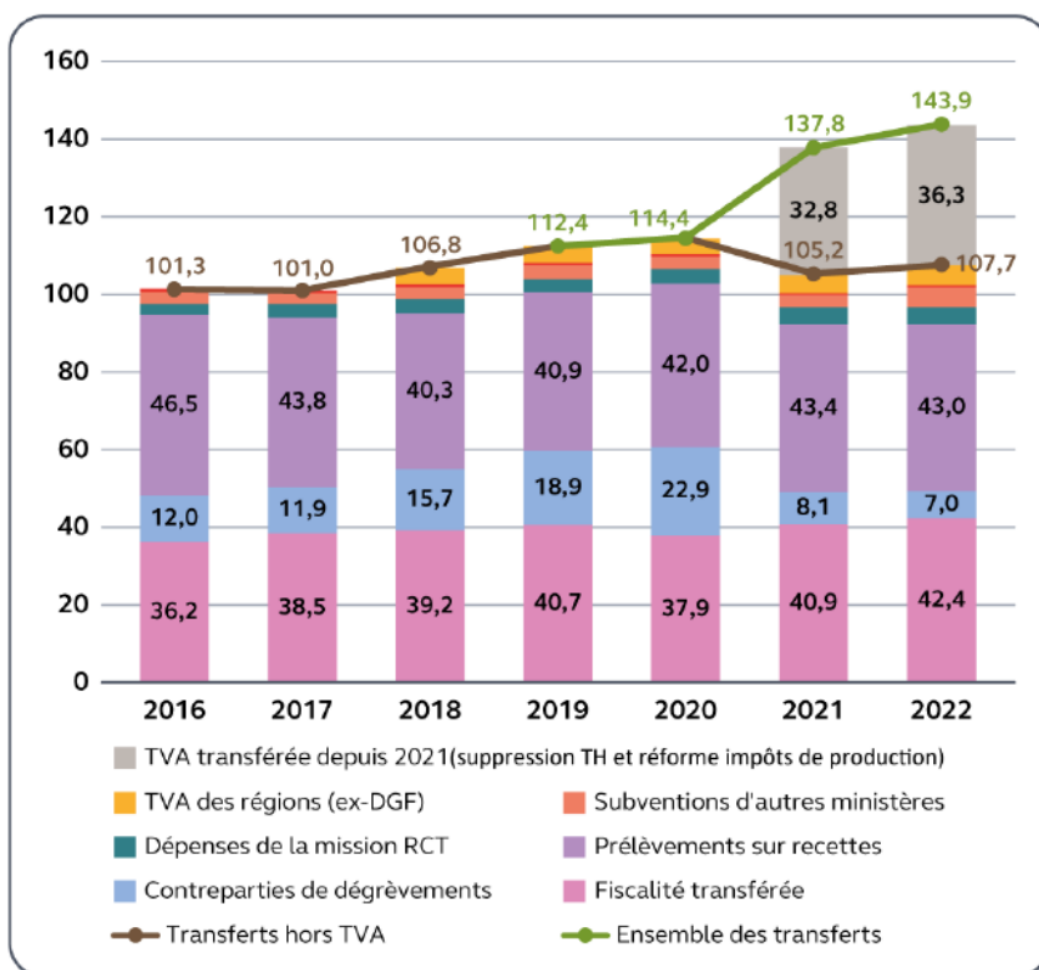
Provenant de tiers par rapport aux collectivités locales, ces ressources ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques :

- les unes constituent des ressources définitives ; elles correspondent à des aides financières non remboursables provenant de personnes publiques, on peut les qualifier de ressources de transfert ;
- les autres constituent des ressources provisoires ; elles doivent être remboursées avec le paiement d'intérêts puisqu'il s'agit des emprunts. Les autorités locales maîtrisent assez bien ces ressources de crédit.

2A. Les ressources de transfert

Les transferts financiers de l'État représentent l'essentiel des recettes des régions (85 % en 2022) et des départements (76 %), ces collectivités n'ayant pratiquement plus d'impôts locaux. Ils représentent en revanche une part minoritaire (30 % en 2022) de celles des communes et de leurs groupements, qui conservent des impôts à fort rendement (taxe sur les propriétés foncières bâties au premier chef) et disposent par ailleurs d'importantes recettes tarifaires et domaniales.

Transferts de l'État aux collectivités territoriales entre 2016 et 2022 (en Md€)



Source : Cour des comptes, d'après des données de la direction du budget

Les transferts financiers de l'État vers les collectivités se distinguent classiquement selon trois périmètres différents :

- Les **concours financiers plafonnés** qui constituent l'essentiel des transferts financiers de l'État aux collectivités. Ils comprennent les **prélèvements sur les recettes de l'État** (PSR) hors FCTVA ainsi que les **crédits budgétaires de l'État relevant de la mission Relations avec les collectivités territoriales**.
- Les **concours financiers non plafonnés** qui correspondent à la TVA transférée, au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et à certains autres concours financiers hors enveloppe.
- À ces deux enveloppes, s'ajoutent également différents autres concours [fiscalité transférée (hors formation professionnelle) et différents paniers de ressources au profit des régions].

L'intégralité des transferts financiers de l'État en faveur des collectivités territoriales s'élève en 2022 à **143,9 milliards d'euros**.

Les versements des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont symptomatiques des rapports qu'entretient l'État avec les collectivités territoriales : un lien de dépendance budgétaire savamment entretenue dans un cadre décentralisé.

2A1. Les caractéristiques générales des concours financiers de l'État

Malgré des réformes périodiques destinées à simplifier ou rationaliser certaines dotations, la complexité s'agissant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales demeure en raison de la diversité des objectifs poursuivis avec une multiplicité de critères et de procédures d'attribution. S'ajoutent à ces critères différentes garanties d'évolution pour tenter de concilier les intérêts des collectivités et ceux de l'État.

La diversité des objectifs

Les objectifs s'ordonnent autour des thèmes de la contribution, de la compensation et de la péréquation.

≡ La contribution

Il s'agit pour l'État de contribuer à la couverture des dépenses courantes de fonctionnement à travers l'attribution majeure de la Dotation globale de fonctionnement (DGF).

≡ La compensation

Les dotations versées par l'État aux collectivités territoriales répondent majoritairement à une logique de compensation. Elles visent ainsi à stabiliser les budgets locaux.

Il peut s'agir de :

- contribuer à la compensation des charges générales des collectivités. C'est notamment l'objet de la dotation forfaitaire de la DGF ;
- compenser le coût des transferts de compétences. C'est le cas de la dotation générale de décentralisation (DGD), de la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), créées à l'occasion des Actes I et II de la décentralisation ;
- compenser des allègements d'impôts locaux et les pertes dues à la suppression de la taxe professionnelle (DCRTP) ;
- compenser l'assujettissement des collectivités territoriales à l'impôt national (fonds de compensation pour la TVA).

L'objectif de compensation s'exprime de deux manières à la suite de lois aux incidences financières négatives sur les budgets locaux, soit parce qu'elles se traduisent par une amputation des recettes fiscales, soit parce qu'elles impliquent des dépenses supplémentaires lors des transferts de compétences.

La compensation fiscale s'impose lorsque la loi modifie le régime juridique des impôts locaux pour alléger la pression fiscale sur les contribuables ou pour faciliter la réussite de politiques nationales par des dégrèvements ou des exonérations. L'État privant les collectivités de recettes fiscales, il compense alors ces pertes au point d'être devenu en raison de la fréquence de ces mesures législatives en réalité le premier contribuable local.

La compensation des transferts de compétences résulte des lois de décentralisation qui prévoient le transfert simultané des compétences et des ressources nécessaires à leur exercice au moyen du transfert d'impôts d'État, et pour le solde de crédits budgétaires. Ces crédits correspondent surtout à la Dotation générale de décentralisation (DGD) variable selon les catégories de collectivité.

L'article 72-2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, précise à ce sujet que « *tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi* ».

≡ La péréquation

Les inégalités entre les collectivités locales en matière de ressources et de charges justifient que l'État tente de les corriger ou de les atténuer dans la perspective d'une solidarité nationale et d'aménagement du territoire en procédant par des concours financiers à une redistribution des ressources.

Cet objectif est confirmé par le dernier alinéa de l'article précité 72-2 de la Constitution selon lequel « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».

La péréquation demeure toutefois **un impératif peu contraignant pour le législateur** : dans deux décisions de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé que cette exigence « *n'impose pas que chaque type de ressources fasse l'objet d'une péréquation* » (Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003), ni « *que chaque transfert ou création de compétences donne lieu à péréquation* » (Décision n° 2004-487 DC du 18 décembre 2003).

● Les formes de péréquation

De manière classique, on distingue la péréquation horizontale (qui s'effectue entre collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus « riches ») et la **péréquation verticale** (de l'État vers les collectivités territoriales). Plusieurs dotations mettent en œuvre cette péréquation.

On distingue, par exemple, pour les communes la **dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale** (DSU) et la **dotation de solidarité rurale** (DSR), deux dotations intégrées au sein de la DGF. Les régimes de péréquation peuvent être également distingués selon qu'il s'agit de :

- **péréquation financière**, qui est le fait de l'État à l'égard de l'ensemble des collectivités territoriales (dans le cadre des modalités de répartition de la DGF et des dotations d'investissement), des départements à l'égard des communes (pour ce qui concerne leurs aides à l'investissement) ou encore des intercommunalités (dans le cadre des modalités des versements de dotations aux communes membres) ;
- **péréquation fiscale**, qui est le fait de l'État (dans la répartition du produit des amendes de police), ainsi que de fonds spécifiques (Île-de-France, Outre-mer ou encore l'ancien Fonds de correction des déséquilibres régionaux).

Dans un État décentralisé, où la concurrence entre les territoires tend à s'exacerber, l'enjeu de la péréquation est essentiel. Pour maintenir une présence et une qualité des services publics sur l'ensemble du territoire national, pour assurer une qualité de vie égale et un développement économique harmonieux en tout point de l'hexagone, la péréquation est plus que jamais nécessaire.

● Le renouveau de la péréquation suite à la suppression de la taxe professionnelle

Plusieurs rapports et travaux des parlementaires ont appelé à un renforcement de la péréquation, en constatant que **la mise en place de la CET pouvait avoir pour conséquence d'accroître les inégalités de répartition de la richesse fiscale entre les collectivités**.

Le remplacement de la taxe professionnelle par la CET a eu, en effet, des conséquences différenciées sur la répartition de la richesse fiscale. Ainsi, si la réforme diminue les inégalités entre régions et entre communes, elle augmente les inégalités entre départements.

En outre, le fonctionnement des dispositifs de péréquation antérieurs à la réforme est bouleversé par la mise en place de la CET : tel est notamment le cas des fonds de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds de solidarité pour les communes de la région Île-de-France (FSRIF).

La loi de finances pour 2011 a ainsi apporté **des modifications au système de péréquation** :

- **augmentation** de 6,2% du montant des dotations péréquatrices versées par l'État aux communes : dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation de solidarité rurale (DSR).
- **modification des modalités de calcul du potentiel financier** des EPCI qui tiendra compte du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble intégré incluant le groupement et ses communes membres, ce qui permettra de mieux évaluer la richesse réelle des EPCI, et donc de garantir que la péréquation bénéficie effectivement aux collectivités qui ont le plus besoin d'être soutenues.
- **généralisation de la péréquation horizontale.**

La multiplicité des critères et procédures d'attribution

Les régimes juridiques d'attribution des concours financiers sont hétérogènes avec un large éventail de critères et la participation de plusieurs acteurs dans les procédures.

Les critères

Près d'une cinquantaine de critères sont utilisés, avec parfois une pondération entre eux afin que certains aient plus de poids que d'autres dans l'éligibilité aux dotations et la détermination de leur montant.

● *Les critères démographiques et fiscaux.*

- Au sein des critères démographiques, celui de base concerne la population de la collectivité avec souvent des seuils permettant de sélectionner les collectivités éligibles, en particulier ceux de 2000 et 10000 habitants. Intervient aussi la distinction entre communes rurales et urbaines fondée sur la taille démographique dans la mesure où le champ d'application de certaines dotations y fait référence. Pour d'autres dotations ouvertes à l'ensemble des communes, il existe plusieurs groupes démographiques permettant de mieux saisir la situation particulière de chaque commune.
- Les critères fiscaux définis par le CGCT se rencontrent à plusieurs reprises dans les finances locales : Le premier est le potentiel fiscal (art. L. 2334-4) permettant de connaître la richesse fiscale théorique d'une collectivité puisqu'il résulte de l'application aux bases d'imposition des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Ce critère est remplacé souvent par celui du potentiel financier qui retient des ressources stables et récurrentes en ajoutant au montant du potentiel fiscal celui de la dotation forfaitaire de la DGF, et même la dotation de compensation pour les départements. Ces indicateurs peuvent être combinés avec la population de la collectivité (potentiel fiscal ou financier par habitant), comme avec la superficie de son territoire (potentiel fiscal ou financier par hectare). Le second critère qui est l'effort fiscal (art. L. 2334-5 et 6) résulte du rapport entre, d'une part, le produit des impôts directs locaux sur les ménages, c'est-à-dire la TH, les deux TF et la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par la commune, et, d'autre part, son potentiel fiscal correspondant à ces impôts.

● *Les critères physiques et sociaux*

Les critères physiques visent la superficie de la collectivité, la longueur de la voirie, la superficie des bâtiments scolaires et le nombre de logements.

Les critères sociaux sont pris en compte pour déterminer les charges des communes urbaines avec le nombre de logements sociaux, les bénéficiaires de l'aide sociale, le revenu par habitant et le taux de chômage.

Les procédures

Les lois de finances de l'État ou les lois ordinaires définissent le régime juridique des concours et leurs modalités de répartition, largement codifiées dans la CGCT, mais avant l'utilisation des fonds par les bénéficiaires différents acteurs interviennent en disposant d'un pouvoir d'avis et de décision. Le Comité des finances locales joue ainsi un rôle décisif comme des autorités plus classiques.

● *Le Comité des finances locales*

Instance de concertation entre l'État et les collectivités locales en matière financière, il est composé de parlementaires, de représentants élus des collectivités qui sont majoritaires, ainsi que des représentants des administrations de l'État (Directions du Budget et de la Comptabilité publique du ministère de l'économie et des finances, et Direction générale des collectivités locales — DGCL — du ministère de l'intérieur). Présidé par un élu désigné en son sein, il répartit l'enveloppe globale de DGF inscrite en LF entre les catégories de bénéficiaires. Et, il est consulté sur tout projet de loi et de règlement concernant les finances locales.

Une formation spécialisée du Comité dénommée Observatoire des finances locales fournit les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances relatives aux collectivités locales et procède à des études sur leur situation financière.

- **Les autres autorités**

Sur la base du montant des dotations inscrit chaque année en loi de finances, des décrets et des arrêtés préparés par la Direction du budget et la DGCL sont souvent indispensables pour répartir les enveloppes de différents concours et fixer leurs règles d'attribution.

Cependant, les préfets des départements ont un pouvoir de décision parfois après l'avis de commissions d'élus représentant les collectivités concernées par telle ou telle dotation, par exemple pour la DGE des communes.

Les différentes garanties d'évolution

Afin de satisfaire le besoin de sécurité financière des collectivités et de l'État, des mécanismes de garantie existent d'abord à titre catégoriel pour la plupart des dotations, et ensuite, à titre global dans le cadre de la régulation de la progression du montant des principales dotations assurée par le contrat de stabilité et de croissance.

≡ Les garanties catégorielles

Elles reposent sur des indices variables selon les dotations. Ainsi, l'indice d'évolution de la DGF, qui sert aussi pour la Dotation générale de décentralisation (DGD), se réfère à la conjoncture économique avec la hausse des prix à la consommation et la moitié du taux de croissance du PIB. Puis, la formation brute de capital fixe des administrations (FBCF), c'est-à-dire de leurs investissements, est l'indice d'évolution des dotations d'équipement.

≡ La garantie globale : le contrat de stabilité

La forte augmentation du montant total des dotations a conduit l'État à imposer en 1996 un « *Pacte de stabilité des relations financières entre l'État et les collectivités locales* » destiné à maîtriser les principaux concours.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 de la Constitution prévoit désormais que les lois de programmation des finances publiques définissent « *les orientations pluriannuelles des finances publiques* » et s'inscrivent dans « *l'objectif d'équilibre des comptes publics* ».

La stratégie des finances publiques porte non seulement sur le champ de l'État (couvert par la loi de finances), et de la Sécurité sociale (couvert par la loi de financement de la Sécurité sociale), mais aussi sur les collectivités territoriales, l'assurance-chômage et les régimes complémentaires de retraite, soit près de 1 000 Md€ de dépense publique.

Auparavant, la programmation des comptes publics n'était établie que dans le cadre des engagements européens de la France, dans le programme de stabilité de l'année. Elle est désormais discutée puis votée par la représentation nationale et n'est plus révisée chaque année.

La première loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a été adoptée le 9 février 2009 (L. n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012). La seconde loi de programmation pour les années 2011 à 2014 a été adoptée le 28 décembre 2010. La loi de programmation pour les années 2012 à 2017 (promulguée le 31 décembre 2012) avait prévu dans un premier temps le retour du déficit public de la France à 3 % du PIB puis en 2014 l'inversion de la dynamique de la dette. Dès 2015, le déficit structurel devait être ramené à 0,5 % du PIB comme l'exige le « *Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire* », avant d'atteindre l'équilibre structurel en 2016-2017. La loi de programmation 2014-2019 a quant à elle acté une baisse des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales en cherchant à modifier durablement le comportement des collectivités et à les inciter à contenir la progression de leurs dépenses. Le renforcement de la contrainte financière doit conduire les exécutifs locaux à mutualiser et rationaliser leurs dépenses de manière croissante en vue de générer des gains nets. Un objectif d'évolution de la dépense locale (ODEDEL) a été institué par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2014-2019 et par celle pour 2018-2022. L'ODEDEL devait permettre aux collectivités de mieux s'approprier les contraintes budgétaires et de piloter l'évolution de leurs dépenses sur plusieurs années. Cet objectif est décliné pour chacune des catégories de collectivités depuis 2016. Ces lois confirment une évolution vers un encadrement toujours plus grand des dotations de l'État aux collectivités locales. La trajectoire d'évolution prévue des concours financiers de l'État aux collectivités locales est à cet égard particulièrement claire : stabilisés en 2013, les concours de l'État aux collectivités locales n'ont cessé de baisser depuis 2014. La dernière

loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (L. n° 2018-32 du 22 janvier 2018) confirme largement cette tendance puisque son objectif premier est de contenir le déficit public et la dette publique française en faisant peser sur les collectivités territoriales une forte contrainte. Elle institue ainsi une contrainte en fonctionnement sans précédent pour les grandes collectivités.



Une adoption difficile de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 définit la trajectoire pluriannuelle des finances publiques jusqu'en 2027 et les moyens qui permettront de l'atteindre, dans un contexte de sortie de crise économique et sanitaire liée au Covid. Un retour du déficit public sous la barre des 3 % du PIB est prévu d'ici 5 ans (contre 5 % de déficit en 2022 et en 2023).

En première lecture, les députés ont rejeté, par 309 voix contre, 243 pour et 5 absentions, le projet de loi.

Les sénateurs l'ont adopté en y apportant plusieurs modifications : accélération du retour du déficit public sous la barre des 3 % dès 2025 ; baisse de 0,5 % en volume chaque année jusqu'en 2027 de la trajectoire des dépenses des administrations centrales hors mesures de crise et hors charge de la dette ; objectif de réduction globale de 5 % des emplois publics d'ici fin 2027 (soit — 120 000 postes de fonctionnaires d'État).

Par ailleurs, les sénateurs ont supprimé l'article du texte qui instaurait des pactes de confiance entre l'État et les collectivités territoriales, c'est-à-dire des contrats de limitation de l'augmentation des dépenses des collectivités.

Le projet de loi devrait être examiné à nouveau par le Parlement.

Depuis leur création, les lois de programmation contiennent trois types de dispositions :

- **Une trajectoire des comptes publics**

Le redressement des comptes publics passe par un effort de maîtrise de la dépense sans précédent. Dans chaque loi de programmation la stratégie proposée a consisté à diminuer le déficit public conformément au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Ces lois doivent également permettre de maîtriser l'évolution de la dette publique.

- **De nouvelles règles de comportement**

L'un des apports majeurs des lois de programmation est d'accompagner la trajectoire des comptes publics de règles de comportement permettant de s'assurer que celle-ci sera respectée. La stratégie s'appuie sur deux leviers : La maîtrise de la dépense publique, d'une part, qui se traduit par un rythme de décroissance annuel sur une période ; la progression anticipée des recettes, d'autre part, résultat de l'effort de suppression de niches fiscales et sociales poursuivi sur toute la période.

- **La programmation des dépenses**

Les lois réaffirment la nécessité de maîtriser l'évolution de la dépense publique, en particulier l'évolution des dépenses de l'État. Les lois programment ainsi par mission l'ensemble des dépenses de l'État.

2A2. Les principaux concours financiers de l'État

Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont variés. On retrouve : des prélèvements sur les recettes de l'État (notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ; des dépenses du budget général de l'État, à l'instar de la dotation générale de décentralisation (DGD), des dotations de soutien à l'investissement et des subventions diverses de la mission du budget du ministère de l'intérieur « Relations avec les collectivités territoriales » (RCT) et des missions budgétaires d'autres ministères ; de la fiscalité transférée visant à compenser des transferts de compétences (droits de mutation à titre onéreux pour les départements, carte grise pour les régions, quotes-parts de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les régions et les départements notamment, fractions de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les départements) et d'autres affectations d'impositions visant à compenser les incidences de réformes fiscales portant sur des impôts locaux (TVA et autre fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance).

Les dotations de la section de fonctionnement sont de différentes natures. Au premier titre d'entre elles figure la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui ne concerne désormais que les communes et groupements de communes à fiscalité propre (c'est-à-dire les structures intercommunales à fiscalité propres) (68 % de l'ensemble) et les départements (32 % de l'ensemble) depuis la suppression de la DGF des régions et son remplacement par une quote-part de TVA. Viennent ensuite, la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et la Dotation « élu local ».

Par ailleurs, la DGE et le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) occupent une place essentielle dans la section d'investissement. Enfin, d'autres dotations et subventions spécifiques jouent un rôle variable dans les budgets selon les collectivités.

La dotation globale de fonctionnement

La DGF est le pivot des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Elle ne concerne désormais que les communes et leurs groupements à fiscalité propre et les départements... Chaque niveau de collectivité (communes/EPCI, départements) bénéficie d'une DGF homogène comportant deux volets : une part forfaitaire et une part péréquation, ce schéma étant légèrement aménagé pour les départements qui bénéficient en outre d'une troisième part spécifique regroupant certains concours particuliers. La fraction forfaitaire garantit la progression minimale du niveau de ressources de chaque collectivité tandis que la fraction de péréquation permet une correction des principales inégalités.

≡ La DGF des communes

Elle se décompose en deux dotations internes.

La première qui est la dotation forfaitaire est destinée à donner à l'ensemble des communes les moyens nécessaires à leur fonctionnement d'une année sur l'autre. Elle comprend quatre composantes : une dotation de base calculée en fonction de l'importance démographique ; une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare ; le cas échéant un complément de garantie permettant à chaque commune de percevoir un montant au moins égal à sa dotation forfaitaire 2004 et la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

La seconde qui est la dotation d'aménagement remplit une fonction de péréquation pour les communes défavorisées tant en zone urbaine que rurale ; elle se traduit ainsi par une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine (DSU) réservée aux communes urbaines d'au moins 5000 habitants confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées, et par une dotation de solidarité rurale (DSR) attribuée en principe aux communes de moins de 10000 habitants connaissant une situation identique. Les critères du potentiel financier et d'effort fiscal jouent pour la répartition de ces trois dotations.

≡ La DGF des départements

Elle comprend deux composantes.

La première commune à tous les départements est la dotation forfaitaire distinguant une dotation de base par habitant et un complément de garantie permettant à chaque département de percevoir au titre de cette DF au moins la même somme qu'en 2004.

La seconde est la dotation de péréquation se décomposant en deux éléments. Il y a d'abord une dotation de péréquation urbaine (DPU) pour les départements urbains définis par deux critères cumulatifs, à savoir une densité de population supérieure à 100 habitants au km² et un taux d'urbanisation supérieur à 65 %.

Sur les 32 départements répondant à cette définition, sont éligibles à cette DPU ceux dont le potentiel financier par habitant (PF/h) est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains. Le montant de cette dotation versé à chaque département prend en compte la population et un indice synthétique de ressources et de charges intégrant le PF/h, la proportion de bénéficiaires du RMI, la proportion de bénéficiaires d'aides au logement et le revenu moyen par habitant. Il y a ensuite pour les autres départements ruraux, une dotation de fonctionnement minimale (DFM), en écartant ceux dont le PF/h est supérieur au double du PF moyen par habitant des départements. Les modalités de répartition de cette dotation entre ces départements reposent sur la longueur de la voirie départementale et le potentiel financier.

≡ La suppression de la DGF des régions

La dotation globale de fonctionnement n'existait pas avant la loi de finances pour 2004 qui a repris d'abord les compensations de suppression de fiscalité accordées précédemment à cette collectivité pour constituer, d'une part, la dotation forfaitaire, et d'autre part, la dotation de péréquation. Cette dernière était destinée aux régions dont le potentiel fiscal par habitant était inférieur d'au moins 15 % du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.

À compter du 1^{er} janvier 2018, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions n'existe plus. Le gouvernement a substitué à la DGF le produit d'une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Chaque région perçoit ainsi un montant de TVA proportionnel à la somme de sa DGF notifiée en 2017. Cette évolution est la conséquence de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui attribue aux régions la compétence exclusive pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques.



La suppression de la DGF des régions

Désormais seules compétentes pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques, les régions ont été largement confortées dans leur rôle d'acteur économique majeur par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Ces évolutions imposent que les collectivités régionales consacrent une part significative de leurs dépenses à l'intervention économique.

Pour financer cette hausse de dépenses, l'État a choisi de substituer à la dotation globale de fonctionnement des régions, le produit d'une part de la ressource de TVA à compter du 1^{er} janvier 2018.

Depuis 2018, une fraction du produit budgétaire de la TVA, net des remboursements et restitutions, est affectée aux régions.

Ce transfert d'une fraction du produit budgétaire de la TVA a bien entendu une portée hautement symbolique. Première « imposition de toute nature » perçue par l'État, la TVA a un rendement sans équivalent. La concession de l'État aux régions est donc de taille. Elle leur permet de bénéficier d'une recette dynamique qui leur fait défaut aujourd'hui. La croissance annuelle du produit de la TVA est en effet de 2,6 % en moyenne depuis 2014. L'effet dynamique d'un tel transfert est en mesure de garantir et pérenniser le financement par les régions des aides économiques. Ce transfert traduit aussi très clairement la volonté de l'État de positionner les régions comme des acteurs financiers de premier plan, en permettant à terme de plus amples transferts de compétences financés par l'octroi d'une quote-part supplémentaire de TVA. Politiquement et techniquement cette solution devient simple dès lors que le verrou du transfert d'une fraction du produit de la TVA aux régions a été levé. Symbolique, ce transfert de TVA n'accroîtra toutefois pas le pouvoir fiscal des régions puisque qu'en matière d'imposition de toute nature c'est la loi qui fixe les règles et qu'en la matière celle-ci n'a pas entendu conférer, dans un cadre défini, sur la base d'une habilitation juridique, un quelconque pouvoir en matière de taux aux régions. Il faut dire que le régime de la TVA, fixé depuis 1977 au niveau de l'Union européenne, ne favorise guère les velléités d'évolution en ce domaine.

Cela étant, la suppression de la dotation globale de fonctionnement pour les régions et son remplacement par une fraction de TVA constitue en quelque sorte un retour aux sources puisque la création de la DGF — des départements en l'occurrence par la loi du 3 janvier 1979 a comme origine la suppression du versement représentatif de la taxe sur les salaires en raison de la généralisation... de la TVA.

≡ La DGF des groupements de communes

Elle ne concerne que les EPCI dotés d'une fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés urbaines, d'agglomération et de communes.

Elle se compose d'une dotation d'intercommunalité et d'une dotation de compensation.

La dotation d'intercommunalité est calculée en fonction de la population, du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale. Ce coefficient correspond au rapport entre le produit des impôts directs perçus par le

groupement et le produit total des impôts directs perçus par le groupement et par les communes membres. Plus ce coefficient est élevé, et plus le montant de la DGF l'est aussi, ce qui a incité à reconnaître un pouvoir fiscal important à la communauté (cf. conclusion de cette 2^e partie du cours consacrée au régime financier des EPCI).

La dotation de compensation reprend les anciennes dotations de compensation au titre de la taxe professionnelle.

Les dotations d'équipement

L'État a toujours aidé financièrement les collectivités locales pour la réalisation de leurs équipements sous forme de subventions spécifiques affectées. Ceci lui permettait d'orienter la politique d'investissement de ces collectivités vers des équipements jugés prioritaires. Mais la globalisation de ces subventions, envisagée dès le décret du 10 mars 1972 fixant leur régime juridique, ne s'est concrétisée que dix ans plus tard sans être intégrale. Le principe de création d'une dotation globale d'équipement (DGE), posé par la loi du 2 mars 1982, a été mis en application par celle du 7 janvier 1983 au bénéfice des communes et des départements, faute pour la région de procéder à cette date à des dépenses d'investissement direct (elle ne recevait aucune subvention spécifique de l'État). La loi de finances pour 2011 a supprimé pour les communes la DGE et la dotation de développement rural (DDR) pour créer la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), celle pour 2018 a supprimé celle pour les départements.

≡ La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID)

La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) a comme objet de faciliter la réaliser les projets d'investissement des départements ainsi que de la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et celles de Guyane et de Martinique.

Cette dotation est répartie au niveau des régions sous forme d'enveloppes dont le montant ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 M€.

Les critères d'attribution reposent sur la prise en compte de la population des communes, de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, de la longueur de la voirie située en zone de montagne, le cas échéant et du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

Une part de la dotation DSID concerne les départements moins favorisés. Cette part est libre d'emploi.

≡ La dotation d'équipement des territoires ruraux

La loi de finances pour 2011 a créé une nouvelle dotation, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) qui résulte de la fusion de la dotation globale d'équipement des communes (DGE) et de la dotation de développement rural (DDR). Cette fusion était envisagée de longue date. Déjà en 2007 la Cour des comptes avait souhaité cette fusion en raison de la complexité du calcul de la « DGE commune » et de la DDR.

La DETR vise à subventionner les dépenses d'équipement des communes et groupements de communes à fiscalité propre, situés essentiellement en milieu rural. Les critères proposés sont fondés sur la population et la richesse fiscale des communes et EPCI à fiscalité propre, déjà en vigueur dans l'un ou l'autre des deux dispositifs fusionnés.

L'objectif de la nouvelle dotation est de ne plus limiter les opérations éligibles aux seules opérations d'investissement. Ainsi, tous projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural sont éligibles à la DETR.

Comme la DGE et la DDR cette dotation est répartie selon des enveloppes départementales en fonction de la population, la densité du département et la richesse fiscale de la collectivité.

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Les collectivités territoriales supportent dans les mêmes conditions que les consommateurs la TVA, c'est-à-dire qu'elle reste à leur charge sans pouvoir la récupérer, sauf pour leurs activités commerciale et industrielle. Ainsi, leurs opérations d'investissement ont connu, pendant de nombreuses années, une situation choquante au titre des relations financières avec l'État puisque le montant acquitté de TVA pouvait excéder celui des subventions étatiques... ! L'État reprenait d'une main ce qu'il avait donné de l'autre ! Après avoir refusé d'exonérer les collectivités locales de la TVA, il acceptait en 1976 la solution de la compensation en créant un fonds de compensation pour la TVA. Son régime juridique figure aux articles L. 1615-1 et s. CGCT.

La dotation budgétaire du FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l'État au montant évaluatif, car le montant définitif dépend des dépenses d'investissement éligibles à ce fonds réalisées par les collectivités bénéficiaires avec une attribution selon des modalités particulières.

Depuis le 1^{er} janvier 2011 le FCTVA ne fait plus partie du périmètre de l'enveloppe normée soumis à un gel des dotations de l'État aux collectivités locales.

≡ Les bénéficiaires

Il s'agit, en vertu de l'article L. 1615-2 du CGCT, des communes, des départements, des régions, des groupements de communes, des régions locales, des centres communaux d'action sociale, des caisses des écoles, des services départementaux d'incendie et de secours, du CNFPT et des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En revanche, sont écartés les offices publics d'HLM, les hôpitaux, les établissements sanitaires ou sociaux dotés de la personnalité morale.

≡ Les dépenses éligibles

Sont éligibles les dépenses des opérations d'investissement comptabilisées au titre des « immobilisations » et des « immobilisations en cours » figurant aux comptes 21 et 23 du compte administratif, c'est-à-dire celles des acquisitions de terrains, des grosses réparations, des travaux de construction, effectuées en vue d'enrichir le patrimoine propre de la collectivité. Ces dépenses doivent être réalisées directement par la collectivité bénéficiaire ou par des mandataires légalement autorisés (ex. : organismes HLM).

En revanche, sont exclues :

- les dépenses concernant des équipements n'entrant pas à titre définitif dans le patrimoine de la collectivité, c'est-à-dire celles des opérations réalisées pour le compte de tiers, avec toutefois quelques dérogations notamment à propos de travaux d'urgence ou d'intérêt général en matière de lutte contre les avalanches ou les inondations ;
- les dépenses qui n'ont pas supporté la TVA ou qui ont donné lieu à récupération ;
- les dépenses qui ont été financées par des subventions spécifiques de l'État calculées sur la base du montant de l'opération, TVA incluse.

≡ L'attribution

Elle intervient au vu d'un état récapitulatif des dépenses éligibles établi à partir du compte administratif de la pénultième année, c'est-à-dire qu'il existe normalement un décalage de deux ans entre la réalisation des investissements (N) et le versement (N + 2). Seules les communautés de communes et d'agglomération perçoivent le FCTVA l'année même de réalisation des dépenses d'équipement.

Le montant versé à chaque collectivité est calculé en appliquant aux dépenses éligibles un « taux de compensation » lié au taux normal de la TVA de 20 %. Ce taux est calculé à partir d'un prix exprimé TVA comprise, avec une diminution de 0,905 point pour tenir de reversement d'une partie du produit de TVA au budget de l'union européenne, soit 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1^{er} janvier 2014.

L'attribution du FCTVA figure en recettes de la section d'investissement en étant libre d'emploi.

L'État reproche au FCTVA d'avantager les collectivités qui investissent le plus sans prendre en compte l'utilité sociale des opérations. « Prime indifférenciée au béton », subvention d'équipement versée à guichet ouvert à taux uniforme pour n'importe quel type d'investissement, le FCTVA apparaît comme un mécanisme coûteux pour l'État qui se trouve dans l'incapacité par ailleurs d'orienter les investissements. C'est la principale contribution de l'État à l'effort d'équipement des collectivités locales.

Les autres dotations et subventions spécifiques

Plusieurs dotations instituées à partir des années 1980 dans une perspective de compensation ont disparu, telle la dotation de compensation de la TP, ou sont sur le point de disparaître à brève échéance, comme la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en raison de la mise en voie d'extinction de ce corps de fonctionnaires.

Nous examinerons la dotation générale de décentralisation (DGD), puis la dotation relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, dite dotation « élu local » utile aux petites communes, les dotations scolaires allégeant les charges d'équipement des régions et des départements, et enfin les subventions spécifiques.

≡ La dotation générale de décentralisation

Elle se présente différemment selon la catégorie de collectivité locale.

- **Pour les communes**, la DGD compense toutes les charges résultant des compétences nouvelles, faute de transfert de fiscalité, qui restent à vrai dire limitées dans le domaine de l'urbanisme (élaboration des POS, primes d'assurance contre les risques contentieux en matière de permis de construire), les bibliothèques municipales et les bureaux municipaux d'hygiène.

- **Pour les départements**, la DGD compense les charges non couvertes par les transferts de fiscalité en matière d'action sociale, de transports scolaires, de fonctionnement des collèges, de bibliothèques de prêt, des ports maritimes de commerce et de pêche. Mais, sur ce montant l'État opère des prélèvements au titre de sa prise en charge des dépenses qui devraient être logiquement supportées par les départements, notamment celles des emplois transférés lors du partage des préfectures et des services déconcentrés (DDASS, DDAF, DDE).

Dans ces conditions, chaque année le calcul de la DGD des départements résulte du solde entre les « mesures positives » correspondant aux charges compensées et les « mesures négatives » avec les prélèvements opérés par l'État. La suppression de la vignette auto est compensée par cette DGD.

- **Pour les régions**, la situation est singulière car il existe à côté de la DGD une dotation spécifique, la dotation « formation professionnelle » compensant les charges en ce domaine. Ainsi, la DGD concerne seulement les charges au titre du fonctionnement des lycées, des aides aux entreprises de culture marine et à la flotte de pêche côtière, et des transports ferroviaires de voyageurs, mais 95% de son montant est transféré à la DGF.

≡ La dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Dans la mesure où la loi du 3 février 1992 soumet pour la première fois les indemnités de fonction des élus locaux à une imposition, on a estimé que l'État devait en partie compenser la charge supplémentaire résultant de la revalorisation de ces indemnités dans les petites communes rurales.

Ainsi, l'article 42 de cette loi — codifié sous l'art. L. 2335-1 du CGCT — réserve aux communes de moins de 1 000 habitants ayant un P financier par habitant inférieur à la moyenne de leur groupe démographique cette dotation particulière. Plus de 20 000 communes en bénéficient.

≡ Les dotations scolaires

Créées en 1985 pour être affectées à des opérations de reconstruction, de grosses réparations et d'équipement concernant les établissements scolaires à la charge des régions et des départements., il s'agit de la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC).

- **La dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)**

Prévue à l'article L. 4332-3 du CGCT, elle est ventilée entre les régions au moyen de critères statistiques prenant en compte :

- d'une part, l'existant à savoir les superficies des bâtiments des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des écoles de formation maritime et aquacole et les effectifs actuellement scolarisés dans ces établissements ;
- et d'autre part, des données prospectives relatives à l'évolution de la population scolarisable avec les naissances constatées dans la région entre dix et six ans plus tôt et les retards de scolarisation.

La politique volontariste des régions en matière d'équipement scolaire, dictée par la nécessité de remettre en état le patrimoine transféré et de créer de nouveaux établissements, a réduit le taux de couverture des dépenses d'investissement des lycées par la DRES à moins de 20 %.

- **La dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC).**

En vertu de l'article L. 3334-16 du CGCT, cette dotation est répartie en deux temps :

- d'abord, en enveloppes régionales notifiées aux préfets de région en fonction de critères objectifs voisins de ceux utilisés pour la répartition de la DRES, à savoir superficie des bâtiments, effectifs scolarisés et évolution de la population scolarisable ;
- ensuite, ces enveloppes régionales sont distribuées entre les départements d'une même région par la conférence des présidents de conseils généraux qui doit se prononcer à l'unanimité, sinon le préfet de région effectue la répartition. Cette conférence ne répartit que les masses financières entre les départements et chaque département choisit d'affecter la DDEC aux opérations de son choix.

≡ Les subventions spécifiques

Ce sont des contributions financières à caractère définitif accordées pour des opérations d'investissement déterminées, et en général avant leur réalisation effective. L'État reste encore aujourd'hui le principal dispensateur de ces subventions.

Malgré la création de la DGE, quelques subventions ont subsisté, mais surtout de nouvelles ont été créées depuis 1983. Elles répondent souvent à la volonté de l'État d'inciter les collectivités locales à s'engager à ses côtés dans la réalisation de politiques publiques prioritaires d'intérêt national, avec éventuellement des

relations de partenariat à base contractuelle (contrats de plan, contrat de ville, etc.). Les collectivités locales ne dédaignent pas non plus ces crédits supplémentaires corrigeant les insuffisances des dotations ou bien susceptibles de mieux répondre à leurs spécificités.

Le régime juridique concernant l'attribution et l'utilisation de ces subventions résulte du décret du 16 décembre 1999 « relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ». En général, pour obtenir une subvention, la collectivité doit constituer un dossier mentionnant les caractéristiques de l'opération éligible. Le montant de la subvention est déterminé en principe par l'application à la dépense subventionnable, calculée à partir du coût réel de l'investissement, d'un pourcentage (taux de subvention) fixe ou modulable qui varie selon le classement des opérations d'investissement. La décision d'attribution de la subvention relève souvent du préfet.

Outre les subventions spécifiques de l'État, il ne faut plus négliger l'importance croissante de celles en provenance de l'Union européenne ni le rôle traditionnel de certaines collectivités locales elles-mêmes.

Bien que l'expression de subventions européennes ne soit pas juridiquement consacrée en droit communautaire, elle correspond aux aides financières attribuées par l'Union au titre surtout de la politique régionale qui fait intervenir les fonds structurels (FEDER et FSE principalement). Le projet éligible du fait de sa localisation géographique doit s'inscrire dans une action de partenariat entre les autorités régionales, nationales et communautaires, et, la participation financière de l'Union européenne ne peut être que complémentaire de celle de l'État et des collectivités.

Quant aux subventions locales, elles intéressent surtout les communes et les EPCI, dans la mesure où les départements et les régions leur en accordent selon des conditions et des modalités arrêtées par chaque conseil général et régional.



Les soutiens spécifiques pour faire face à l'inflation à partir de 2022

« À peine sortie de la crise sanitaire, la France a été confrontée au retour de l'inflation. Perceptible dès le second semestre 2021, la hausse de l'inflation (+ 2,8 % sur un an en décembre 2021) était analysée comme une conséquence passagère de la reprise économique mondiale poussée par une demande supérieure aux capacités de production, un contexte de pénurie de matières premières et, déjà, une hausse des prix de l'énergie. Cette situation s'est nettement aggravée depuis février 2022 à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les problèmes d'approvisionnement en énergies fossiles et en produits agricoles ont démultiplié les coûts. Ainsi, exprimée en moyenne annuelle, l'inflation s'est élevée en 2022 à 5,2 %, après 1,6 % en 2021 et 0,2 % en 2020. La poussée de l'inflation a été alimentée notamment par les prix de l'énergie (+ 23,1 % après + 10,5 %) et de l'alimentation (+ 6,8 % après + 0,6 %). La première loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé trois nouveaux PSR de soutien exceptionnel :

- à destination des communes et de leurs groupements pour faire face à la croissance des prix de l'énergie et à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique (430 M€ ouverts, 106 M€ consommés) ;
- à destination des départements pour compenser la revalorisation du RSA (120 M€ ouverts et consommés) ;
- à destination des régions pour compenser la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle (6 M€ consommés pour 18 M€ ouverts).

En 2022, le premier dispositif concernait uniquement les communes et les EPCI en situation de fragilité financière. Il fonctionne sur le même principe que les filets de sécurité liés à la crise sanitaire. La dépense enregistrée de 106 M€ correspond au versement d'acomptes, dont le solde n'est versé qu'une fois les comptes définitifs arrêtés. En 2022, ce dispositif a bénéficié à 4 178 communes et groupements ; une partie est appelée à rembourser des acomptes perçus. La LFI 2023 n'a pas reconduit les deux derniers dispositifs et a recentré l'objet du premier sur la compensation des surcoûts liés à l'énergie. À ce dernier titre, elle a amplifié l'effort financier de l'État, en l'étendant à toutes les collectivités et en assouplissant les critères de leur éligibilité à ce soutien financier ; 1,5 Md€ de crédits ont été ouverts ».

Source : rapport Cour des comptes, *Les finances locales* 2023, juillet 2023

2B. Les ressources de crédit

Jusqu'aux années 1980, il existait un marché sectoriel du crédit local strictement réglementé. Les collectivités locales disposaient de prêts à taux privilégiés réservés aux seules opérations d'équipement bénéficiant d'une subvention de l'État. La distribution de ces prêts incombait aux établissements spécialisés principalement du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (c'est-à-dire de cet établissement, du réseau des caisses d'épargne, de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales CAECL) bénéficiant des ressources d'épargne défiscalisées du livret A. La suppression du lien prêt-subvention a ouvert la voie à la banalisation financière, c'est-à-dire à un alignement des prêts des collectivités locales sur ceux des autres agents économiques, prêts de plus en plus diversifiés et proposés par de multiples organismes.

Cette banalisation financière est totale depuis 1987, dans la mesure où la quasi-totalité des prêts provient de ressources puisées sur le marché financier (d'autant que les ressources du livret A sont réservées au financement du logement social). Elle complète une certaine banalisation juridique née avec la loi du 2 mars 1982 libéralisant les règles en matière de crédit local.

Il existe donc de plus grandes facilités aux collectivités locales dans le recours aux emprunts, avec aussi la prise de conscience que ces emprunts se transformant en dette il convient d'en maîtriser la charge, c'est-à-dire d'assurer nécessairement une gestion active de cette dette.

2B1. Les facilités du recours à l'emprunt

Pour toute collectivité locale, elles tiennent compte à la fois des conditions juridiques relativement réduites et des conditions pratiques nettement améliorées, lesquelles sont finalement beaucoup plus décisives que les conditions juridiques.

Les conditions juridiques réduites

Elles résultent aussi bien des conditions de fond que des conditions de procédure.

≡ Conditions de fond

D'importance inégale, elles portent successivement sur l'objet, l'origine et le taux de l'emprunt.

- À la différence de l'État, il n'est pas possible à une collectivité locale d'emprunter pour financer n'importe quelle dépense. Traditionnellement, l'emprunt est une ressource affectée à la couverture des dépenses d'investissement, à deux restrictions près :
 - Le remboursement de la dette en capital, en raison de la règle de l'équilibre budgétaire ; ainsi, au cours d'un exercice budgétaire, les annuités en capital de la dette ne sauraient être remboursées par le produit de nouveaux emprunts ;
 - Les dépenses imprévues inscrites à cette section d'investissement qui ne peuvent être financées par cette voie.

Plus récemment, la pratique d'une gestion active de trésorerie a entraîné l'usage de crédits à court terme en cas d'insuffisance momentanée de liquidités. En effet, l'obligation de dépôt des fonds des collectivités locales auprès du Trésor sans aucune rémunération (sur laquelle nous reviendrons) explique la volonté de réduire au maximum le montant de ces fonds improductifs déposés au Trésor, avec l'objectif permanent d'une trésorerie minimale proche de zéro. Mais, pour éviter des incidents de paiement, le recours momentané à des concours financiers à court terme est admis depuis une circulaire interministérielle — Économie Intérieur — du 22 février 1989 qui précise le régime budgétaire et comptable de ces crédits de trésorerie distincts des emprunts à court terme puisqu'ils « *n'ont pas vocation à financer l'investissement et (qu'ils) ne procurent aucune ressource budgétaire* ».

- Par ailleurs, le droit n'est pas totalement indifférent à l'égard des sources potentielles du crédit local, avec le principe de l'interdiction de prêts entre collectivités locales qui découle notamment de l'obligation précitée de dépôt au Trésor des fonds sans rémunération. Toute opération de prêt comportant nécessairement le paiement d'intérêts, il y aurait là un moyen de tourner cette obligation. Toutefois, ce principe d'interdiction supporte quelques exceptions. C'est ainsi que le département peut accorder occasionnellement aux petites communes des prêts pour des opérations d'équipement présentant un intérêt départemental. En revanche, si une commune peut accorder des prêts à ses établissements publics — tel un office public HLM, il lui est interdit d'agir de la sorte au bénéfice d'un EPCI dont elle est membre.

- Enfin, tout emprunt est soumis au respect de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure. Ainsi, le taux effectif global (TEG), c'est-à-dire le taux annoncé (taux facial) complété des frais et commissions de toute nature, pour ne pas être usuraire ne doit pas excéder de plus du tiers la moyenne des taux pratiqués au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit (ces taux sont publiés au JO).

≡ Conditions de procédure

Le recours à l'emprunt suppose nécessairement plusieurs décisions des autorités locales concernées, ainsi que des interventions de l'État.

● Les décisions des autorités locales

En premier lieu, l'organe collégial de la collectivité doit se prononcer au moyen d'une ou de plusieurs délibérations sur la nature de l'opération, ses conditions financières (montant, taux, durée, amortissement...) et l'affectation des fonds.

Cependant, des délégations peuvent être consenties. Depuis la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, toute assemblée locale peut dans les limites qu'elle aura fixées déléguer à l'exécutif le pouvoir de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires.

En second lieu, l'exécutif local va conclure les contrats indispensables à la réalisation effective de l'opération de crédit retenue avec un établissement financier soit pour l'obtention d'un prêt ou d'une avance de trésorerie, soit pour assurer une émission obligataire directe ou pour participer à une émission groupée. Ces contrats interviennent souvent à l'issue de négociations appropriées qui s'intègrent éventuellement dans des procédures inspirées de l'appel d'offres pour la mise en concurrence des intéressés sur la base de besoins exprimés dans des documents équivalents à des cahiers des charges. Actuellement, il s'agit de contrats de droit privé. Le juge refuse de qualifier de clause exorbitante du droit commun celle par laquelle la collectivité s'engage à recourir en cas de besoin à toute imposition nécessaire au paiement des annuités. Cette clause pour la Cour de Cassation « *n'a pas pour objet de conférer un avantage de nature différente de celui résultant de toute garantie ou sûreté de droit privé qu'un prêteur est en droit d'exiger en raison de son efficacité* » (Cass. 1^{er} civ. 18 février 1992. Cie La Mondiale c/Ville de Roubaix, LPA 17 avril 1992 p.21 note B. Poujade).

● Les interventions de l'État

Depuis la loi du 2 mars 1982, les mécanismes de contrôle sur les décisions des collectivités locales concernent celles de recours au crédit.

De manière directe, d'abord, avec le contrôle de légalité. Ainsi, les délibérations des collectivités locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'État, de même que les contrats de prêts.

De manière indirecte, ensuite, avec le contrôle budgétaire car, lors de la vérification de l'équilibre réel du budget, il s'agit de s'assurer qu'un nouvel emprunt n'est pas destiné à rembourser une partie du capital de la dette.

Les conditions pratiques améliorées

Avant la banalisation du crédit local, les collectivités locales obtenaient des prêts à taux privilégiés selon le modèle pratiquement exclusif du prêt à taux fixe et annuité constante, auprès du groupe de la CDC. Désormais, le marché fonctionne dans des conditions similaires à celles offertes aux autres agents économiques, c'est-à-dire qu'il est concurrentiel du fait d'une double diversification des prêteurs et des produits avec une offre souvent excédentaire par rapport à la demande. Ceci améliore les conditions d'exercice de la liberté de choix des collectivités locales.

≡ Diversification des prêteurs

Le quasi-monopole des organismes du secteur privilégié a disparu depuis 1986 avec la présence de nouveaux établissements bancaires. Auparavant, les prêteurs privés ne jouaient qu'un rôle très marginal en raison du taux élevé des produits proposés et du contrôle administratif exercé sur le recours à ces produits. Il s'agissait surtout des compagnies d'assurances, des mutuelles et institutions de retraite.

Mais, plusieurs facteurs vont contribuer à l'implantation de banques de dépôt françaises et étrangères.

D'abord, « la désintermédiation », c'est-à-dire que le recours des entreprises directement aux marchés financiers plutôt qu'aux crédits bancaires ont obligé les banques à rechercher de nouveaux débouchés pour leurs disponibilités financières.

Ensuite, l'absence supposée de risques sérieux auprès des collectivités locales dans la mesure où la charge de la dette constitue une DO et qu'une collectivité locale ne peut juridiquement être mise en faillite.

Enfin, l'espoir d'intervenir dans la gestion de la trésorerie des collectivités locales.

Immédiatement, les collectivités locales ont été réceptives aux démarches de ces « nouveaux venus » présentant des produits inédits. Mais à cette phase de présence offensive a succédé dès 1990 un mouvement de repli de ce marché à la suite d'une prise de conscience des risques existants — illustrés par l'affaire d'Angoulême (« le syndrome d'Angoulême ») notamment — et de l'impossibilité de bénéficier à terme du dépôt des trésoreries locales. Néanmoins, cette présence reste significative.

Entre-temps, les prêteurs traditionnels ont réagi. La CAECL, créée en 1966 au sein du groupe de la CDC, bien qu'ayant pris largement le relais de la CDC et des caisses d'épargne, ne pouvait disposer en raison de son statut d'établissement public d'une autonomie de gestion et de capacités d'action sur les marchés financiers équivalentes à celles de ses concurrents. D'où sa transformation en 1996 en société anonyme publique dénommée « Crédit local de France » (CLF) par la suite privatisée en 1991 avant de fusionner en décembre 1996 avec le Crédit communal de Belgique pour constituer le groupe bancaire Dexia. Sa filiale actuelle Dexia Crédit local, spécialisée dans le financement des équipements locaux, occupe environ 40 % des parts du marché.

Quant aux caisses d'épargne et caisses du Crédit Agricole mutuel, elles accordent désormais des prêts banalisés plus spécialement au bénéfice des communes rurales, pour respectivement 20 % et 18 % environ de part du marché. C'est le cas aussi du Crédit mutuel pour 5 %.

Diversification des produits

Les prêteurs proposent une large gamme de produits aux collectivités locales. Il existe ainsi de multiples options techniques sur les éléments caractéristiques des prêts, c'est-à-dire sur la durée, les taux, l'unité monétaire et les modalités de remboursement.

Concernant la durée, il peut s'agir d'une durée fixe à court ou moyen terme selon l'objet de l'opération, avec une tendance à raccourcir la durée des prêts à l'investissement (20 ans étant un plafond), comme d'une durée ajustable en fonction de l'évolution des taux (s'ils baissent la durée diminue ; s'ils augmentent la durée s'allonge).

Au sujet des taux, les possibilités sont nombreuses. À côté des prêts à taux fixes, arrêtés au jour de la signature du contrat pour être valables pendant toute sa durée, il existe des prêts à taux variables ou révisables sur la base d'un index, soit du marché obligataire avec le TMO (*Taux mensuel des obligations*) et le TME (*Taux mensuel des emprunts d'État*), soit du marché monétaire avec l'EONIA (*Euro Overnight Interest Average*) en français TEMPE (*Taux européen moyen pondéré*) et l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) en français TIBEUR (*Taux interbancaire offert en Euro*).

Du côté de l'unité monétaire du prêt, outre l'euro il est possible de recourir à des devises étrangères.

Quant aux modalités de remboursement, elles sont flexibles pour mieux s'adapter aux caractéristiques financières de la collectivité ou du projet d'équipement. Les possibilités de différés d'amortissement présentent des durées variables ; les annuités de remboursement sont constantes, progressives ou dégressives ; tous les prêts peuvent prévoir des échéances de remboursement à un rythme infra-annuel (semestrielles, trimestrielles, mensuelles) comme des remboursements par anticipation avec ou sans indemnité.

En outre, il existe des formules adaptées aux besoins de certains emprunteurs, par exemple les MOFF (Multiple option Financing Facility) ou facilités de financement à options multiples, concernant, à l'instar des grandes entreprises, les régions, départements et grandes villes dont les besoins de crédits sont réguliers et élevés sur plusieurs années. Il s'agit d'instruments sophistiqués combinant des lignes de crédit à court et moyen terme, voire des possibilités d'émissions obligataires directes, pour des montants de l'ordre de 30 millions à 1 milliard d'euros sur la base d'une convention signée entre la collectivité et un groupe d'établissements bancaires.

Ces MOFF répondent aux besoins actuels de gestion de la dette, cette gestion étant devenue une nécessité.

À noter

Le problème des « emprunts toxiques »

Avec la décentralisation, le recours à l'emprunt des collectivités territoriales s'est largement développé. Or, la crise financière des années 2008-2010 a révélé l'ampleur des « emprunts toxiques » des collectivités territoriales, et ce faisant, la hauteur des risques financiers que les banques ont fait prendre à des collectivités territoriales appâtées par des conditions de prêts très avantageuses à court terme mais particulièrement onéreuses sur le moyen/long terme au point de mettre en péril leur solvabilité.

Il faut bien comprendre, en effet, qu'il n'existe pas de limites s'agissant des types de prêts souscrits par les collectivités territoriales. Dès lors, à côté des prêts classiques à taux fixes et à annuités constantes ont été développés des produits bancaires à taux variables puis des emprunts dits « structurés » (associant dans un même contrat un emprunt bancaire et un ou plusieurs produits dérivés sous-jacents, généralement sous la forme d'options). Chemin faisant ces emprunts se sont révélés « toxiques » dans la mesure où ils ont contribué à placer leurs titulaires dans une situation financière particulièrement délicate.

En 2012, sur un volume total d'encours de 160 milliards d'euros, 1 478 collectivités détiennent un encours à risque de près de 14 milliards d'euros. Ces produits représentent 3,9 % des produits contractés par les collectivités territoriales, l'ensemble des catégories de collectivités étant concerné par ce phénomène. Certaines collectivités territoriales, bien que ne détenant qu'un faible volume de l'encours global de produits structurés en valeur absolue, peuvent toutefois en détenir une très forte concentration au sein de leur dette. Ainsi, la moitié ou plus de l'encours à risque ou volatil des communautés urbaines (59,9 %), des départements (51 %) et des communautés de communes (49,9 %) relève de cette catégorie.

Cette situation a conduit certaines collectivités territoriales — 243 collectivités — à engagé des actions contentieuses afin d'obtenir l'annulation des contrats d'emprunt jugés risqués.

C'est dans ce contexte qu'intervient la mise en place, par la loi de finances pour 2014, d'un fonds de soutien relatifs pluriannuel aux emprunts structurés. Ce fonds a vocation à accompagner les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts toxiques dans leurs démarches transactionnelles avec les établissements bancaires. Abondé à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, le fonds est financé, pour moitié, au moyen de ressources fiscales assises sur le secteur bancaire — la taxe de risque systémique — et, pour moitié, par une contribution de l'État. Les collectivités territoriales ne participent pas à l'abondement de ce fonds dont la gestion relève de l'Agence de services et de paiement de l'État.

Parallèlement une « charte de bonne conduite » a été conclue entre des représentants des collectivités territoriales et de nombreuses banques (à savoir le Crédit Agricole, la Société générale, Dexia, les Caisses d'épargne et les Banques populaires). Entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2010, cette charte stipule notamment que les banques renoncent à proposer aux collectivités des emprunts dont le taux évolue en fonction d'indices à risque élevé (cours des matières premières, marchés d'action, valeur relative des devises, etc.) et à leur proposer de souscrire des crédits dont les intérêts répondent à un système « cumulatif ». La charte de bonne conduite a permis l'adoption d'une classification des produits structurés (classification dite « Gissler ») et a favorisé la rénovation des annexes budgétaires des collectivités territoriales relatives à la dette. Ces évolutions ont permis d'améliorer de façon significative l'information des élus et des citoyens sur la dette publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts structurés.

2B2. La nécessité d'une gestion de la dette

Cette gestion longtemps réduite aux seuls aspects d'ordre budgétaire et comptable (règlement des dépenses liées aux emprunts) privilégie aujourd'hui les aspects financiers avec, depuis 1985, une gestion dite active. Faute de bénéficier en période de désinflation de taux d'intérêt réel négatif, les collectivités locales ont pris conscience de la nécessité de limiter les charges financières de cette dette. Désormais généralisée, cette gestion présente des caractéristiques propres et soulève quelques difficultés.

Les caractéristiques de cette gestion

Gérer activement et globalement la dette répond à des objectifs précis avec l'utilisation de techniques appropriées.

Objectifs

Il s'agit de corriger le passé, en réduisant le poids de la dette existante, puis de se garantir pour l'avenir.

- en maîtrisant le choix de la nouvelle dette, et enfin d'agir dans le présent — en maintenant une trésorerie minimale.
- La réduction du poids de la dette existante, objectif prioritaire lors du réaménagement de l'encours le plus coûteux résultant d'emprunts à des taux très élevés, surtout dans les années 1985, demeure encore aujourd'hui dans un contexte moins aigu. Les démentis apportés aux anticipations faites lors de la conclusion des contrats de prêts sur l'évolution des taux impliquent éventuellement de reconsidérer ces contrats. Il y a donc un besoin d'analyse constant de la dette pour la restructurer selon une perspective de réduction des coûts.
- La maîtrise du choix de la nouvelle dette s'impose en raison de la multiplicité des produits proposés. Toute décision de recours au crédit doit intégrer en parfaite connaissance de cause de nombreux éléments. Ainsi, en fonction de la situation financière de la collectivité, de l'état de sa dette, des caractéristiques des investissements concernés, des propositions de prêts, des perspectives d'évolution des marchés financiers, il faut pour chaque opération tirer le meilleur parti des offres, c'est-à-dire obtenir des conditions de crédit intéressantes du point de vue de leur coût et de leur souplesse d'utilisation. Car les risques pour l'avenir doivent être réduits au maximum en disposant d'un portefeuille d'emprunts évolutif et équilibré entre les différents produits.
- Comme il n'est plus question pour la plupart des collectivités de conserver des montants élevés de fonds improductifs au Trésor, il s'agit en matière d'emprunts de ne plus négliger les dates et les montants tant des encaissements que des décaissements. Au point de choisir parfois les produits sur la base de caractéristiques facilitant la maîtrise d'une trésorerie minimale.

Techniques

Pour s'en tenir à celles concernant la dette et non pas la trésorerie proprement dite (elles seront traitées à la fin de ce cours), elles visent aussi bien à répartir qu'à couvrir certains risques en fonction de l'origine de la dette.

- La répartition des risques de renchérissement du coût de la dette consiste en priorité à diversifier les produits au sein du portefeuille d'emprunts avec des prêts à taux fixes, des prêts à taux révisables et variables selon un équilibre tributaire dans le temps de facteurs locaux (situation budgétaire, politique d'investissement, etc.) et extérieurs (marchés financiers notamment).

Ensuite, la restructuration de la dette s'impose parfois lorsque la dette s'éloigne du modèle d'équilibre souhaité en réalisant des opérations particulières avec l'accord des prêteurs : modification ou extinction des contrats de prêts à coût excessif ; « compactage », consistant à réduire le nombre de lignes d'emprunts auprès d'un même établissement, ce qui réduit les coûts de gestion en regroupant ceux présentant les mêmes caractéristiques ; « lissage », modifiant le profil d'amortissement des emprunts afin de gommer « les pics et les creux » de l'échéancier de remboursement.

Enfin, lors du choix de nouveaux emprunts, ces orientations demeurent pour disposer d'un panachage de produits à l'issue d'une analyse comparative des offres présentées au moindre coût et au moindre risque.

- Quant à la couverture des risques de taux et de perte de change, elle s'opère dans le cadre de contrats avec des banques qui permettent à la collectivité locale de bénéficier d'instruments de couverture de ces risques, dont le recours est réglementé par une circulaire interministérielle du 15 septembre 1992.
 - Pour les risques de taux, plusieurs contrats ne présentent selon qu'il s'agit de modifier ou d'assurer un taux.

Ainsi le contrat d'échange de taux d'intérêt (contrat swap) prévoit l'échange d'une dette à taux fixe contre une dette à taux variable et vice versa, avec un usage développé pour les emprunts obligataires. Et, dans le cas des prêts à taux révisables ou variables, les contrats d'assurance de taux sont diversifiés selon leurs caractéristiques :

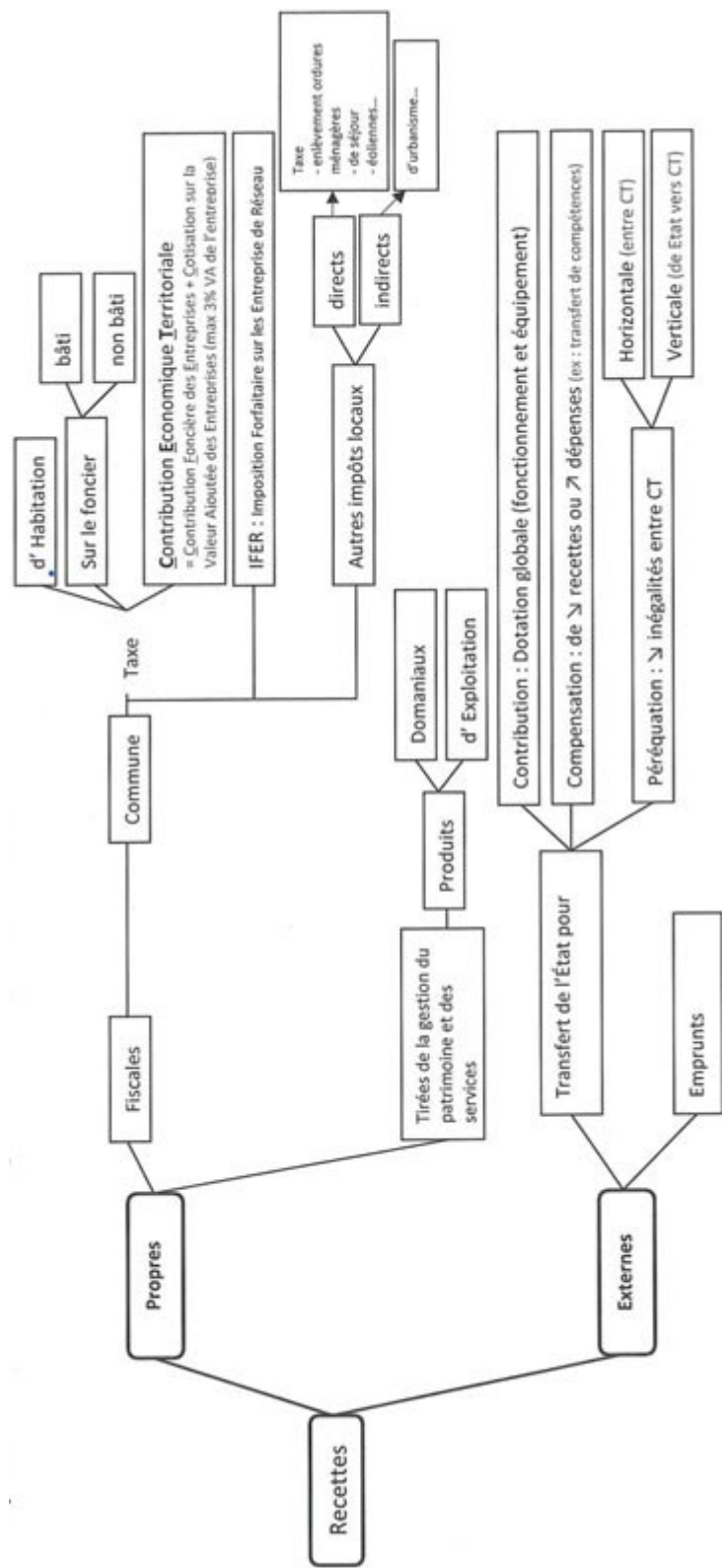
 - le « cap » assure pendant une durée déterminée pour un certain montant la garantie d'un taux plafond ;
 - le « floor » dans les mêmes conditions apporte la garantie inverse d'un taux plancher ;

- le « collar » en combinant le cap et le floor garantit une évolution de taux dans la limite d'un plancher et d'un plafond formant « un tunnel ».
 - Pour les risques de perte de change, seuls sont accessibles aux collectivités locales les contrats de swaps de devises permettant des échanges de devises ou le retour sur l'euro.
- Toutes ces opérations de couverture des risques, outre leur coût souvent dissuasif, sont délicates à réaliser. D'une manière générale, cette gestion de la dette présente des difficultés.

Les difficultés de cette gestion

L'usage des techniques de gestion ne saurait se développer sans le recours à une « assistance technique », avec aussi la nécessité de prendre conscience des risques encourus dans cette gestion.

- La prise en charge directe de la gestion de la dette ne concerne que les grandes collectivités. Elles ont recruté ou formé du personnel pour suivre en permanence la mise en œuvre et l'adaptation de la stratégie de gestion de la dette.
Les autres collectivités insusceptibles de disposer d'un tel personnel peuvent s'adresser aux ressources de « l'ingénierie financière » offrant des prestations variées d'expertise, de diagnostic, de conseil et de montage financiers de projets. C'est le cas des prêteurs soucieux d'établir des relations de partenariat avec leurs clients, comme d'autres organismes se consacrant à cette fonction. Toutes ces institutions collaborent avec les élus et leurs services administratifs, parfois dans le cadre d'un protocole d'accord conclu pour une certaine durée.
- Mais les collectivités locales ne disposant pas pour la gestion de leur dette des mêmes capacités que les entreprises, elles supportent des risques plus importants que ces dernières : risque financier, en raison du coût élevé des contrats de couverture ; risque juridique dans la mesure où la volonté de restructuration de la dette peut se heurter aux dispositions de certains contrats de prêt excluant par exemple des remboursements anticipés ; risque de gestion enfin, lorsqu'une situation d'endettement élevé aboutit à un protocole d'accord entre la commune concernée, les prêteurs et l'État sur plusieurs années (cas exemplaire d'Angoulême de 1991 à 2001) qui bloque toute initiative locale avec une gestion de la dette sous tutelle.





À retenir

Au sein des ressources propres, la fiscalité locale prédomine avec pour l'essentiel les taxes directes locales. Elles remontent à la Révolution française avec la création de quatre contributions recouvrées sur les mêmes bases par l'État pour son propre compte et celui des collectivités locales, lesquelles votaient des centimes additionnels dans le cadre d'une fiscalité de répartition. Bien que l'État y ait renoncé en 1917, les collectivités locales ont continué à les utiliser sur la base de principaux fictifs. Si l'ordonnance du 7 janvier 1959 a posé les principes d'une réforme (valeur locative pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, fiscalité de quotité), c'est après la révision générale des valeurs foncières que ces 3 taxes sont entrées en vigueur, alors que la taxe professionnelle a fait l'objet de dispositions particulières, et qu'enfin à partir du 1^{er} janvier 1981 les collectivités locales ont pu voter des taux d'imposition encadrés.

L'inégale répartition des bases d'imposition entre collectivités locales est à l'origine de divers régimes de péréquation en matière de taxe professionnelle et également au bénéfice des communes pauvres de la région parisienne. Quant à la perspective de la spécialisation pour mettre un terme au recours par toutes les catégories de collectivités locales aux mêmes impôts sur les mêmes bases d'imposition, elle soulève de nombreuses difficultés : elle est cependant amorcée au sujet de la taxe professionnelle dans les EPCI à fiscalité propre.

Les autres impôts locaux sont extrêmement diversifiés, bien que globalement secondaires. S'agissant des impôts directs, seuls émergent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le versement destiné aux transports en commun. Pour la fiscalité indirecte, la fiscalité de l'urbanisme intéresse les communes avec la taxe locale d'équipement et d'autres contributions, tandis que les départements et les régions bénéficient d'une fiscalité auparavant étatique pour compenser les transferts de compétences. La faiblesse globale des produits tirés de la gestion du patrimoine et des services publics n'exclut pas un recours maîtrisé aux redevances.

De leur côté, les ressources externes présentent tantôt un caractère définitif avec celles en provenance d'autres personnes publiques, tantôt un caractère temporaire avec les emprunts.

La première catégorie – dite des ressources de transfert – regroupe de nombreuses dotations étatiques qui poursuivent plusieurs objectifs avec des critères et des garanties d'attribution variés. La Dotation globale de fonctionnement est généralisée à toutes les catégories de collectivité selon la distinction dotation forfaitaire dotation de péréquation. Dans la section d'investissement, la Dotation globale d'équipement concerne seulement les communes jusqu'à 20 000 habitants, alors que tous les départements en bénéficient avec deux parts en fonction des dépenses directes et indirectes d'investissement. Cependant, le fonds de compensation pour la TVA est versé à toutes les collectivités sur la base des opérations d'investissement, enrichissant leur patrimoine propre, réalisées en principe deux ans auparavant, avec un coefficient de restitution de 15,482 %. Par ailleurs, d'autres dotations spécifiques améliorent la situation financière de certaines collectivités, telles que la dotation générale de décentralisation, la dotation élu local et les dotations scolaires. Enfin, des subventions spécifiques demeurent d'origine étatique, européenne et même locale.

La seconde catégorie de ressource externe, c'est-à-dire les emprunts, répond pour son utilisation à des exigences juridiques réduites depuis la libéralisation du crédit local postérieure à 1980. En principe, l'emprunt est affecté à la couverture des dépenses d'investissement, sans qu'il y ait des prêts entre collectivités locales, dans le respect du TEG. Il nécessite une délibération de l'assemblée locale suivie d'un contrat de droit privé conclu par l'exécutif, ces décisions relevant du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. L'offre de crédit est abondante à la suite d'une diversification des prêteurs et des produits. Si Dexia Crédit local occupe environ 40 % de parts du marché, tous les établissements financiers proposent de multiples options techniques sur les éléments caractéristiques des prêts (durée, taux, unité monétaire, remboursement) comme des formules adaptées aux besoins des grandes collectivités.

Mais les emprunts se transformant en dette, la nécessité d'une gestion de celle-ci s'impose afin d'en réduire le poids, de mieux choisir les produits et de faciliter la trésorerie. Pour cela, il faut répartir les risques de renchérissement et couvrir ceux de taux et de change selon différents procédés. Cependant, les coûts de ceux-ci sont élevés et une assistance technique s'avère souvent indispensable.



MOTS-CLÉS

Assiette — Base d'imposition — Dégrèvement — Dotation — Effort fiscal — Émission obligataire — Emprunt — Impôt de répartition — Péréquation — Potentiel fiscal — Redevance — Rôle — Subvention

Élaborer et exécuter un budget local n'obéit pas aux règles concernant la loi de finances de l'État, malgré quelques recoupements. Car la procédure budgétaire locale supporte des exigences particulières dictées par des considérations d'ordre politique et technique.

Au titre des premières, il s'agit d'une adaptation du principe du consentement à l'impôt par les citoyens, qui implique qu'une autorisation soit donnée par une assemblée représentative avant son application, et aussi de la reprise du régime strict de protection des deniers publics.

En revanche, avec les secondes, le budget d'une collectivité locale se trouve dans une situation de subordination juridique par rapport à l'État, avec des contrôles exercés sur l'élaboration et l'exécution limitant l'autonomie financière des élus locaux.

Dans cette procédure budgétaire, des règles spécifiques s'imposent tant pour l'élaboration que pour l'exécution du budget local.

CHAPITRE 1. L'élaboration du budget

Elle s'opère en deux temps : après la préparation du projet de budget intervient l'adoption du budget.

1. La préparation

La confection de tout budget local est soumise à des contraintes qui affectent la réalisation pratique de cette opération.

1A. Les contraintes

Assez nombreuses, elles correspondent d'abord à l'existence de principes budgétaires, c'est-à-dire à des contraintes de fond, ensuite à des règles de présentation, c'est-à-dire à des contraintes de forme (formalisme budgétaire).

1A1. Les principes budgétaires

Si l'on retrouve les principes classiques concernant la LF de l'État, ils connaissent cependant une application particulière. Et s'ajoute le principe spécifique aux collectivités locales de l'équilibre budgétaire.

Les principes classiques

Dans la mesure où le principe de la spécialité intervient au moment du vote de l'assemblée délibérante, nous le traiterons dans le prochain chapitre consacré à l'adoption du budget et nous nous limiterons donc à l'examen des principes d'annualité, d'unité et d'universalité.

≡ L'annualité

Ce principe signifie que le budget est voté chaque année, en principe avant le début de l'exercice, c'est-à-dire avant le 1^{er} janvier pour être valable jusqu'au 31 décembre, les autorisations données n'excédant pas un an. En réalité, ce principe connaît des aménagements sur ces deux aspects :

- D'abord, au sujet de l'antériorité du vote, car la préparation d'un budget local dépend des différentes informations communiquées par l'État (par ex. sur le montant des dotations et sur les bases de fiscalité directe) après l'adoption de la loi de finances et des calculs consécutifs d'une certaine durée. C'est pourquoi la date limite d'adoption est le 15 avril de l'exercice concerné, date repoussée au 30 avril les années de renouvellement des assemblées locales.

Le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise, en son article 56, que la comptabilité générale « est tenue par exercice s'étendant sur une année civile ».

Dans ces conditions, afin de ne pas interrompre les activités des collectivités entre le 1^{er} janvier et la date effective d'adoption, plusieurs dispositions permettent aux exécutifs locaux en leur qualité d'ordonnateurs d'agir sous certaines conditions (cf. art. L. 1612-1 CGCT).

Ainsi, ils peuvent directement à leur discrétion mettre en recouvrement les recettes ; engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente ; et enfin mandater les dépenses du remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Leur capacité est plus réduite pour les autres dépenses d'investissement. Dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les annuités de la dette, ils peuvent engager, liquider, mandater ces dépenses sur autorisation des assemblées, lesquelles précisent le montant et l'affectation (article L. 1612-CGCT).

- Ensuite, au sujet de la durée annuelle des autorisations budgétaires, des aménagements existent avec les techniques des reports de crédits et des autorisations de programme comme d'engagement.

Les reports de crédits permettent de réutiliser l'année suivante les crédits inemployés au cours de l'exercice budgétaire. En principe, les crédits de la section de fonctionnement ne peuvent bénéficier de telles mesures s'ils n'ont pas fait l'objet d'un engagement au cours de l'année : ils disparaissent sous réserve toutefois qu'une dépense engagée correspondant à un service fait avant le 31 décembre peut être mandatée jusqu'à la fin de la journée complémentaire c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Les crédits de fonctionnement inutilisés ne sauraient être reportés sur le budget de l'année suivante.

La procédure des autorisations de programme assortie des crédits de paiement, longtemps réservée à l'État, bénéficie aussi à toutes les collectivités locales. Ainsi, les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements et elles restent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, avec possibilité aussi de révision. Mais, le crédit d'engagement ouvert par l'autorisation de programme doit être suivi chaque année du vote de crédits de paiement indispensables pour le règlement des dépenses correspondantes.

L'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés permet à ces personnes de recourir à des autorisations d'engagement (AE) pour certaines dépenses de fonctionnement. Il s'agit de celles résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité ou l'établissement s'engage à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, sur une durée excédant un exercice budgétaire, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées à des organismes privés. Ces AE sont assorties de crédits de paiement annuels.

La programmation pluriannuelle des finances publiques

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 de la Constitution prévoit désormais que les lois de programmation des finances publiques définissent « *les orientations pluriannuelles des finances publiques* » et s'inscrivent dans « *l'objectif d'équilibre des comptes publics* ».

La stratégie des finances publiques porte non seulement sur le champ de l'État (couvert par la loi de finances), et de la Sécurité sociale (couvert par la loi de financement de la Sécurité sociale), mais aussi sur les collectivités territoriales, l'assurance-chômage et les régimes complémentaires de retraite, soit près de 1 000 Md€ de dépense publique.

Auparavant, la programmation des comptes publics n'était établie que dans le cadre des engagements européens de la France, dans le programme de stabilité lité de l'année. Elle est désormais discutée puis votée par la représentation nationale et ne sera plus révisée chaque année. La période couverte par une LPFP est au minimum de trois ans, mais le législateur peut la voter pour une période plus longue. Il lui est aussi loisible de remettre l'ouvrage sur le métier avant la fin de la dernière année de la période couverte.

La première loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a été adoptée le 9 février 2009 (L. n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012). La seconde loi de programmation pour les années 2011 à 2014 a été adoptée le 28 décembre 2010. Sans attendre 2014, une nouvelle LPFP, couvrant toute la législature 2012-2017, a été adoptée le 31 décembre 2012 (loi n° 2012-1558) et à nouveau, sans attendre la fin de cette période une nouvelle loi de programmation loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014, est intervenue pour la période 2014-2019. La dernière loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques concerne les années 2018 à 2022.

Ces lois contiennent trois grandes dispositions :

- **Une trajectoire des comptes publics**

Le redressement des comptes publics passe par un effort de maîtrise de la dépense. La stratégie proposée doit permettre de ramener le déficit public et de maîtriser l'évolution de la dette publique.

- **De nouvelles règles de comportement**

L'un des apports majeurs des lois de programmation est d'accompagner la trajectoire des comptes publics de règles de comportement permettant de s'assurer que celles-ci seront respectées. La stratégie écarte toute idée de hausse généralisée des impôts, pénalisante pour la croissance économique, et s'appuie au contraire sur deux leviers : la maîtrise de la dépense publique, d'une part, la progression anticipée des recettes, d'autre part.

- **La programmation des dépenses**

Les lois réaffirment la nécessité de maîtriser l'évolution de la dépense publique, en particulier l'évolution des dépenses de l'État. Les concours de l'État aux collectivités locales sont eux aussi stabilisés. La progression des dépenses d'assurance maladie est contenue.

≡ L'unité

Il importe que l'ensemble des ressources et des charges figure dans un document unique donnant une vue complète des opérations financières de la collectivité et permettant de vérifier si le budget est équilibré.

Cependant, ceci conduit à regrouper des opérations de nature différente sans toujours garantir l'inscription au budget de toutes les opérations réalisées sur le territoire de la collectivité.

- C'est ainsi que les activités financières de certains services publics locaux, principalement à caractère industriel et commercial, méritent d'être individualisées dans des budgets distincts du budget principal qualifiés de budgets annexes (BA).

Ces budgets décrivent la gestion des services exploités en régie avec la seule autonomie financière, surtout ceux produisant des biens ou dispensant des prestations avec paiement de prix par les bénéficiaires (eau, transports, abattoirs etc.). La nouvelle instruction comptable M14 réserve ces budgets aux SPIC, aux services assujettis à la TVA et aux services à caractère social et médico-social.

Ces budgets permettent d'apprécier le coût de fonctionnement des services, leurs résultats comme d'affecter à leurs dépenses les recettes qu'ils procurent dans la perspective d'un équilibre exigé en principe pour les SPIC communaux (cf. art. L. 2224-1 et s. du CGCT).

Des liaisons s'établissent néanmoins entre le budget principal et les BA au-delà des règles communes de présentation et d'adoption. En effet, des mouvements financiers existent puisque le budget principal enregistre en recettes les éventuels excédents de gestion des budgets annexes — s'il y en a... et en dépenses les subventions versées pour combler leur éventuel déficit. De plus, les résultats positifs (excédent) comme négatifs (déficit) d'exécution de chaque BA sont repris dans les soldes généraux du budget principal. Tous ces aspects limitent l'atteinte au principe d'unité budgétaire.

- En revanche, des pratiques de débudgétisation portent plus gravement atteinte à ce principe. Elles consistent à confier des opérations financières d'intérêt local à d'autres personnes morales que la collectivité locale, non sans la participation financière de celle-ci au budget de celles-là. Sont concernés des établissements publics, des SEM, des associations satellites de la collectivité. Dans la plupart des cas, il en résulte une réduction du montant du budget de la collectivité et une augmentation de celui du budget de ces structures, lesquelles échappent souvent aux règles publiques et même tout simplement au contrôle de la collectivité malgré son engagement financier.

≡ L'universalité

Ce principe comporte deux aspects :

- Le premier correspond à la **règle de la non-compensation** entre les recettes et les dépenses dites encore du « produit brut ». Elle exige donc de faire figurer au budget le montant total des recettes encaissées et des dépenses effectuées. C'est très exceptionnellement que des contractions sont admises (ex. : des communes où le produit des coupes de bois municipales peut être utilisé pour le chauffage de la mairie).
- Le second aspect correspond à la **règle de la non-affectation** des recettes aux dépenses, qui oblige à affecter l'ensemble des recettes à l'ensemble des dépenses, sans que l'une de ces recettes soit destinée à couvrir une dépense déterminée.

Cependant, de nombreux textes prévoient des exceptions avec des obligations d'affectation de certaines recettes qui constituent autant d'atteintes à l'autonomie de gestion des collectivités locales. C'est le cas :

- des emprunts au sens strict destinés à couvrir les dépenses d'investissement ;
- des subventions spécifiques accordées pour un objet déterminé ;
- de plusieurs ressources fiscales avec par exemple la taxe de séjour affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune (cf. art. L. 2333-26 et s. CGCT), et le versement destiné aux transports en commun ;
- de dotations de l'État qui ne sont pas libres d'usage, telles que les dotations scolaires.

≡ La sincérité budgétaire

S'il a fallu attendre le milieu des années quatre-vingt-dix pour que le Conseil constitutionnel reconnaisse l'existence du principe de sincérité budgétaire aux lois de finances de l'État (CC D. n° 94-351 DC du 29 déc. 1994), consacré depuis par la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (art. 32), l'application du principe de sincérité aux finances locales remonte aux premières lois de décentralisation. Le principe de sincérité est en effet une exigence tant pour les budgets que pour les comptes.

La loi du 2 mars 1982 a tout d'abord introduit l'exigence de sincérité au niveau même des budgets locaux pour en apprécier l'équilibre réel.

L'article L. 1612-4 du CGCT fait expressément référence au principe de sincérité, en imposant, pour les actes budgétaires, que les recettes et les dépenses soient « évaluées de façon sincère ».

Rappelant clairement ce principe (CE, 23 déc. 1988, Dépt. du Tarn c/Barbut, RFD adm. 1989, p. 365, concl. Levis) le Conseil d'État a précisé que c'est à la collectivité territoriale qu'incombe la preuve de la réalité des recettes et des dépenses (CE, 9 juillet 1997, Cne de Garges-les-Gonesse, RFD adm. 1998, p. 1048).

Le nouvel article 47-2 de la constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République, a donné une valeur constitutionnelle au principe de sincérité comptable.

L'article 47-2 de la constitution dispose en effet que « *les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière* ». Cette disposition s'applique aux collectivités locales, à l'État et aux organismes de sécurité sociale.

Le principe de sincérité implique une évaluation sincère de l'ensemble des charges et des produits et une traduction de la totalité des engagements afin de donner une image fidèle de la situation financière de la collectivité locale. Plusieurs éléments contribuent à la sincérité du budget et de la comptabilité locale (la comptabilité d'exercice, la présentation détaillée des documents budgétaires avec des documents de synthèse et des annexes à caractère informatif) et deux techniques comptables empruntées au secteur privé permettent le respect d'un principe de prudence lié au principe de sincérité. En effet, pour éviter le risque de transfert sur l'avenir d'incertitudes présentes, susceptibles de grever le patrimoine ou la gestion de la collectivité, le principe de prudence impose aux collectivités (et pour les communes seulement à celles de plus de 3500 habitants) d'amortir leurs immobilisations et, pour toutes les collectivités, de provisionner.

S'agissant des collectivités locales, l'exigence d'équilibre sur la base d'évaluations sincères est sanctionnée par l'article L. 1612-5 du CGCT qui prévoit que lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la CRC, saisie par le préfet, le constate et propose à la collectivité dans le délai de 30 jours, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une délibération.

Ce mécanisme est assez efficace car il permet d'intervenir rapidement, en cours d'exercice budgétaire et oblige les collectivités à participer d'elles-mêmes au rétablissement de l'équilibre sauf à être mises sous tutelle. L'intérêt de cette procédure est qu'elle conduit nécessairement à une « opération vérité » sur les prévisions de recettes et de dépenses.

Quant à la sincérité des comptes, elle est en principe garantie par la concordance entre le compte de gestion du comptable public et le compte administratif et par le rapprochement des instructions comptables publiques du plan comptable général qui reprend les principes de régularité, de prudence, de sincérité et de permanence des méthodes.

Le principe spécifique de l'équilibre

S'il existe un principe d'équilibre pour la loi de finances de l'État, c'est l'équilibre économique et financier et non pas une obligation juridique d'équilibre réel comme celle imposée de longue date aux collectivités locales (dès 1802 pour les communes). Et la loi du 2 mars 1982 l'a réaffirmé et défini pour toutes les collectivités locales.

Plusieurs raisons expliquent ce principe :

- protéger les contribuables locaux contre des erreurs de gestion des élus locaux ;
- éviter à l'État de devoir combler les déficits des budgets locaux. En effet, sachant que l'emprunt constitue déjà pour les collectivités locales une ressource budgétaire (alors que pour l'État il s'agit d'une ressource de trésorerie non inscrite en loi de finances) une situation de déficit ne saurait être réglée par cette voie au niveau de la collectivité. Seul l'État serait à même d'intervenir, c'est-à-dire en réalité les contribuables nationaux.

L'article 8 de la loi du 2 mars 1982 a donné une définition de l'équilibre réel valable pour tous les actes budgétaires locaux, c'est-à-dire aussi bien le budget primitif que les autres dans toutes les collectivités locales y compris pour les BA. Cette définition codifiée sous l'article L. 1612-4 du CGCT repose sur plusieurs conditions ; elle est assortie d'une procédure de contrôle.

≡ Les conditions de l'équilibre réel

Première condition : l'équilibre est exigé pour chaque section, étant précisé depuis la loi du 5 janvier 1988 qu'un excédent de la section de fonctionnement consécutif à la prise en compte des résultats du compte administratif de l'exercice précédent est admis. L'équilibre des deux sections s'apprécie en fonction des seuls crédits de paiement.

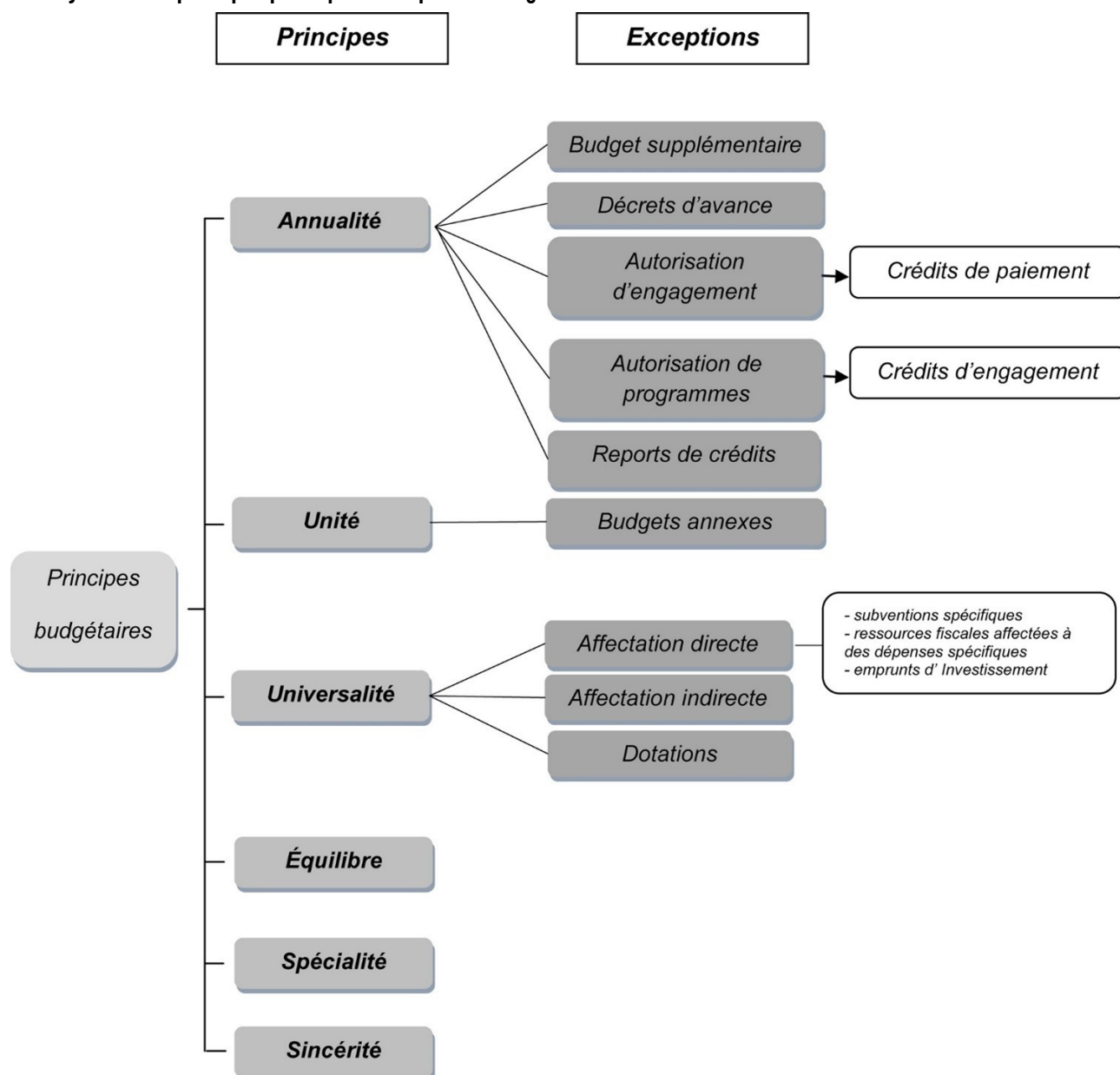
Deuxième condition : les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère interdisant toute surestimation ou sous-estimation. Cette condition est assez subjective, au surplus pour un document prévisionnel ; il s'agit en fait de s'assurer de la vraisemblance des montants compte tenu des éléments connus au moment de l'élaboration du budget et des résultats de l'exercice précédent en écartant toute manipulation enlevant au budget sa crédibilité.

Troisième condition : le remboursement en capital des annuités d'emprunt doit être financé par les ressources propres définitives de la section d'investissement du budget de la collectivité et non par de nouveaux emprunts (c'est l'interdiction d'emprunter pour rembourser d'anciens emprunts déjà évoquée). Or, dans le cadre de la gestion active de la dette, avec le remboursement anticipé d'emprunts suivi de la souscription de nouveaux emprunts, on aurait pu considérer que cette condition de l'équilibre réel n'était pas respectée. Mais les chambres régionales des comptes ont admis cette pratique dans l'intérêt financier des collectivités.

≡ Le contrôle de l'équilibre réel

cf. infra.

Schéma de synthèse du principe spécifique de l'équilibre budgétaire



1A2. Le formalisme budgétaire

Il résulte de plusieurs documents budgétaires retraçant les opérations de recettes et de dépenses selon des règles de présentation particulières.

Les documents budgétaires

Il y a plusieurs documents échelonnés à partir du budget primitif. Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'états annexes.

≡ La pluralité sur la base du budget primitif

Le budget primitif (BP) constitue le premier acte budgétaire de toute collectivité locale et le seul à caractère obligatoire pour déterminer l'ensemble des recettes et des dépenses de l'exercice.

Logiquement, en raison de son caractère d'autorisation prévisionnelle, il devrait être adopté avant le 1^{er} janvier de chaque année. En réalité, nous savons déjà que l'élaboration de ce budget dépend de nombreuses informations fournies par l'État après le vote de la loi de finances, d'où la date limite du 15 avril dès lors que ces informations ont été communiquées avant le 15 mars.

À la suite de ce BP interviendra au moins un budget supplémentaire BS qui, sans être obligatoire, est généralement nécessaire en cours d'exercice pour remplir deux fonctions :

- la première est de corriger les prévisions du budget primitif à l'image de la loi de finances rectificative pour l'État. Ces corrections peuvent affecter les dépenses et les recettes des deux sections en les majorant, les réduisant, voire en supprimant certaines d'entre elles. Le BS est ainsi un budget rectificatif ;
- la seconde vise à reprendre les résultats de la gestion budgétaire de l'année antérieure, c'est-à-dire les excédents et les déficits de chaque section, ainsi que les reports des crédits autorisés avec les « restes à réaliser » sur les dépenses d'investissement. C'est donc d'un budget de report qui ne peut être adopté qu'après le vote du compte administratif, car ce document établit définitivement les résultats de l'exécution du budget de l'exercice précédent (nous en reparlerons).

Mais en cours d'année, plusieurs événements imprévisibles imposent aussi de procéder à d'autres modifications, même après l'adoption du BS, souvent sous forme de crédits nouveaux. C'est alors à l'assemblée locale d'adopter des décisions modificatives (DM) en respectant le principe de l'équilibre budgétaire, d'où l'indication des moyens de financement pour couvrir les crédits nouveaux s'il y en a.



POUR ALLER PLUS LOIN

Le budget supplémentaire

Institué en 1835 sous forme de « chapitres additionnels », le budget supplémentaire était, jusqu'aux premières lois de décentralisation, un document obligatoire. Ce budget n'est plus guère mentionné dans les textes, sinon dans l'article L. 1612-9 du CGCT qui dispose que, lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé d'office pour déséquilibre « *les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis [...] à la chambre régionale des comptes* », et dans l'article L. 3312-1, qui dispose que « *le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général* », formulation que l'on ne retrouve pas s'agissant du conseil régional.

Ce budget reste, cependant, assez largement recommandé et utilisé. Il présente, en effet, l'avantage d'améliorer la clarté de la situation budgétaire puisqu'il a généralement un triple objet.

Il peut, en premier lieu, constituer un budget récapitulatif des décisions modificatives intervenues depuis le vote du budget primitif. À ce titre il n'a, d'ailleurs, aucune valeur juridique propre puisqu'il ne fait que reprendre des décisions déjà en vigueur.

Il est, en deuxième lieu, un budget d'ajustement puisqu'il peut lui-même apporter, généralement à l'automne, des modifications au budget primitif et constituer ainsi une décision modificative importante et multiforme, comparable à une loi de finances rectificative.

Il peut, en troisième lieu, constituer un budget de report en intégrant dans l'exercice en cours les résultats et restes à réaliser de l'exercice précédent. Mais cette fonction, qui lui était réservée jusqu'en 1982, peut, depuis cette date, être remplie par une décision modificative spéciale ou, parfois, le budget primitif.

Les décisions modificatives

La forme des décisions modificatives est variable. Elles peuvent intervenir, non seulement pendant l'exercice mais encore, pour certaines d'entre elles, durant une période complémentaire suivant la fin de l'exercice.

Le principe posé par les textes est que « des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent » (art. L. 1612-11, al. 1, du CGCT).

Le pouvoir du conseil est cependant triplement limité.

Le pouvoir de modification est reconnu à l'organe délibérant sous réserve des cas dans lesquels le pouvoir budgétaire du conseil est limité ou suspendu : il s'agit, pour l'essentiel, des hypothèses dans lesquelles le budget primitif de l'exercice n'a pas encore été adopté et, surtout, s'agissant de décisions modificatives, de l'hypothèse dans laquelle le budget a été déféré par le préfet à la chambre régionale des comptes pour absence d'équilibre réel, ce qui a pour effet de limiter, jusqu'à la fin de la procédure, le pouvoir de modification du conseil puisque ce dernier ne peut, en principe, modifier le budget incriminé, sauf pour en rétablir l'équilibre.

En deuxième lieu, le conseil est tenu, en votant les décisions modificatives, de respecter les règles budgétaires de droit commun, ce qui entraîne, notamment, la soumission de principe de ces décisions aux mêmes règles de contrôle budgétaire que celles applicables au budget primitif.

En troisième lieu, le conseil est parfois tenu de prendre des décisions modificatives, faute de quoi celles-ci seraient décidées d'office par l'autorité de contrôle budgétaire. Il en est ainsi lorsqu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il en va de même lorsque le budget n'a pas été adopté en équilibre réel.

Les décisions modificatives peuvent également intervenir après la fin de l'exercice « *dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut [...] apporter au budget (certaines) modifications* » (art. L. 1612-11, al. 2). Ces dernières peuvent avoir un double objet.

Il peut s'agir, en premier lieu, de « *modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre* ».

L'organe délibérant peut, en second lieu, « *inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections* » (art. L. 1612-11, al. 2), ce qui répond à des nécessités plus techniques mais concerne des opérations qui peuvent être importantes, notamment les amortissements et provisions ainsi que le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et qui peuvent donc avoir une incidence sensible sur l'équilibre budgétaire.

≡ Les états annexes

Ce sont des documents joints obligatoirement au budget.

Pour toutes les collectivités locales, les principaux états annexes obligatoires destinés à informer sur la situation patrimoniale et financière comme sur divers engagements sont les suivants :

- tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
- présentation de l'état des provisions ;
- présentation de l'équilibre des opérations financières ;
- état du personnel (emplois permanents et emplois non permanents) ;
- liste des organismes et regroupements dont la commune est membre ;
- liste des établissements ou services créés par la commune ;
- tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

S'ajoutent à ces états obligatoires d'autres documents annexes dans les budgets des régions, des départements et des communes d'au moins 3500 habitants (art. L. 2313-1 CGCT) pour rendre compte d'engagements financiers que l'examen des seuls budgets ne permet pas d'appréhender. Il s'agit entre autres dans le cas de ces communes de données synthétiques sous forme de ratios sur leur situation financière (art. R. 2313-1), de la liste des organismes pour lesquels la commune détient une part du capital, a garanti un emprunt, a versé une subvention supérieure à 75000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme, d'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis et de la liste des délégations de service public.

La présentation budgétaire

La présentation des recettes et des dépenses s'effectue selon un cadre valable tant pour la confection du budget que pour la tenue des comptabilités de la collectivité. Il résulte d'instructions arrêtées par le ministre de l'Intérieur et celui de l'Économie et des Finances qui fixent une nomenclature s'inspirant du plan comptable général (PCG) applicable aux entreprises privées. Suite à la refonte de ce plan en 1982 avec le nouveau plan comptable général, une réforme est intervenue avec la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.

Cette loi a été à l'origine de l'instruction M14 en s'appliquant à l'ensemble des communes et EPCI à partir du 1^{er} janvier 1997. De son côté, la loi du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements a conduit à l'instruction M52 d'application générale à compter du 1^{er} janvier 2004. Pour les régions s'est appliquée à titre expérimental l'instruction M71.

À compter du 1^{er} janvier 2024, l'instruction M57 est l'instruction budgétaire et comptable unique pour l'ensemble des collectivités territoriales. Cette instruction fait suite à des instructions spécialisées pour chaque niveau de collectivité. L'instruction M57 développée par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), la Direction générale des collectivités locales (DGCL) en collaboration avec les acteurs locaux et les associations d'élus revient sur cette spécialisation par niveau de collectivités. La M57 unique pour toutes les collectivités reprend des dispositions communes aux cadres communaux, départementaux et régionaux. Elle se substitue aux précédentes instructions budgétaires et comptables : M14, M52, M61, M71, M831 et M832.

Les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) et les Services médicaux sociaux (SMC) ne sont pas concernés par le passage à la M57 et conservent leur propre référentiel (respectivement M4 et M22).

Ainsi, malgré la subsistance de l'instruction M4 et M22, avec la M57 on s'achemine vers une comptabilité uniforme des organes administratifs des collectivités territoriales.

S'il convient d'examiner plus particulièrement la situation communale, il faut savoir que pour toutes les collectivités locales le budget est divisé en deux sections de fonctionnement et d'investissement, avec, en leur sein, un classement détaillé des opérations de recettes et de dépenses par chapitres et articles. En application des principes comptables de prudence et de sincérité, la constitution des dotations aux amortissements et provisions n'est pas toujours imposée à l'ensemble des communes.

≡ La division en section de fonctionnement et d'investissement

À l'origine, le budget local comprenait un budget ordinaire correspondant aux opérations se renouvelant chaque année et un budget extraordinaire retraçant les opérations exceptionnelles de recettes et de dépenses de la collectivité. Ultérieurement, le terme section a remplacé celui de budget en opposant la section de fonctionnement et la section d'investissement.

- La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services locaux, c'est-à-dire celles qui reviennent régulièrement chaque année (rémunération du personnel, fournitures, petit entretien) et le paiement des intérêts des emprunts. En contrepartie, elle comprend les ressources, en principe régulières, provenant des impôts directs locaux, des produits d'exploitation et domaniaux et des dotations, subventions et participations versées par l'État ou d'autres personnes publiques. La section de fonctionnement répond à une logique purement administrative. Les opérations sont présentées en fonction des services utilisateurs pour les dépenses et des services affectataires ou bénéficiaires pour les recettes.
- La section d'investissement retrace toutes les opérations en capital, c'est-à-dire celles qui accroissent ou diminuent la consistance ou la valeur du patrimoine de la collectivité. Il s'agit des dépenses non répétitives, c'est-à-dire non renouvelables à l'identique chaque année (constructions, infrastructures, grosses réparations), du versement de subventions d'équipement présentant un caractère d'investissement indirect, et du remboursement du capital des emprunts. De leur côté, les ressources proviennent soit de ressources définitives : dotations et subventions d'équipement, FCTVA, TLE, cessions d'actifs, prélèvement sur les ressources de fonctionnement, soit des emprunts qui devront être remboursés. La section d'investissement répond à une logique patrimoniale.

Pour surmonter d'éventuelles difficultés de classement des dépenses en section d'investissement, un arrêté interministériel du 26 octobre 2001 détermine les listes des biens meubles constituant des immobilisations par nature à imputer à cette section ainsi que le seuil de 500 € au-dessous duquel de tels biens ne figurant pas sur ces listes doivent être imputés en section de fonctionnement.

La division en section de fonctionnement et d'investissement impose :

- une gestion distincte des deux sections ;
- l'équilibre réel des deux sections doit être apprécié section par section.

Malgré la séparation entre ces deux sections, des relations financières entre elles sont possibles avec des mouvements de transferts de sommes de l'une à l'autre. C'est essentiellement de la section de fonctionnement sur la section d'investissement que le principal transfert s'opère au titre de l'autofinancement. Il s'agit d'un prélèvement sur les recettes de fonctionnement destiné, au sein des recettes d'investissement à financer en priorité le remboursement du capital des emprunts puis une fraction des dépenses d'équipement dans la mesure où subsiste un autofinancement net. Ces transferts se réalisent par le jeu d'écritures internes au budget dit « de mouvements d'ordre ».

Section de fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
– Charges obligatoires de fonctionnement – Charges facultatives de fonctionnement (intérêt public local)	– Dotations de fonctionnement – Recettes fiscales – Revenu du domaine et des services publics	– Dépenses exceptionnelles – Dépenses à caractère patrimonial	Ressources définitives

À l'intérieur de chaque section, les opérations budgétaires sont classées en chapitres.

≡ Le classement des opérations en chapitres et articles

Pour avoir un minimum de signification et d'utilité, un budget ne saurait se réduire à un chiffre de dépense et à un chiffre de recette (voire à un seul solde...) mais doit comporter un minimum d'indications sur le détail des opérations qu'il prévoit.

C'est à partir des principes posés par le PCG et repris par l'instruction M14 que plusieurs classes de comptes servent de base à un classement par nature et par fonction conduisant à des chapitres et articles précis.

• Les classes de comptes

- On trouve d'abord les comptes de bilan des classes 1 à 5 :
 - classe 1 : comptes de capitaux ;
 - classe 2 : comptes d'immobilisation ;
 - classe 3 : comptes de stocks ;
 - classe 4 : comptes de tiers ;
 - classe 5 : comptes financiers ;
- puis les comptes de résultats :
 - classe 6 : comptes de charges ;
 - classe 7 : comptes de produits ;
- enfin la :
 - classe 8 : comptes spéciaux.

Ces comptes ne sont pas intégralement calqués sur ceux du PCG en raison des particularités du statut communal : ainsi, les comptes financiers de la classe 5 sont moins développés pour cause de règle de dépôt des fonds libres au Trésor.

• Le classement par nature et par fonction

Dans toutes les communes s'impose le classement des opérations budgétaires par nature, s'y ajoute pour certaines un classement par fonction.

- Avec le classement systématique par nature, les dépenses et les recettes de même nature sont regroupées dans des comptes à deux chiffres qualifiés de chapitres.

En section de fonctionnement, les dépenses sont décrites aux comptes de la classe 6 et les recettes à ceux de la classe.

En section d'investissement, les dépenses relèvent surtout de chapitres de la classe 2 et les recettes de ceux de la classe 1.

- Avec le classement par fonction, il s'agit de regrouper les opérations par secteurs d'activités selon une nomenclature normalisée inspirée de la nomenclature fonctionnelle des administrations. Appliquée aux communes, elle comporte 3 niveaux essentiels :
 - le niveau 1, à un chiffre, identifie 10 fonctions principales :
 0. Services généraux des administrations locales
 1. Sécurité et salubrité publiques
 2. Enseignement – Formation
 3. Culture
 4. Sports et Jeunesse
 5. Interventions sociales et Santé
 6. Famille
 7. Logement
 8. Aménagement et services urbains, environnement
 9. Action économique
 - le niveau 2, à deux chiffres, concerne les sous-fonctions. Par exemple, dans la fonction 8, les sous-fonctions 81 services urbains ; 82 aménagements urbains et 83 environnements
 - le niveau 3, à trois chiffres, correspond aux rubriques.

● **Les chapitres et les articles**

D'une manière générale, les classes de compte sont divisées chacune en 10 chapitres, puis chaque chapitre l'est également en 10 sous-chapitres qualifiés d'articles, enfin chaque article peut être à son tour divisé en dix sous-articles.

Mais dans le cadre de l'instruction M14, il convient de distinguer trois situations :

- Celle des communes de moins de 3500 habitants, où le budget est présenté et voté par nature. L'article est toujours le niveau le plus détaillé de la nomenclature. Dans la section de fonctionnement, les dépenses des opérations courantes figurent aux chapitres 60 à 65 (ex. : 64 : frais de personnel) et des opérations financières aux comptes 66 à 68 (68 : amortissements et provisions), tandis que pour les recettes ce sont les chapitres de la classe 7 avec les produits d'exploitation courante (ex. : 73 : produits de la fiscalité), les produits financiers au chapitre 76 et les produits exceptionnels au chapitre 77. En section d'investissement, dominent les chapitres des classes 1 et 2. Ainsi, par exemple, les dépenses figurent aux chapitres 20 (immobilisations incorporelles) et 21 (immobilisations corporelles) mais aussi au compte 45 (opérations avec des tiers). Quant aux recettes, elles donnent lieu aux chapitres 10 (dotations), 16 (produit des emprunts), etc.
- Celle des communes de 3500 à 10000 habitants pour lesquelles en plus du vote par nature une présentation fonctionnelle est aussi exigée pour connaître la ventilation des crédits par grands secteurs d'activités.
- Celle des communes de plus de 10000 habitants votant leur budget par fonction, où les chapitres et articles sont déterminés par rapport à la nomenclature fonctionnelle.

La constitution de dotations aux amortissements et provisions

Seules les communes à partir de 3500 habitants doivent recourir à l'amortissement prenant en compte la dépréciation de certains biens, tandis que toutes les communes sont tenues de provisionner dans certains cas.

- L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ceci améliore la connaissance et la gestion du patrimoine communal en faisant apparaître la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. L'amortissement obligatoire concerne surtout les biens immeubles productifs de revenus, les immobilisations

incorporelles correspondant aux frais d'études et aux frais d'insertion non suivis de réalisation, aux logiciels et aux subventions d'équipement versées par la commune. Sur le plan budgétaire et comptable, la constitution d'un amortissement correspond à une charge de fonctionnement (dotation) qui se retrouve pour le même montant en recette d'investissement. En principe, l'amortissement est linéaire pour une durée choisie par le conseil municipal par référence au barème établi par l'instruction M14.

- À partir d'une dotation inscrite en section de fonctionnement, une provision doit être constituée dans plusieurs cas prévus à l'article R. 2321-2 du CGCT. Ainsi, dès l'ouverture d'un contentieux en 1^{re} instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Il en va de même lorsque la commune a accordé une garantie d'emprunt, un prêt, une participation au capital d'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective en raison de ses difficultés. Cette provision peut être constituée sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque avec un ajustement annuel en fonction de l'évolution du risque.

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

1B. La réalisation

La préparation du projet de budget se réalise grâce à l'intervention de plusieurs acteurs au cours de différentes phases.

1B1. Les acteurs

Traditionnellement, la préparation budgétaire incombe à l'exécutif local qui n'agit pas en solitaire. C'est un travail collectif. Non seulement des relations s'établissent entre l'exécutif et l'assemblée locale, mais surtout des services administratifs apportent des contributions décisives.

Les relations entre l'exécutif et l'assemblée locale

L'exécutif local agit sur la base des orientations budgétaires arrêtées lors d'un débat préalable de l'assemblée locale, avant de rendre les arbitrages définitifs en présence des propositions de la commission des finances.

- La loi du 2 mars 1982 a imposé ce débat sur les orientations budgétaires au conseil général, puis celle du 6 février 1992 l'a étendu au conseil régional et au conseil municipal dans les communes à partir de 3500 habitants. Ce débat, qui porte sur « *les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés* » (CGCT, art. L. 2312-1), doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée locale. Ce débat n'est pas une délibération ; il n'est donc pas sanctionné par un vote.
- Une fois fixées les orientations budgétaires, la commission des finances interviendra dès qu'elle sera en possession de tous les éléments nécessaires à l'établissement du projet de budget. Plusieurs réunions permettent en tenant compte de choix politiques d'envisager des actions nouvelles comme des économies avec les traductions correspondantes. D'où des propositions précises sur la confection matérielle du document budgétaire point par point, avec souvent plusieurs possibilités de choix.

Dans ces conditions, il revient à l'exécutif de procéder aux arbitrages nécessaires, par exemple entre différents types de dépenses, entre le volume des dépenses et le niveau de pression fiscale etc. Ces arbitrages ne peuvent s'effectuer qu'en raison des contributions décisives des services administratifs associés au processus budgétaire.

À noter

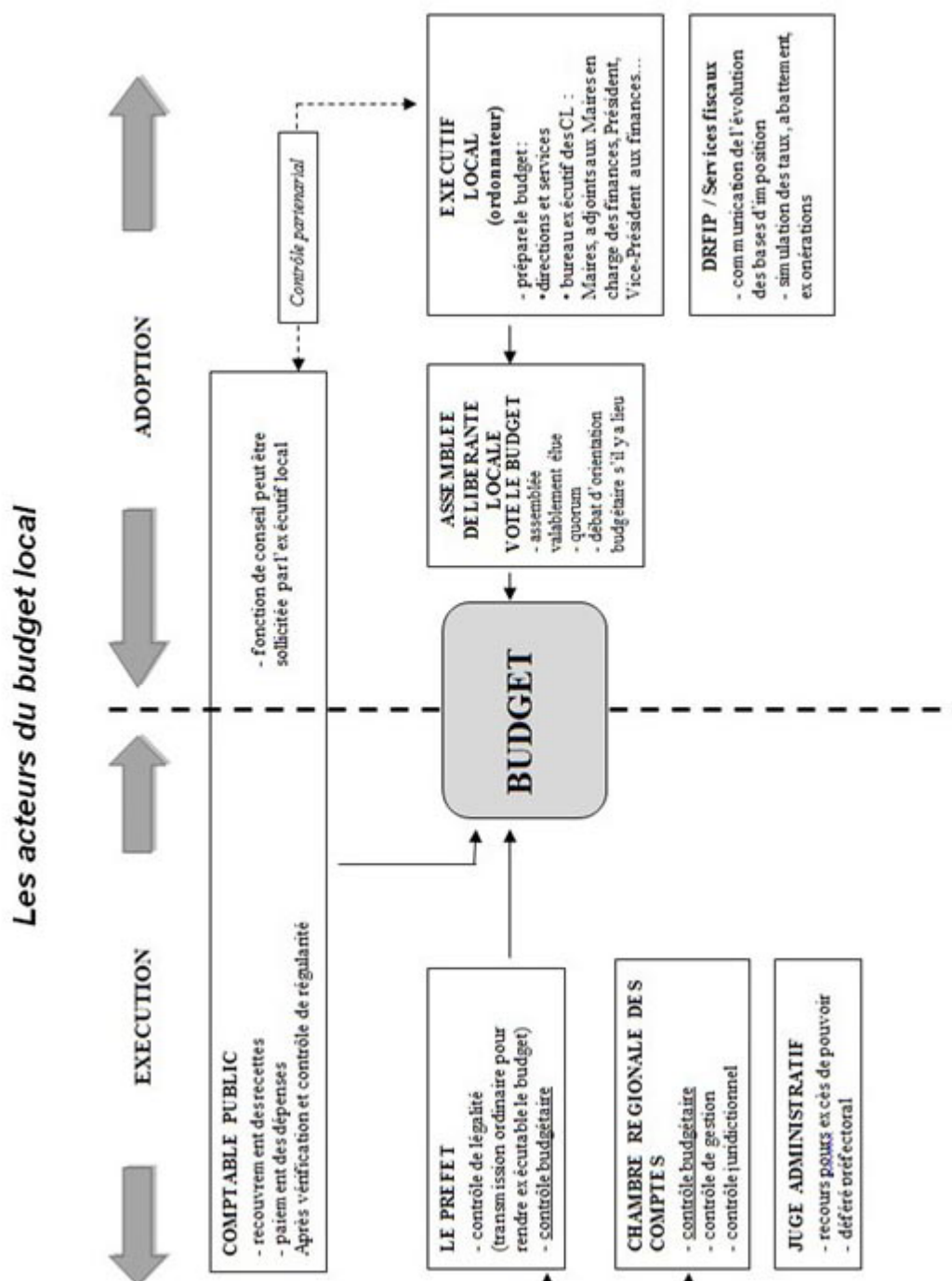
La compétence de principe exclusive des exécutifs locaux pour préparer le budget n'empêche pas l'autorité exécutive locale de déléguer, dans les conditions du droit commun, tout ou partie de ses fonctions à un adjoint ou vice-président chargé des finances, mais ce dernier agit sous la surveillance et la responsabilité, qui demeure totale, du maire, du président du conseil départemental, conseil régional, de l'EPCI, lequel peut révoquer la délégation à tout moment et de façon discrétionnaire.

Par ailleurs, sont souvent associés à la préparation du budget les membres de la commission des finances généralement constituée au sein du conseil, ces membres n'ayant juridiquement, et à ce stade, que voix consultative.

Les contributions des services administratifs

Tout d'abord, les services de l'État se manifestent pour fournir toutes les informations indispensables à l'établissement du budget et aussi pour jouer un rôle de conseil surtout pour les petites communes. Les services fiscaux communiquent l'évolution des bases d'imposition, les taux d'imposition, et peuvent procéder à des simulations sur les taux, les abattements, etc. De leur côté, les comptables du Trésor peuvent effectuer des études financières.

Puis, en dehors des petites communes dépourvues de services administratifs, les autres collectivités bénéficient du concours technique d'une direction des services financiers chargée de collecter toutes les informations nécessaires à la mise au point du budget, de procéder à l'évaluation des marges de manœuvre disponibles en fonction notamment de la richesse fiscale et du niveau d'endettement, et de réaliser des simulations financières.



1B2. Les phases

La préparation d'un budget passe d'abord par une connaissance objective de la situation financière de la collectivité locale liée au bilan des exercices précédents. Ensuite, il s'agit de procéder au montage technique du projet de budget.

L'examen de la situation financière présente

Il suppose de prendre en compte les résultats de l'année précédente à partir du compte administratif et d'utiliser des ratios.

La capacité réelle d'une collectivité à supporter ses charges et à financer ses investissements nouveaux s'apprécie au vu des résultats du dernier exercice figurant au compte administratif. Car cette capacité résulte de la différence entre les ressources régulières et les charges courantes d'exploitation des services. Mais la

collectivité n'a pas toujours la possibilité d'agir sur le volume de ces ressources régulières : plus ou moins grande richesse fiscale en fonction notamment des bases de la taxe professionnelle, capacité contributive plus ou moins limitée des ménages. Elle doit cependant apprécier l'incidence de ses choix des taux d'imposition.

En outre, les ratios indicateurs chiffrés établis à partir des opérations budgétaires réelles permettent d'apprécier la situation financière avec le poids des contraintes et les possibilités de manœuvre. La Direction générale des collectivités locales publie chaque année un guide de ratios généraux fixant des moyennes nationales par type de collectivités et strates démographiques. Et chaque collectivité peut établir ses propres ratios sur la base de cette nomenclature d'une trentaine de ratios relevant de quatre groupes.

Dans le premier groupe figurent les ratios relatifs à l'évaluation du service rendu, tels les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population et les intérêts versés par rapport à ces dépenses.

Dans le second groupe, sont en cause les ressources de fonctionnement : DGF/population ; recettes réelles de fonctionnement par habitant/potentiel fiscal par habitant ; épargne brute/recettes réelles de fonctionnement etc.

Le troisième groupe comprend les ratios dégageant l'effort d'équipement et son financement avec les dépenses réelles d'investissement par habitant, l'autofinancement, l'équipement brut sur les dépenses d'équipement brut, etc.

Avec le dernier groupe, il s'agit des ratios de prévision budgétaire et de gestion des fonds avec la dette en capital par habitant, l'annuité de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement etc.

Le montage technique du projet de budget

Il s'opère logiquement en plusieurs étapes : d'abord, évaluer les charges et les produits, ensuite, arrêter la politique fiscale, et enfin, déterminer le recours à l'emprunt.

≡ Évaluer les charges et les produits

Concernant les charges, il existe des dépenses de gestion courante quasiment reconductibles d'une année sur l'autre qu'il faut seulement actualiser. Et certaines charges obligatoires sont aisément chiffrables, comme l'annuité de la dette résultant des contrats d'emprunts déjà conclus grâce aux tableaux d'amortissement. D'autres apparaissent plus fluctuantes : ainsi, il faut retenir les nouvelles charges d'exploitation entraînées par la mise en service d'équipements nouveaux, alors qu'à l'inverse une amélioration de productivité de tel ou tel service, voire sa gestion déléguée, conduira à des économies.

Du côté des produits, plusieurs recettes peuvent être arrêtées à des montants réels. C'est le cas en section de fonctionnement des dotations de l'État et du produit des quatre taxes directes locales si l'assemblée ne procède à aucune modification de taux. Quant aux recettes d'investissement, il s'agit du montant attendu du FCTVA qui dépend strictement des dépenses d'équipement effectuées. Pour d'autres recettes, les certitudes sont moindres ; néanmoins, on peut actualiser par exemple la tarification des services et des produits domaniaux.

≡ Arrêter la politique fiscale

Les choix en ce domaine majeur surtout de la fiscalité directe dépendent en amont de l'objectif d'autofinancement poursuivi. Car le prélèvement sur les ressources de la section de fonctionnement peut être nul ou égal au remboursement du capital de la dette ou supérieur à ce remboursement dégageant alors un autofinancement net pour financer les nouveaux investissements.

À supposer que la situation financière de la collectivité permette de déterminer librement le montant du prélèvement, le recours à la fiscalité connaîtra des variantes. Si en raison des dépenses réelles de fonctionnement, le produit fiscal attendu sur la base des règles antérieures est insuffisant pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement ou pour dégager un autofinancement net, il faut nécessairement d'augmenter de manière uniforme ou différenciée les taux de l'année précédente ; dans le cas inverse, une réduction des taux pourrait être envisagée.

≡ Déterminer le recours à l'emprunt

Ce choix dépend de l'importance des dépenses d'investissement à prévoir, sachant que le cycle électoral conduit à un effort d'équipement dans la période précédant les consultations. Cette prévision résulte éventuellement du programme d'équipement pluriannuel et du caractère urgent de certaines opérations de grosses réparations ou de nouveaux équipements scolaires par exemple. Car d'autres opérations peuvent être différées si le coût des nouveaux investissements prévus épuise les capacités de financement.

Celles-ci résultent d'abord des recettes liées à ces opérations d'équipement (DGE, subventions), puis du prélèvement sur recettes de fonctionnement et enfin de l'emprunt. Ainsi, l'emprunt constitue la variable d'ajustement de la section d'investissement, le besoin étant apprécié en rapprochant les dépenses d'investissement aux précédentes recettes, de la même manière que la fiscalité équilibre la section de fonctionnement. Il y a toujours un arbitrage entre les montants de l'emprunt et de l'autofinancement, à supposer qu'il soit possible de dégager une épargne au moyen d'une augmentation de la fiscalité.

Le volume d'emprunts déterminé, il convient d'apprécier s'il est compatible avec les capacités de la collectivité au regard des charges nouvelles qu'il entraînera les années suivantes, en comparant notamment l'annuité par rapport aux recettes de fonctionnement et, aussi, en tenant compte du niveau des frais financiers par rapport aux dépenses de fonctionnement. Si ce volume semble excessif, il faut alors envisager de le réduire à la suite du réexamen des dépenses de fonctionnement, de la pression fiscale, et des opérations de dépenses. Enfin, le choix définitif dépend des multiples possibilités techniques de prêts et de gestion de la dette.

Une fois arrêtés les derniers ajustements, le projet de budget fait l'objet d'une mise en forme définitive dans le détail avant d'être soumis à adoption.

2. L'adoption

Le projet de budget est soumis pour adoption au vote de l'assemblée délibérante dans le respect de certaines procédures. Le budget constitue un acte administratif qui relève de plusieurs contrôles.

2A. Les procédures

Entre 1998 et 2004, les régions en raison du mode de scrutin à la représentation proportionnelle des conseils régionaux bénéficiaient d'un régime spécial de vote lorsqu'une majorité ne se dégageait pas immédiatement, régime surnommé le « 49-3 régional » par analogie avec l'article de la Constitution qui permet au Gouvernement d'obtenir l'adoption d'une loi sans vote. Mais à la suite du changement de mode de scrutin par la loi du 19 janvier 1999, depuis le renouvellement des conseils en mars 2004, les mêmes règles de vote s'appliquent à tous les budgets locaux. Et, des obligations s'imposent après ce vote.

2A1. Le vote des assemblées

Le vote doit intervenir dans le respect de dates limites avec, en matière de dépenses, l'application du principe de spécialité des crédits.

Les dates limites

En principe, le budget doit être voté avant le 15 avril, date reportée au 30 avril en cas de renouvellement de l'assemblée. Ceci suppose que les services de l'État aient transmis les informations indispensables avant le 15 mars, sinon l'assemblée dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Cependant, au sujet des recettes fiscales, si les taux des quatre taxes directes locales doivent être fixés avant le 31 mars, d'autres éléments de leur régime juridique nécessitent des prises de décision avant le 1^{er} octobre de l'année précédant celle de l'imposition. C'est le cas notamment pour les abattements en matière de taxe d'habitation et les exonérations de taxe professionnelle.

Le principe de spécialité

L'autorisation de dépense donnée lors du vote du budget local n'est pas globale ; l'assemblée va se prononcer sur des unités réduites de crédits affectées à des opérations déterminées. D'où plusieurs votes en fonction du degré de spécialisation, avec toutefois la possibilité de voter des crédits dont l'affectation n'est pas prévue à l'avance, qualifiés de crédits pour dépenses imprévues.

≡ Le degré de spécialisation du vote des crédits

Le CGCT prévoit systématiquement que « *les crédits sont votés par chapitre et si (l'assemblée) en décide ainsi, par article* » [art. L. 2312-2 CGCT pour les communes ; L. 3312-3 CGCT pour les départements ; L. 4312-3 CGCT pour les régions].

Hors les cas où le conseil a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire, le président du conseil, « *peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre* ».

En général, le vote des crédits de la section d'investissement intervient par articles, et celui des crédits de la section de fonctionnement par chapitres. Ceci a des conséquences importantes pour l'ordonnateur local lors de l'exécution du budget. Lorsque le vote a lieu par chapitre, il peut opérer dans la limite du montant du chapitre des virements d'un article à l'autre à l'intérieur du chapitre considéré. En revanche, lorsque le vote a lieu par article, de tels virements sont interdits car l'ordonnateur ne peut modifier la destination du crédit.

Sur le plan technique, le nombre de chapitres est au minimum d'une quarantaine dans le budget par fonction et d'une cinquantaine dans le budget par nature, les articles se comptant, eux, par centaines.

L'article budgétaire, pour les budgets votés par nature « *correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé... complété, pour les opérations, du numéro d'opération* » (CGCT, art. D. 2311-5), « *pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération* » [art. D. 3311-5], « *complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers* » (CGCT, art. D. 4311-3).

Certains chapitres particuliers (dépenses imprévues, virement de la section de fonctionnement, virement à la section d'investissement, produits de cessions d'immobilisations) ne comprennent pas d'articles (CGCT, art. D. 2311-5, al. 2, D. 3311-5, al. 2, D. 4311-3, al. 2).

Lorsque le budget est voté par fonction, les articles budgétaires correspondent à une structuration différenciée tenant compte du caractère ventilable ou non de l'opération (CGCT, art. D. 2311-6 et D. 2311-7, D. 311-6, D. 3311-7, D. 4311-4, D. 4311-5). Là encore certains chapitres ne comportent pas d'articles en particulier s'agissant des dépenses imprévues, virement à la section d'investissement.

≡ Les crédits pour dépenses imprévues

Toute assemblée locale « *peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues* » (art. L. 2322-1 CGCT). Le montant de ce crédit est plafonné à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section concernée. Une restriction particulière vise le crédit ouvert à la section d'investissement : il ne peut être financé par des recettes d'emprunt.

Tous ces crédits sont à la disposition de l'exécutif local pour « faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget » (art. L. 2322-2 al. 3 CGCT). Dès la première séance qui suit le mandatement de chaque dépense, l'exécutif doit rendre compte à l'assemblée de l'emploi de ce crédit.



Le droit d'amendement

Le droit d'amendement recouvre deux aspects : le droit pour les conseillers de proposer des amendements et, le droit pour le conseil de les adopter ou de les rejeter.

Le droit d'initiative des amendements

Les conseillers ne peuvent pas faire des propositions de budget car ils n'ont pas la compétence pour préparer le budget. Ils peuvent toutefois proposer des amendements au budget en vertu d'un droit que le juge administratif a déclaré « *inhérent au pouvoir délibérant des conseils* ».

En l'absence de dispositions législatives en ce domaine, il appartient au conseil d'aménager ce droit (dans son règlement intérieur ou au cas par cas) mais « *sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif* ».

Il n'est donc pas permis de poser un principe général d'irrecevabilité des amendements qui n'auraient pas été préalablement examinés en commission car cela reviendrait à prohiber tout amendement en séance et à porter « *atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement* ».

Le droit d'adoption des amendements

La question se pose de savoir si peuvent être reçus, et éventuellement, mis aux voix (pour adoption ou rejet) des amendements qui porteraient atteinte aux principes régissant le budget, notamment à l'équilibre budgétaire ?

Une solution rigoureuse consisterait à déclarer irrecevable tout amendement enfreignant ces principes ; elle risquerait probablement d'entraver à l'excès le droit d'initiative des conseillers. Une solution libérale, paradoxale mais plus raisonnable, consisterait à déclarer recevable ces amendements tout en sachant que le conseil ne pourrait que les rejeter ou les modifier pour les faire coïncider avec l'étendue de son pouvoir d'amendement. La question reste actuellement sans solution définitive.

Quoi qu'il en soit, le pouvoir d'amendement reconnu au conseil comporte en réalité des limites, qui peuvent être d'ordre juridique et financier ou d'ordre politique ou sociologique.

Les limites d'ordre juridique et financier découlent d'exigences d'ordre juridique et financier. Le conseil ne peut, en effet, modifier le projet de budget qu'à condition de respecter au moins deux séries de règles. Les premières se rattachent au principe de légalité, qui impose, notamment, de respecter l'interdiction de certaines dépenses et, surtout, de continuer de faire face aux dépenses obligatoires. Les secondes sont les principes budgétaires, notamment celui d'équilibre, qui impose de trouver des financements (en particulier fiscaux) pour de nouvelles dépenses.

Les limites d'ordre politique ou sociologique expliquent que le droit d'amendement est parfois peu utilisé par le conseil parce que les souhaits d'amendement ont été intégrés au projet dès le stade de la préparation. Une autre limite tient à la discipline et à la solidarité majoritaires ou à des considérations plus générales dans lesquelles peut se mêler la confiance spontanée (ou la révérence) à l'égard de l'exécutif. Le sentiment d'incompétence technique éprouvé par certains conseillers ou, tout simplement, un manque de disponibilité (ou d'intérêt) pour les questions budgétaires, réputées arides et techniques expliquent aussi le peu d'amendement déposé.

Ainsi, le projet de l'exécutif est souvent adopté en l'état ou avec peu de modifications.

2A2. Les obligations consécutives au vote

Dans un délai de 15 jours suivant le vote du budget, celui-ci doit être transmis au représentant de l'État et mis à la disposition du public.

La transmission au représentant de l'État

Pour être exécutoire, toute délibération de l'assemblée portant sur le budget est soumise à l'obligation de transmission dans les 15 jours par l'exécutif local au représentant de l'État (sous-préfet ou préfet selon les règles habituelles). Si la transmission est incomplète, ce dernier peut demander l'envoi des documents manquants. Ce n'est qu'à compter de la délivrance du récépissé de réception que les mécanismes de contrôle vont pouvoir s'exercer.

L'information des administrés

Dans ce même délai, le budget doit être mis à la disposition du public, lequel doit en être avisé par tout moyen de publicité au choix de l'exécutif local (art. L. 2313-1 valable pour les communes, les départements et les régions sur renvoi). Le lieu de consultation est normalement la mairie, l'hôtel du département et l'hôtel de région. Les administrés ont le droit de prendre copie totale ou partielle des budgets et des comptes.

2B. Les contrôles

Les décisions budgétaires des collectivités territoriales relèvent de deux types de contrôle :

- d'abord, le contrôle de légalité de droit commun, comme à l'égard des autres actes administratifs importants des collectivités. Ce contrôle vise à faire constater par le juge administratif l'irrégularité de délibérations budgétaires, donc leur annulation ;
- ensuite, le contrôle spécifique des décisions budgétaires, qualifié de « contrôle budgétaire » qui ne concerne que les décisions budgétaires stricto-sensu : budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives, budgets annexes. Ce contrôle n'intervient que dans des cas prévus par la loi afin que la collectivité dispose d'un budget conforme aux exigences du droit budgétaire local.

2B1. Le contrôle de légalité

Ce contrôle va s'exercer soit à la demande du préfet au titre de ses prérogatives de vérification des actes transmis en exerçant un déferé préfectoral devant le juge administratif, soit à la demande de toute personne intéressée par l'annulation d'un acte budgétaire irrégulier en saisissant alors le même juge d'un recours pour excès de pouvoir.

Le déferé préfectoral

Sans reprendre l'examen du régime juridique et de la pratique de ce déferé qui figure dans l'enseignement de droit administratif, il suffit d'en rappeler les principaux aspects.

Ainsi, le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception de l'acte pour saisir le tribunal administratif en sollicitant éventuellement un référé suspension. En fait, le préfet met à profit ce délai pour tenter d'obtenir une rectification de l'acte litigieux en engageant, à partir de l'envoi d'une lettre d'observations, les négociations appropriées avec la collectivité concernée. Généralement, ces négociations aboutissent à un accord. Si ce n'est pas le cas, l'exercice d'un déferé n'interdit pas au préfet de se désister en cours d'instance.

Dans ces conditions, il n'est pas sûr qu'une anomalie affectant une décision budgétaire fasse l'objet d'un tel déferé. Si les administrés ont la possibilité de demander au préfet d'exercer un déferé, cette autorité n'est pas tenue de s'exécuter. Cette demande présentée dans le délai de recours contentieux proroge ce délai à partir de la réponse du préfet. Il est donc préférable pour les administrés lésés par une décision budgétaire de saisir directement le juge administratif.

Le recours pour excès de pouvoir

Les délibérations approuvant les documents budgétaires sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir avec l'application des conditions de recevabilité et des moyens d'annulation classiques. On retiendra les aspects les plus intéressants tirés de la jurisprudence.

Au sujet des conditions de recevabilité, l'intérêt pour agir est admis au bénéfice des contribuables de la collectivité et des membres de l'assemblée locale ayant apporté leur concours à l'adoption de la décision attaquée, y compris les membres du conseil économique et social régional (CE Sect. 23 décembre 1988 Département du Tarn c/Limouzy et autres, AJDA 1989, p. 91). Puis, en matière de délai de recours, le point de départ est normalement fixé au jour de l'opposabilité de l'acte lorsque la transmission et la publication sont intervenues, avec l'application de la théorie de la connaissance acquise pour les membres des assemblées. Enfin, l'exception de recours parallèle joue de manière extensive. Ainsi, en cas d'absence d'inscription d'une dépense obligatoire, la possibilité de saisir la CRC ouverte à toute personne y ayant intérêt prive celle-ci de la voie du recours pour excès de pouvoir, bien que le recours devant la CRC ne soit pas juridictionnel (CE 13 mars 1989 Cne de Gardanne, R. p. 90).

Quant aux moyens d'annulation, concernant le contrôle de la légalité externe, le vice de forme a été reconnu pour omission d'une formalité substantielle lorsque le conseil économique et social régional n'a pas été consulté sur les orientations budgétaires, de même qu'en l'absence d'informations suffisantes transmises aux élus. Par contre, à propos de la spécialité des votes, il n'est pas nécessaire qu'il soit procédé « *à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles* » (CE 18 mars 1994 Cne de Cestas, RFDA 1994, p. 623). Du côté du contrôle de la légalité interne, la violation de la loi est reconnue lorsque l'équilibre réel n'est pas satisfait lors du vote du budget.

2B2. Le contrôle budgétaire

Avant la loi du 2 mars 1982, il était exercé par le préfet dans le cadre de la tutelle financière en général sous forme d'un pouvoir de substitution lui permettant de régler lui-même, dans certains cas, le budget de la collectivité locale. Depuis cette loi, la situation a changé avec la création des CRC appelées à intervenir dans les procédures de contrôle où le préfet voit ses prérogatives amoindries tout en conservant en quelque sorte « le dernier mot » après l'intervention de ces chambres.

Les chambres régionales des comptes

Créé par la loi du 2 mars 1982 et organisées par celle du 10 juillet 1982, il en existe une par région située en principe au chef-lieu de région. Leurs attributions ont été élargies à plusieurs reprises par voie législative, ces textes ayant fait l'objet d'une codification avec la création d'un Code des juridictions financières, dont la partie législative — comme réglementaire — comporte un Livre II consacré précisément aux chambres régionales et territoriales des comptes (les chambres territoriales étant instituées dans les TOM).

Présidées par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes, qui assure la direction générale et organise les travaux, tous les conseillers sont des magistrats inamovibles avec de strictes incompatibilités pour garantir leur indépendance. Le Ministère public comprend un commissaire du gouvernement choisi parmi les conseillers. Ceux-ci bénéficient dans l'exercice de leurs missions de contrôle de l'aide « d'assistants de vérification » : ce sont des agents de l'État ou des collectivités territoriales en situation de détachement.

Chaque CRC est composée d'au moins un président et de deux assesseurs ; dans les plus importantes, des sections peuvent être constituées avec trois membres chacune.

Les procédures

On doit distinguer quatre cas.

≡ En cas de retard dans l'adoption du budget primitif

Le budget primitif doit être voté avant le 31 mars, date reportée au 15 avril les années de renouvellement des conseils, à condition que les informations indispensables à l'établissement du budget aient été communiquées par l'administration avant le 15 mars. Si ce délai n'est pas respecté, une procédure s'engage avec, dans l'attente du règlement du budget, une situation particulière au niveau de la collectivité concernée. Passé la date limite, le préfet saisit immédiatement la CRC en lui transmettant les informations adressées en temps voulu à la collectivité. La CRC dispose alors d'un mois pour formuler des propositions pour le règlement du budget dans un avis rendu public. En général, elle présente un « budget minimal » permettant d'assurer la continuité des services publics sans gêner la conduite de la politique budgétaire ultérieure de la collectivité. Ainsi, figurent en dépenses les crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires et en recettes les produits fiscaux garantissant l'équilibre.

À la suite de cet avis, le préfet a 20 jours pour régler le budget et le rendre exécutoire : il prend la décision budgétaire à la place de l'assemblée compétente. Le préfet peut s'écarter des propositions de la CRC, auquel cas il doit motiver sa décision ; puis, cet arrêté est notifié à la collectivité et constitue son budget primitif.

La saisine de la CRC suspend les pouvoirs de l'assemblée en matière budgétaire. Seul l'exécutif local conserve quelques prérogatives pour éviter la paralysie de la vie locale. D'une part, il peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente ; d'autre part, sur autorisation expresse de l'assemblée, il peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'année précédente, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

En pratique, le préfet déclenche cette procédure surtout lorsqu'il est certain qu'aucun budget ne sera adopté, notamment en l'absence de majorité au conseil municipal auquel cas cette procédure précède celle de la dissolution.

≡ En cas de budget voté en déséquilibre

Lorsque le préfet estime que les conditions de l'équilibre réel ne sont pas satisfaites, il dispose de 30 jours à partir de la réception du budget pour saisir la CRC. Mais s'il s'abstient de le faire, toute personne intéressée peut dans les deux mois suivant l'expiration du délai réservé au préfet intenter un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la délibération de l'assemblée locale approuvant ce budget en soulevant ce moyen tiré du déséquilibre (CE 23 décembre 1988, Départ. du Tarn, RFDA 1989, p.365). Cette transmission du budget entraîne la suspension de son exécution ; toutefois, les dépenses d'investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à la section de référence du budget contesté alors que l'on retrouve pour les dépenses de fonctionnement la même situation qu'en cas de retard dans le vote du budget.

À compter de sa saisine, la CRC a un mois pour se prononcer sur la réalité du déséquilibre réel. Si elle l'admet, elle formule des propositions motivées pour le rétablissement de l'équilibre à l'intention de la collectivité concernée (réductions de dépenses et/ou majorations de recettes). L'assemblée dispose alors d'un mois pour rectifier le budget initial. Lorsqu'elle entérine les propositions de la CRC, la procédure est close ; en revanche, elle se poursuit s'il n'y a aucune délibération dans ce délai ou si les mesures prises s'écartent de celles proposées par la CRC.

En cas de carence, la CRC le constate et demande au préfet de régler d'office le budget sur la base de ses propositions, mais il peut s'en écarter en motivant sa décision. En cas de nouvelle délibération, elle est transmise à la CRC qui a 15 jours pour proposer au préfet (lorsqu'elle estime les mesures prises insuffisantes pour rétablir l'équilibre) de régler le budget. Le préfet dispose alors de 20 jours pour le faire avec toujours la possibilité de s'écarter des propositions à condition de motiver sa décision.

Lorsque le préfet règle ainsi le budget primitif, il s'ensuit deux obligations pour la collectivité : transmettre par l'intermédiaire du préfet à la CRC les budgets supplémentaires relevant du même exercice, puis voter le compte administratif concernant cet exercice avant le budget primitif suivant. Si ce compte administratif traduit un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit sera reporté au budget primitif suivant, lequel doit être transmis par le préfet à la CRC.

Il y a peu de saisines des CRC pour défaut d'équilibre, car souvent lorsque le budget est voté en déséquilibre le préfet obtient à l'issue de négociations avec la collectivité le rétablissement de l'équilibre de son budget.

≡ En cas de budget exécuté en déséquilibre

Bien que ce contrôle intervienne après l'exécution du budget, sa procédure concerne l'élaboration du budget suivant, ce qui permet de considérer qu'il vise aussi l'adoption du budget. Souvent, lorsque la CRC est saisie à ce titre-là, elle propose un plan de redressement sur plusieurs années en cas de déficit important.

C'est seulement en présence d'un déficit significatif que la procédure d'apurement prévue à l'article L. 1612-14 du CGCT s'engage. Il doit s'agir pour les communes de moins de 20 000 habitants d'un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement, et pour les autres collectivités locales d'un déficit égal ou supérieur à 5 %. Le préfet saisit sans qu'aucun délai ne soit prévu la CRC, mais il importe de réagir rapidement après l'étude approfondie des causes du déficit afin que les mesures de redressement puissent intervenir dès le vote du budget suivant.

La CRC a un mois pour proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire qui sont de sa responsabilité. Le budget primitif de l'exercice suivant devant être transmis à la CRC, si celle-ci constate que la collectivité n'a pas pris les mesures suffisantes pour résorber le déficit, elle va les proposer au préfet dans le mois suivant la réception de ce document. Le préfet rend alors exécutoire le budget dans les 20 jours, en pouvant s'écarter des propositions à condition de motiver sa décision.

≡ En cas de défaut d'inscription d'une dépense obligatoire

C'est le cas le plus fréquent de saisine de la CRC (60 % de ses interventions au titre du contrôle budgétaire), ce qui s'explique en partie par le fait que le préfet n'en a pas l'exclusivité. Nous avons vu effectivement au début de ce cours que cette prérogative appartient aussi au comptable de la collectivité et à toute personne y ayant intérêt. Dans la mesure où les services du préfet n'ont pas toujours le temps nécessaire pour procéder à un examen approfondi de chaque budget, les autres saisines sont importantes. Aucun délai n'est prévu, de telle sorte que la découverte en cours d'exécution du budget de l'absence ou de l'insuffisance de dépenses obligatoires, surtout par un particulier concerné, ouvre une possibilité de réagir à ce moment-là.

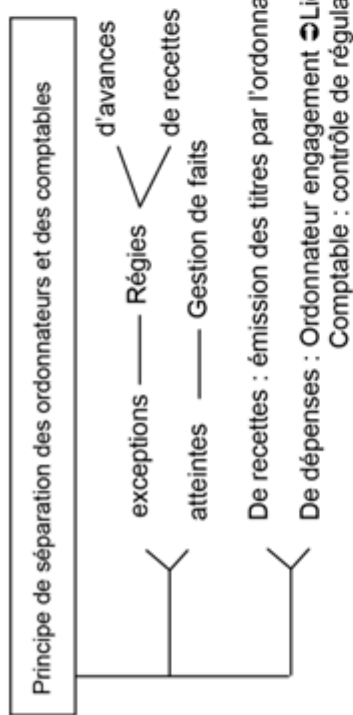
Mais seul le préfet peut procéder à l'inscription d'office lorsque la CRC l'invite à le faire après défaillance de la collectivité locale coupable de ne pas avoir suivi la mise en demeure adressée par cette institution.

En conclusion sur le contrôle budgétaire, il peut être souligné que les illégalités constatées sont assez peu nombreuses et le règlement amiable permet largement aux préfets d'agir préventivement et de parvenir à une conciliation avec les collectivités territoriales. À cet égard, le rôle des CRC, comme « médiateur technique » est déterminant.

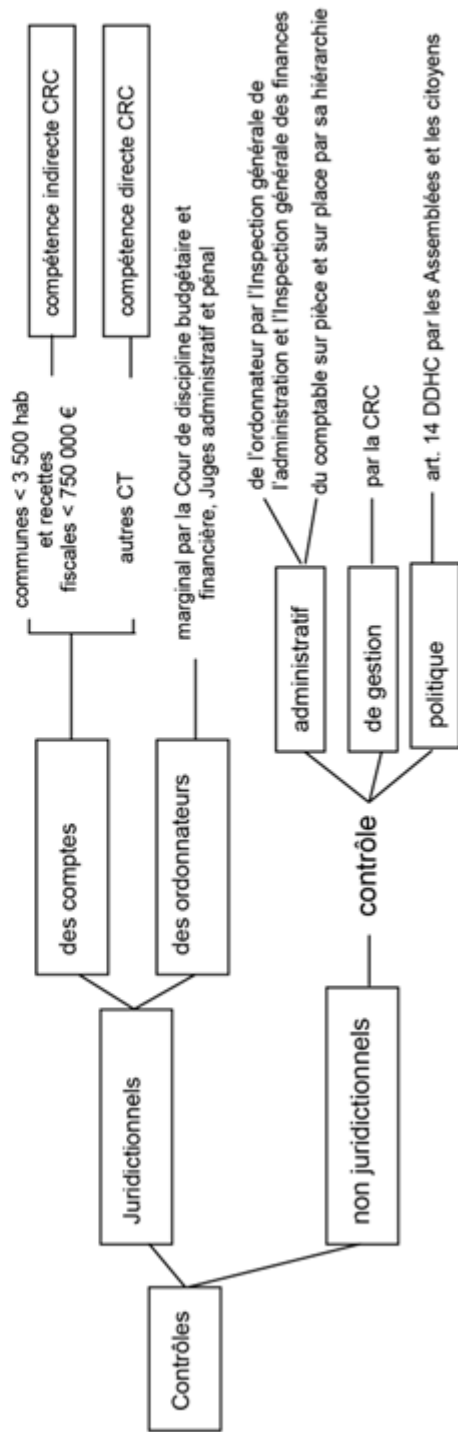
La dématérialisation accrue des documents budgétaires des collectivités territoriales devrait à terme améliorer encore la qualité du contrôle et permettre la mise en œuvre de dispositifs d'analyse financière avec procédure d'alerte, indicateurs pertinents de risques...

EXECUTION DU BUDGET

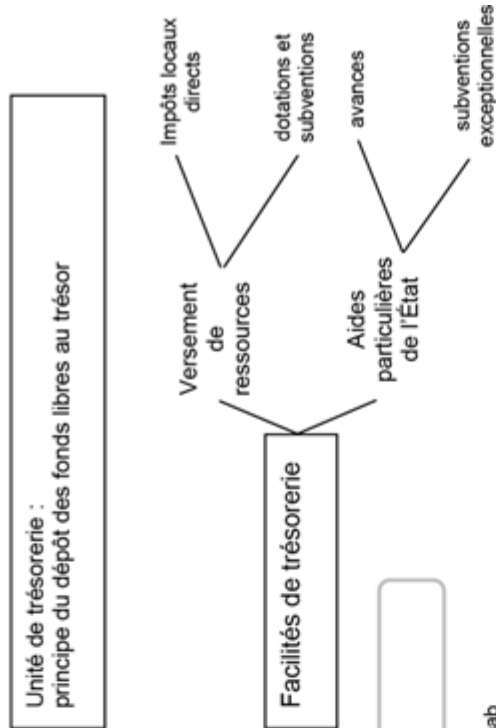
1 EXECUTION JURIDIQUE



Contrôle



2 EXECUTION FINANCIERE





À retenir

L'élaboration du budget implique de préparer le projet du budget soumis ultérieurement à adoption.

La préparation intervient dans le respect des principes budgétaires classiques (annualité, unité, universalité) selon des dispositions particulières prévues au CGCT, auxquels s'ajoute le principe spécifique de l'équilibre. Celui-ci exige un équilibre par section, une évaluation sincère des recettes et des dépenses, et le remboursement en capital des annuités d'emprunt par des ressources propres de la section d'investissement. Des contraintes de forme interviennent également avec plusieurs documents budgétaires, à partir du budget primitif et des états annexes, et présentés surtout selon les dispositions de l'instruction M14 applicables aux communes. C'est ainsi que les sections de fonctionnement et d'investissement sont divisées en chapitres et en articles selon un classement des opérations de recettes et de dépenses par nature et par fonction selon l'importance démographique de la commune. En outre, certaines dotations aux amortissements et provisions sont prévues à titre obligatoire ou facultatif.

La préparation effective du projet se déroule à partir d'un débat de l'assemblée locale sur les orientations budgétaires, suivi de l'intervention de la commission des finances avec l'aide des services administratifs. Pour que l'exécutif puisse procéder aux arbitrages nécessaires, il convient d'examiner la situation financière de la collectivité, grâce au compte administratif et aux ratios, puis de procéder au montage technique du projet en évaluant les charges et les produits, en arrêtant la politique fiscale, et enfin en déterminant le recours à l'emprunt.

Reste alors à envisager l'adoption du projet de budget. La procédure normale suppose le vote par l'assemblée avant le 31 mars selon le principe de spécialité par chapitre ou par article, sous réserve des crédits pour dépenses imprévues. À l'issue du vote, le budget est surtout transmis au représentant de l'État, lequel peut susciter la mise en œuvre des contrôles de légalité (par la voie du déferé, qui n'exclut pas le recours pour excès de pouvoir par les administrés) et budgétaire.

Ce dernier contrôle, qui fait intervenir les chambres régionales des comptes, comporte quatre modalités procédurales selon qu'il s'agit d'un retard dans l'adoption du budget primitif, d'un budget voté en déséquilibre, d'un budget exécuté en déséquilibre, ou d'un défaut d'inscription d'une dépense obligatoire.

Si dans ce dernier cas seulement le préfet partage la saisine de la CRC avec le comptable de la collectivité et le créancier intéressé, systématiquement cette autorité dispose de la faculté de ne pas suivre les propositions de la chambre, à condition de motiver sa décision.



MOTS-CLÉS

Article budgétaire — Autorisation de programme — Budget annexe — Budget primitif — Budget supplémentaire — Chambre régionale des comptes — Chapitre budgétaire — Compte administratif — Crédit de paiement — Débudgétisation — Décision modificative — Déferé — Dépense obligatoire — Équilibre réel — Mouvement d'ordre — Provision — Report de crédits — Spécialité — Unité budgétaire — Universalité budgétaire

CHAPITRE 2. L'exécution du budget

Elle repose sur deux séries d'opérations :

- les autorisations de dépenses et de recettes contenues dans tout budget local n'ayant pas par elles-mêmes un caractère exécutoire, il est nécessaire de réaliser des opérations administratives d'exécution juridique du budget local. Ces opérations relèvent des règles de la comptabilité publique ;
- de plus, l'exécution d'un budget local suppose des mouvements matériels de fonds avec des encaissements et des décaissements, c'est-à-dire que l'exécution financière du budget local complète l'exécution juridique dans le cadre des relations de trésorerie forcées avec l'État résultant de l'obligation de dépôt des fonds disponibles au Trésor.

1. L'exécution juridique

Le droit de la comptabilité publique en France est structuré depuis l'ordonnance du 14 septembre 1822 par le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, aujourd'hui consacré dans le décret Gestion budgétaire et comptable (GBCP) du 7 novembre 2012. Ce principe explique les modalités de l'exécution ainsi que certains contrôles effectués sur l'exécution du budget local.

1A. Les modalités de l'exécution

Cette exécution fait intervenir plusieurs agents avec des attributions précises pour chacun dans le déroulement des opérations de recettes et de dépenses, opérations retracées en fin d'exercice au titre des résultats dans des comptes distincts.

1A1. Les agents

Si le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables aboutit à une division du travail d'exécution entre deux catégories d'agents, il connaît cependant quelques limites.

Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

Il permet de faire intervenir dans les opérations de recettes et de dépenses lors de phases distinctes deux agents aux statuts différents, sans rapport hiérarchique entre eux, mais avec des relations fonctionnelles précises.

C'est l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui posait le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Sans le remettre en cause, le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 (Décret GBCP) définit (art. 53 et 55) désormais la comptabilité publique comme le système d'organisation de l'information financière des organismes publics. Sa formulation a été revue de manière à être plus conforme au dernier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution fixant l'objectif de fiabilité des comptes publics et au développement de nouveaux besoins comptables répondant au souci de performance accrue de la gestion publique.

≡ Les ordonnateurs des budgets locaux

Ce sont les exécutifs des collectivités territoriales ou les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature. Il n'y a donc pas d'ordonnateur secondaire comme pour le budget de l'État, seulement des ordonnateurs délégués.

Leurs attributions varient en matière de recettes et de dépenses.

- Pour les premières, ils constatent les droits de la collectivité, liquident les recettes, émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement et les notifient aux comptables.
- Pour les secondes, ils procèdent à l'engagement, la liquidation, émettent les mandats de paiement, les adressent avec les pièces justificatives aux comptables chargés du règlement, avec un droit de réquisition de ces derniers en cas de suspension de paiement.

Dans l'exercice de leurs attributions, ils disposent souvent d'un pouvoir d'appréciation en opportunité ; ainsi, en dehors des DO, ils peuvent renoncer à des dépenses ou ne pas consommer la totalité des crédits prévus. Chaque ordonnateur est accrédité auprès d'un comptable. Il doit notifier à celui-ci dès sa prise de fonctions sa nomination en lui fournissant un spécimen de sa signature. En cas de délégation, des exigences similaires existent.

≡ Les comptables locaux

Ce sont des fonctionnaires de l'État ayant la qualité de comptables directs du Trésor dépendant de la Direction de la comptabilité publique du ministère des Finances. Ils sont tous nommés par ce ministre après information préalable de l'exécutif local.

Placé au cœur du processus de gestion budgétaire et comptable publique et participant à la maîtrise des risques financiers de l'organisation, le comptable public, appuyé sur les garanties d'indépendance et un régime de responsabilité exorbitant du droit commun adossés à son statut, a vu, en moins d'une décennie, ses fonctions passer du rôle de simple teneur des comptes à celui d'expert des comptes publics. Le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 consacre juridiquement cette évolution. Pour les communes et leurs groupements, la « trésorerie » (appellation unique pour tous les services déconcentrés du Trésor) peut être tenue par un inspecteur, un receveur percepteur, un trésorier principal selon l'importance du poste, avec possibilité — surtout pour les petites communes — d'être également chargé des fonctions de comptable secondaire de l'État. Cette situation de « cumul » est exclue depuis la loi du 2 mars 1982 au niveau des départements et des régions avec l'instauration d'un « payeur départemental » et d'un « payeur régional » à la tête de paieries.

Les attributions des comptables, énoncées dans le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 sont nombreuses :

- prise en charge et recouvrement des ordres de recettes émis par les ordonnateurs et perception des recettes de toute nature que ces organismes publics sont habilités à recevoir ;
- paiement des dépenses, soit sur ordres de dépenses émis par les ordonnateurs, soit au vu de titres présentés par les créanciers, soit même d'office ;
- garde et conservation des fonds et valeurs dont les organismes publics sont propriétaires ou dépositaires ;
- exécution des opérations de trésorerie, c'est-à-dire des mouvements de fonds ;
- tenue de la comptabilité décrivant ces mouvements ;
- conservation des pièces justificatives de ces opérations.

Généralement, le comptable se trouve dans une situation de compétence liée en exécutant les ordres de l'ordonnateur après en avoir contrôlé la régularité. L'ampleur de sa responsabilité explique ses obligations statutaires communes à tous les comptables publics : serment professionnel, secret et discrétion professionnels, résidence, cautionnement.

Dès leur installation, les comptables des collectivités locales doivent être accrédités auprès des ordonnateurs dont ils sont les comptables assignataires des recettes et des dépenses comme auprès des autres comptables avec lesquels ils sont en relation.

Les limites au principe

Ce principe de séparation implique normalement l'incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable, toutefois, il existe des possibilités d'atténuation régulière ou irrégulière.

En effet, des ordonnateurs comme des agents publics peuvent être autorisés à exercer certaines fonctions dévolues aux comptables : il y a là un infléchissement du principe de séparation avec les régies. En revanche, dans d'autres cas, des ordonnateurs, ou n'importe quelle personne, s'immiscent à tort dans le maniement des deniers publics sans aucun titre légal : il s'agit alors d'une violation du principe avec la gestion de fait.

Sans constituer une dérogation au principe, le droit a consacré une évolution des rapports entre l'ordonnateur et le comptable en assouplissant la séparation entre ces deux acteurs clés des finances locales. Le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 (GBCP) consacre cette évolution. Il fait bénéficier les collectivités territoriales et organismes publics locaux des mêmes progrès que l'État et de ses opérateurs en termes de possibilités nouvelles de partenariat entre l'ordonnateur et le comptable (sans créer pour autant d'obligations supplémentaires pour le premier). Le contrôle partenarial et les services facturiers pour optimiser le traitement des dépenses (article 42) sont ainsi autorisés. Ils consacrent un assouplissement du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

≡ Les régies

Pour des dépenses et des recettes en général de faible montant, les procédures normales d'exécution sont d'une lourdeur excessive, d'où la possibilité légale d'en confier la réalisation à des régisseurs agissant pour le compte des comptables et sous leur contrôle essentiellement dans un but de simplification et de rapidité.

On distingue la régie d'avances — permettant au comptable d'accorder des avances de fonds à n'importe quel agent local — et la régie de recettes — autorisant un agent à constater, liquider et percevoir une recette. L'une et l'autre sont créées par délibération de la collectivité, la nomination des régisseurs incombant à l'ordonnateur après avis conforme du comptable. L'organisation et le fonctionnement de ces régies figurent aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT.

Dans la régie d'avances, le régisseur reçoit du comptable une avance de trésorerie pour effectuer le paiement de dépenses qui, en raison de leur urgence ou de leur faible montant, suppose une procédure spécifique écartant le mandatement préalable. Ceci concerne notamment le paiement de vacations et l'achat de denrées sur les marchés. Le régisseur ne peut payer que des dépenses correspondant à des services faits sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il transmet à intervalles réguliers les justifications des opérations au comptable.

Dans la régie de recettes, le régisseur est chargé de percevoir des droits, taxes ou redevances énumérés dans l'acte de création. C'est le cas pour les droits de place sur les marchés, les droits d'entrée dans les musées, les piscines, les bibliothèques... Le régisseur encaisse les sommes correspondantes, puis effectue des versements au comptable aux dates prévues ou lorsque le montant maximum des fonds de la régie est atteint.

À noter

Régie de recettes

« *La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie* » (CGCT, art. R. 1617-6). Cette obligation implique, en pratique, une description précise, exhaustive et limitative, excluant à la fois des libellés vagues (du type « produits divers ») et la possibilité d'encaisser des recettes non prévues. « *Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'État ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie* » (CGCT, art. R. 1617-6).

Le régisseur peut être amené à recourir aux deux modes classiques d'encaissement des recettes publiques.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'une perception au comptant, qui emporte simultanément de la liquidation et de l'encaissement, le plus souvent sur le lieu même de l'opération : vente d'objets ou de tickets, droits de stationnement, droits d'entrée, redevances pour service rendu (prêt, photocopie, repas...) etc.

Dans certaines hypothèses il peut cependant s'agir d'un encaissement selon le système des droits constatés, qui implique alors assiette et liquidation par l'ordonnateur, qui établit un décompte et le transmet ensuite pour encaissement au régisseur : ainsi pour les loyers et charges locatives, certaines redevances pour service rendu (par exemple la consommation d'eau), les produits périodiquement perçus (par exemple pour les cantines...), les consultations et soins externes dans les hôpitaux...

Le principe est que « les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics » (CGCT, art. R. 1617-7).

≡ La gestion de fait

Pour que la gestion de fait soit constituée, il faut qu'une personne (non habilitée) ait procédé à un maniement de deniers publics ou de deniers privés réglementés sans titre légal.

Le maniement est conçu de manière extensive en intégrant le recouvrement de recettes, le paiement de dépenses et la simple détention matérielle de deniers publics.

Quant au défaut de titre légal, il s'apprécie a contrario, c'est-à-dire par opposition aux personnes légalement habilitées à manier des deniers publics que sont les comptables publics, leurs mandataires, leurs subordonnés et les régisseurs d'avances et de recettes. Il s'agit donc des ordonnateurs, des fonctionnaires et de toute personne étrangère aux fonctions publiques.

La jurisprudence financière fournit plusieurs illustrations de managements irréguliers constitutifs de gestion de fait :

- ingérence dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à des organismes publics (perception du produit de la location d'une salle des fêtes municipale par une association sportive présidée par le maire) ;
- extraction irrégulière de fonds des caisses publiques au moyen de mandats fictifs, c'est-à-dire qui ne correspondent à aucun service fait, ou au moyen de subventions versées à des associations dépourvues d'autonomie vis-à-vis de la collectivité locale ;
- détention irrégulière de deniers publics (conseiller municipal ayant encaissé et conservé plusieurs mois les fonds tirés de la vente d'une coupe de bois).

Lorsque des gestions de fait sont découvertes, leurs auteurs relèvent des mêmes juridictions et des mêmes obligations et responsabilités que dans une gestion régulière. En effet, les comptables de fait doivent rendre compte de leur gestion — comme les comptables patents — devant les CRC avec une procédure en plusieurs temps. Quand ce juge déclare une personne comptable de fait des deniers de la collectivité, c'est d'abord à titre provisoire en invitant l'intéressé à faire connaître son point de vue. Si la CRC estime malgré les précisions apportées qu'il y a bien gestion de fait, elle rend alors un jugement définitif. Celui-ci oblige l'intéressé à produire au juge un compte des dépenses et des recettes qu'il a effectuées avec les justifications nécessaires. À l'appui de ce compte doit figurer la décision de l'autorité délibérante reconnaissant l'utilité publique de la totalité ou d'une partie des dépenses figurant au compte. Cette reconnaissance vaut ouverture de crédits rétroactive dans le but de régulariser les opérations constitutives de gestion de fait. Mais le juge apprécie souverainement la valeur de cette reconnaissance dans son jugement de fixation de « la ligne de compte » faisant apparaître le montant des recettes et des dépenses admises.

Enfin, dans le jugement définitif sur le compte, la CRC soit décharge le comptable et le déclare quitte de sa gestion s'il a satisfait aux demandes en ayant notamment reversé le solde de son compte à la caisse du comptable patent, soit déclare le comptable en débet, avec l'obligation de verser le montant indiqué.

1A2. Les opérations

L'exécution d'un budget local comporte deux séries d'opérations faisant intervenir un ordonnateur et un comptable lors de phases bien précisées tant pour les opérations de recettes que pour les opérations de dépenses.

Les opérations de recettes

La diversité des recettes publiques locales implique des modalités d'exécution variables avec néanmoins toujours deux phases :

- l'une administrative, au cours de laquelle l'ordonnateur local émet un titre de recettes ;
- l'autre comptable, qui voit le comptable local assurer le recouvrement après avoir pris en charge ce titre de recettes.

≡ L'émission des titres de recettes

Le titre de recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur après avoir constaté l'existence d'une créance au profit de la collectivité et avoir fixé son montant prescrit son recouvrement par le comptable. L'ordonnateur doit émettre un tel titre à chaque fois qu'une recette est constatée dans des conditions variables selon la nature de la recette :

- certains documents valent par eux-mêmes titres de recette une fois visés par l'ordonnateur ; c'est le cas des rôles d'imposition établis par les services fiscaux de l'État mais rendus exécutoires par l'ordonnateur et des arrêtés étatiques attribuant subventions ou dotations aux collectivités locales ;
- d'autres titres de recettes découlent de contrats et de jugements exécutoires ; enfin, les autres recettes sont recouvrées en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par l'ordonnateur et qu'il rend lui-même exécutoires (ex-redevances réclamées aux usagers des services publics locaux).

Il reste que certaines recettes sont recouvrées avant l'émission préalable de titres de recettes, telles que les dons et produits de concessions dans les cimetières.

≡ Le recouvrement des recettes

Seuls les comptables publics sont investis des fonctions de prise en charge et de recouvrement des titres de recettes. Mais avant de prendre en charge ces titres, le comptable doit exercer un certain nombre de contrôles (autorisation de percevoir la recette, régularité formelle du titre et des pièces justificatives...) à l'issue desquels il visera le titre s'il n'a pas d'observations à formuler. Sinon, il suspend son visa et demande à l'ordonnateur de compléter ou de modifier le titre. Les articles 18 à 20 du décret GBCP détaillent les contrôles que le comptable public doit exercer s'agissant des recettes (et des dépenses) qui lui sont confiées. En matière de recettes, il doit contrôler dans la limite des éléments dont il dispose, que l'ordonnateur a émis régulièrement le titre et mettre en œuvre les diligences nécessaires au recouvrement.

Comme d'un point de vue juridique les recettes sont considérées comme encaissées dès la transmission du titre correspondant au comptable, celui-ci doit faire diligence pour assurer les rentrées de fonds aux dates prévues par les textes ou par le titre de recettes en engageant des poursuites s'il y a lieu contre les débiteurs défaillants. Malgré ses diligences, le comptable n'obtient pas toujours le recouvrement de toutes les recettes. Il établit donc à la fin de chaque exercice un état des « restes à réaliser » ou des « recettes à recouvrer » avec les justificatifs (disparition ou insolvabilité du débiteur, caducité de la créance...). Cet état est transmis à l'assemblée locale qui va se prononcer sur la fraction dont il convient de poursuivre le recouvrement, sur celle qu'elle propose d'admettre en non-valeur considérée comme irrécouvrable en raison des motifs présentés par le comptable, et sur celle enfin qu'elle propose de laisser à la charge du comptable estimant que les diligences ont été insuffisantes. Mais seule la juridiction financière apurera définitivement les comptes sans être liée par ces propositions.

Les opérations de dépenses

Au nombre de quatre, elles se répartissent inégalement entre l'ordonnateur et le comptable.

≡ Les opérations de l'ordonnateur

Il s'agit successivement de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement :

- « l'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge ». Il peut résulter d'un contrat (marché de travaux, emprunt...), d'une décision unilatérale (octroi d'une subvention, nomination d'un agent...) comme d'une décision juridictionnelle.
- l'engagement est pris par l'ordonnateur dans la limite des crédits disponibles, car il constitue aussi une opération comptable en affectant une partie des crédits budgétaires à la réalisation d'une dépense donnée. C'est pourquoi l'ordonnateur doit tenir une comptabilité des dépenses engagées lui permettant de connaître à tout moment le montant des crédits disponibles ;
- la liquidation a « pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers ». Il y a donc deux démarches successives :
 - d'abord, la constatation du service fait conformément à cette règle essentielle de la comptabilité publique interdisant tout paiement d'avance, sauf exceptions prévues notamment en matière de marchés publics ;
 - ensuite, le calcul précis de la dette au vu des pièces justificatives produites par les créanciers (factures, mémoires) après s'être assuré que leurs droits n'ont pas été supprimés ou restreints par paiement antérieur, compensation ou déchéance. Cette liquidation s'opère à l'initiative du créancier ou d'office pour les dépenses présentant un caractère automatique (traitements des personnels, remboursements des emprunts...).
- l'ordonnancement est « l'acte administratif donnant conformément aux résultats de la liquidation l'ordre de payer la dette de l'organisme public ». Qualifié encore de mandatement, cet acte émane de l'ordonnateur local en prescrivant au comptable local de payer la dépense matérialisée par un mandat établi pour le montant de la liquidation au profit du créancier.

Ces mandats de paiement sont transmis au comptable local avec les pièces justificatives sur l'existence et l'importance de la dette.

En principe, les mandats sont individuels, mais des mandatements collectifs sont possibles pour les dépenses de matériel et de personnel. Et pour éviter des retards excessifs de mandatement, des intérêts moratoires sont prévus, par exemple en matière de marchés de travaux publics passés un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement adressée par le titulaire du marché ou du terme fixé par le marché. Ces intérêts indemnisent le préjudice subi et doivent être mandatés en même temps que la somme principale due par la collectivité.

≡ Les opérations du comptable

Il s'agit successivement d'une opération juridique de contrôle de la régularité de l'ordre transmis par l'ordonnateur et d'une opération matérielle de paiement. Les articles 18 à 20 du décret GBPC détaillent les contrôles que le comptable public doit exercer s'agissant des dépenses (et des recettes) qui lui sont confiées. En matière de dépense, le comptable doit contrôler la validité de l'ordre de payer (compétence du signataire, justification du service fait et production des justifications, contrôle de l'exacte imputation comptable et budgétaire, ...).

- Ce premier contrôle de régularité ou encore de légalité prévoit que « *Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement* ».

Concrètement, le comptable procède à un certain nombre de vérifications susceptibles de déboucher sur une décision de suspension de paiement.

En effet, avant de viser un mandat et d'effectuer le paiement, le comptable vérifie :

- la qualité de l'ordonnateur, car par exemple si le mandat a été signé par un adjoint au maire il faut s'assurer que celui-ci bénéficiait bien d'une délégation ;
- l'exacte imputation de la dépense au chapitre concerné ;
- la disponibilité des crédits (le chapitre concerné doit être suffisamment approvisionné) ;
- la validité de la créance grâce aux pièces justificatives permettant de s'assurer que la procédure a bien été respectée, par exemple en matière de marché public, que le service a bien été fait et que la liquidation du montant a été correctement effectuée ;
- le caractère libératoire du règlement, car le bénéficiaire du paiement doit être le même que le détenteur de la créance.

Si à l'issue de ces vérifications aucune anomalie n'apparaît, le comptable vise le mandat et procède au paiement. En revanche, il bloque le paiement par une décision de suspension pour défaut de pièces justificatives ou irrégularité de la dépense. L'ordonnateur en est informé par une décision motivée. Généralement, cette autorité se conforme à cette décision soit en renonçant à la dépense, soit le plus souvent en corrigeant l'irrégularité par exemple en incluant la dépense non prévue dans une décision budgétaire modificative. Mais il peut avoir une autre réaction en exerçant le droit de réquisition reconnu par la loi du 2 mars 1982.

L'ordre de réquisition a pour objet d'imposer au comptable de procéder au paiement de la dépense ; lorsque l'ordonnateur prend l'initiative d'y recourir, il engage alors sa responsabilité propre à la place de celle du comptable et il relève du contrôle de la CRC, laquelle reçoit nécessairement un double de l'ordre de réquisition. Toutefois, le comptable peut refuser de suivre l'ordre de réquisition en cas d'insuffisance de crédits disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits inadaptés, d'absence de service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement principalement. En réalité, ce droit de réquisition est utilisé rarement.

- Après avoir contrôlé la régularité de la dépense, le comptable procède au paiement qui libère la collectivité de sa dette en désintéressant le créancier. Les modalités du paiement varient : pour les dépenses d'un montant net supérieur à 380 € et lorsque le créancier le sollicite par écrit, il s'agit d'un virement de compte ; pour d'autres dépenses (dépenses d'aide sociale), le règlement s'opère par chèque, sur le Trésor ou en numéraire ; enfin, à défaut de règlement par virement ou par chèque, il intervient par mandat-carte ou en espèces.

En cas d'insuffisance des fonds déposés au compte du comptable au Trésor, le paiement sera suspendu.

- Un certain nombre d'évolutions ont récemment marqué les modalités d'exercice du contrôle de la dépense publique par les comptes publics. Le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 17 novembre 2012 consacre ces évolutions et leur donne un cadre juridique qui faisait défaut jusqu'à présent.

Il s'agit à la fois du **contrôle hiérarchisé** et du **contrôle partenarial**. Il s'agit :

- d'un dispositif de contrôles modulés et proportionnés aux risques et aux enjeux des dépenses publiques ;
- d'alléger les contrôles sur les dépenses qui présentent les risques et les enjeux les plus faibles, pour les recentrer sur les dépenses les plus risquées et aux enjeux les plus forts.

En fonction de la réalité des risques et des enjeux, les comptables publics proportionnent les contrôles en modulant :

- le **moment du contrôle** (contrôle a priori ou a posteriori),
- le **champ du contrôle** (contrôle exhaustif ou par sondage),
- et l'**intensité des contrôles** (tout ou partie des contrôles réglementaires).

L'objectif est de davantage responsabiliser l'ordonnateur en reconnaissant ses bonnes pratiques et en l'aidant à mettre en place des procédures plus sûres.

À terme, ces procédures mieux maîtrisées, deviennent plus simples et plus rapides, grâce à la réduction du nombre et de la nature des pièces justificatives transmises.

● Le **contrôle hiérarchisé** est un aménagement du contrôle traditionnel sur pièce.

Dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense publique, le comptable définit, dans un **plan de contrôle**, adapté aux pratiques de l'ordonnateur, les **modalités et les formes du contrôle**. Il s'appuie, pour ce faire, sur une méthodologie nationale.

Pour les dépenses à faibles risques et enjeux, le comptable arrête, après une analyse détaillée des irrégularités les plus fréquentes commises par l'ordonnateur, un **taux d'échantillonnage** (dans la limite maximum de 10%), un moment et une intensité du contrôle.

À partir de cet échantillon représentatif, le comptable s'assure que les risques induits par ce contrôle par sondage restent acceptables, tout en étant proportionnés aux enjeux financiers.

À tout moment, le comptable peut revoir son échantillon, ou revenir à un contrôle systématique sur chaque mandat.

Si l'introduction du contrôle hiérarchisé ou par sondage est sensé générer des gains de productivité importants, il va de soi que pour rester efficace l'ordonnateur ne doit rien en connaître, ce qui n'est pas le cas du contrôle partenarial.

● Dans le **contrôle partenarial**, le comptable intervient en amont de la chaîne de la dépense.

Il cherche à évaluer la capacité de l'ordonnateur et de ses services financiers à **maîtriser les causes des risques** pour garantir la régularité du mandatement.

L'aptitude de l'ordonnateur à encadrer les principaux risques est appréciée sur place par le comptable dans le cadre d'un audit de l'organisation et des procédures des services financiers de l'ordonnateur.

L'objectif de la démarche du comptable est de mettre en place, de concert avec l'ordonnateur, un **circuit optimal de la dépense**, avec **des procédures fiables et rapides, pour garantir** :

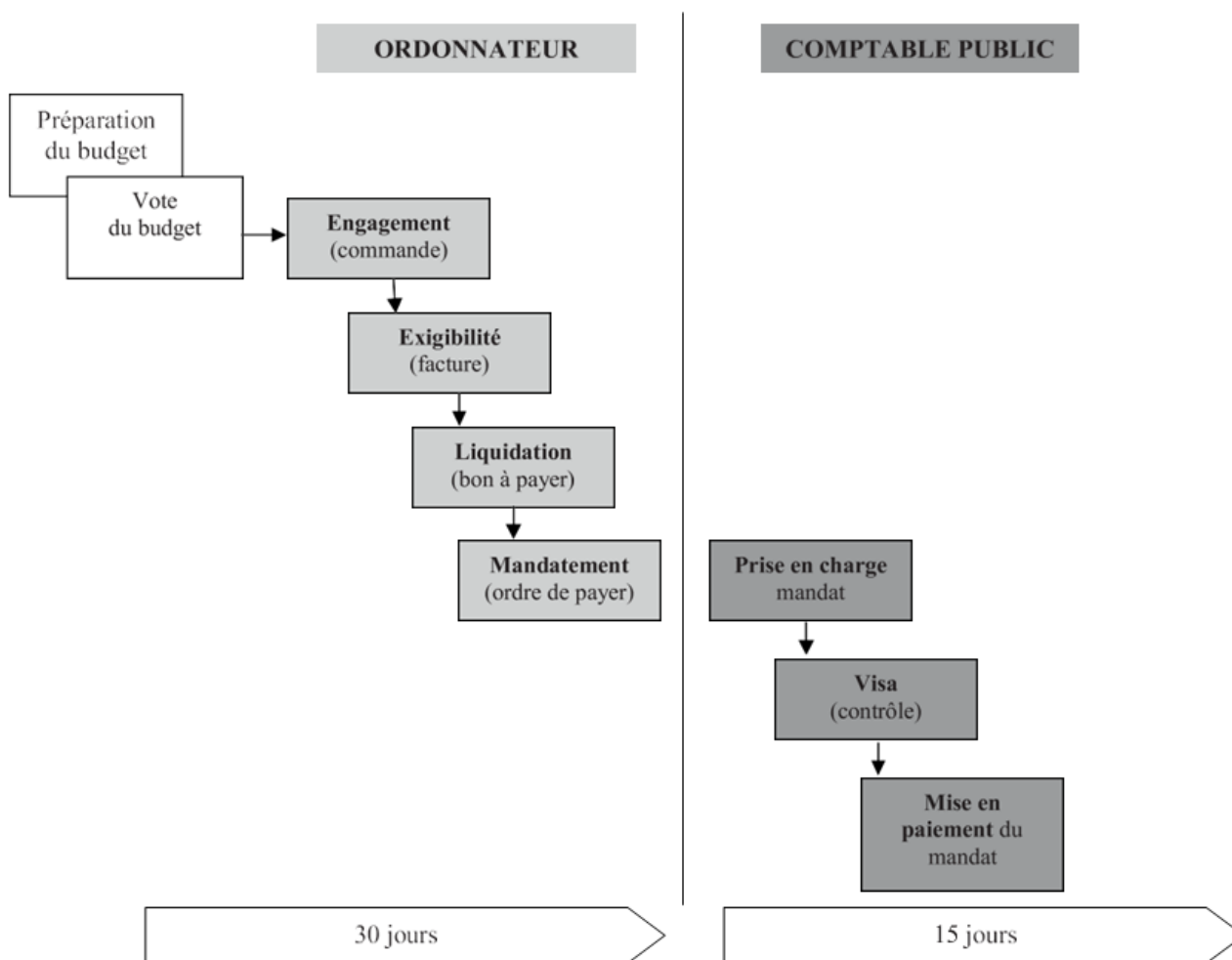
- une rapidité des paiements ;
- une simplification dans la production des pièces justificatives ;
- une régularité optimale.

L'aspect partenarial de la démarche réside dans l'accord de l'ordonnateur et du comptable pour réaliser ensemble un audit et pour en tirer des conclusions communes.

Les contrôles hiérarchisé et partenarial, restent des **contrôles de régularité** dont l'efficacité devrait encore être accrue par la **dématérialisation** des actes soumis au contrôle qui doit permettre de supprimer les tâches répétitives de manipulation, d'enregistrement et de classement de documents. En ce sens, de nouvelles applications informatiques, ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) et HELIOS (Application informatique permettant l'échange des données budgétaires et comptables entre la collectivité et le comptable sous forme dématérialisée), ont été développées par le Trésor Public.

Par ailleurs, ces nouvelles approches du contrôle de la dépense locale ne peuvent sans doute donner tous leurs effets positifs que si la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est clarifiée vis-à-vis du juge des comptes. Il faut en effet distinguer les cas où le plan de contrôle élaboré par le comptable et validé par sa hiérarchie a été correctement respecté, laissant malgré tout subsister quelques erreurs inhérentes au contrôle par échantillonnage, et les cas où les manquements du comptable sont avérés et directement imputables.

Le rôle de l'ordonnateur et du comptable



1A3. Les résultats

L'exécution du budget local s'opère dans un cadre temporel résultant du principe de l'annualité budgétaire avec un enregistrement des opérations de recettes et de dépenses selon une certaine présentation dans des documents comptables distincts tenus par l'ordonnateur et le comptable.

Le cadre temporel

Deux systèmes de rattachement des opérations dans le temps existent avec une application différenciée sous le nom de période ou journée complémentaire.

≡ Les systèmes de la gestion et de l'exercice

Avec la gestion, les dépenses et les recettes sont rattachées à l'année au cours de laquelle elles ont été payées ou encaissées. L'exécution budgétaire prend fin le 31 décembre. À l'inverse, avec le système de l'exercice, le rattachement des opérations s'effectue au budget d'origine de ces recettes et dépenses indépendamment de leur date de réalisation, ce qui retarde l'apurement des comptes.

Le décret du 15 septembre 1980 prévoit pour les budgets locaux une exécution en principe du 1^{er} janvier au 31 décembre assortie d'une période complémentaire.

≡ La période complémentaire

Elle concerne l'exécution de la section de fonctionnement en considérant que la journée comptable du 31 décembre se prolonge en réalité jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Cette journée complémentaire permet à l'ordonnateur de disposer d'un mois supplémentaire en début d'année pour émettre des mandats et des titres de perception correspondant à des services faits et à des droits acquis au cours de l'année précédente.

L'instruction M14 renforce le principe d'annualité en imposant le rattachement des produits à recevoir et des charges à payer au même exercice. Ainsi, en fin d'année les recettes relatives à des droits acquis et les dépenses correspondant à des services faits sont comptabilisées dans un compte de tiers spécifique. Et, l'année suivante lors de la réception de la facture ou de l'échéance de la créance, le paiement ou l'encaissement sera effectué sur le compte du tiers concerné.

Quant à la section d'investissement, elle ignore la journée complémentaire : les dépenses engagées avant le 31 décembre doivent être mandatées avant cette date ; à défaut d'engagement, un état précise les crédits qui sont à reporter au plus proche budget primitif ou supplémentaire.

La présentation

Il existe deux documents comptables pour chaque collectivité : le compte administratif tenu par l'ordonnateur et le compte de gestion tenu par le comptable.

≡ Le compte administratif

L'ordonnateur pendant l'exécution du budget enregistre les opérations qu'il effectue dans une « comptabilité administrative » selon la même nomenclature que le budget. Cette comptabilité permet d'établir le compte administratif qui traduit les résultats de l'exécution administrative du budget en rapprochant, en recettes et en dépenses, les autorisations budgétaires et les opérations réellement exécutées. On constate ainsi la situation d'excédent, de déficit ou d'équilibre.

Ce compte administratif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. Ceci permet à l'assemblée d'exercer un contrôle politique sur l'exécutif local. Dans les 15 jours suivant ce vote, la délibération et le compte administratif sont transmis au préfet. Outre le fait que ce document constitue une référence pour le calcul de certains concours financiers de l'État à verser au cours des exercices suivants, il permet au préfet de constater l'éventuel déficit d'exécution du budget : si tel est le cas il déclenchera la procédure de rétablissement de l'équilibre lorsque les conditions prévues au sujet de l'importance du déficit sont remplies (10 % de recettes de la section de fonctionnement pour les communes de 20 000 habitants et 5 % dans les autres cas).

À défaut d'une transmission du compte administratif dans le délai prévu, le préfet saisira la CRC sur le prochain budget voté pour absence de sincérité de ce dernier, car il ne reprend pas les résultats de l'exercice précédent.

≡ Le compte de gestion

Il est établi par le comptable en fonction à la clôture de l'exercice et retrace les résultats de sa gestion.

Ce document comprend toutes les opérations effectuées pendant toute la durée de l'exercice y compris la journée complémentaire.

Il présente la situation générale des opérations de cette gestion avec la situation au début de la gestion, établie sous la forme d'un bilan d'entrée, les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion, la situation en fin de gestion établie sous la forme d'un bilan de clôture, le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci.

Ce compte de gestion doit être transmis à l'exécutif local au plus tard le 1^{er} juin, l'assemblée délibérante devant vérifier la conformité de ce compte au compte administratif pour l'arrêter par un vote avant le 30 juin. Les irrégularités éventuelles sont consignées avec la délibération.

En outre, ce compte doit être transmis au juge des comptes avant le 31 décembre de l'année suivante au titre de l'un des contrôles majeurs de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire le contrôle juridictionnel.

1B. Le contrôle de l'exécution

Les contrôles se sont multipliés et renforcés en contrepartie de l'accroissement des compétences des collectivités avec plus de rigueur pour les comptables que pour les ordonnateurs. Souvent a posteriori, leur exercice relève d'organes de différentes natures en opposant les contrôles juridictionnels à ceux qui ne le sont pas.

1B1. Les contrôles juridictionnels

La responsabilité des ordonnateurs et des comptables

Depuis le 1^{er} janvier 2023, les comptables publics et les ordonnateurs sont soumis à un nouveau régime de responsabilité mise en place par l'ordonnance du 23 mars 2022. Ce nouveau régime modifie en profondeur l'ancien régime de responsabilité en instaurant un régime de responsabilité unique pour les ordonnateurs et les comptables. Ce régime repose à la fois sur une logique de responsabilité pour faute et de responsabilité managériale. Ce nouveau régime vise à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales pour lesquelles il n'y a pas d'intention de nuire.

La responsabilité des comptables et ordonnateurs repose sur un régime unique. Les ordonnateurs et les comptables sont justiciables devant une seule et même chambre en première instance : la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Une Cour d'appel financière est instituée. Le Conseil d'État demeure la juridiction de cassation.

Depuis le 1^{er} janvier 2023, le juge financier juge non plus les comptes mais les auteurs des fautes financières les plus graves, ordonnateurs comme comptables publics. Ce nouveau régime de responsabilité vise à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales, qui doivent désormais relever d'une logique de responsabilité managériale sans être sanctionnées devant un juge.

Le nouveau mécanisme de la responsabilité des gestionnaires publics est un régime répressif qui conduit le juge à prononcer des amendes contre lesquelles il n'est pas possible de s'assurer.

Jusqu'en 2022, l'article 17 du décret GBCP de 2012 rappelait le principe selon lequel « *les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent* ». Cela signifie que les comptables publics étaient responsables sur leurs deniers personnels ainsi que leurs ayants droit (ascendants et descendants, conjoint/conjointe).

L'ordonnance du 23 mars 2022 a supprimé la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) du comptable public, avec pour conséquences principales à compter du 1^{er} janvier 2023 :

- la suppression du cautionnement obligatoire, qui permettait aux comptables de mutualiser entre eux les risques entre les comptables en cotisant à une « caisse commune » afin de « s'assurer » contre les erreurs malencontreuses qui pouvaient être commises, donnant lieu à mise en débet du comptable c'est-à-dire la mise en responsabilité. Cette suppression concerne également les régisseurs ;
- la suppression des débet. La responsabilité des comptables pouvait auparavant être mise en œuvre par le ministre des Finances, à travers un arrêté de débet. Cour des comptes et chambres régionales et chambres territoriales des comptes pouvaient engager la responsabilité des comptables par des arrêts de débet, pour la première, ou des jugements de débet, pour les secondes ;



Les décrets d'application de la réforme de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables :

- décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières ;
- décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics.



Ressources pédagogiques

La responsabilité des gestionnaires publiques en 10 questions :

<https://www.youtube.com/watch?v=r9vY9oF5zfY>

Les compétences exceptionnelles des juridictions pénale et administrative

C'est plus en leur qualité d'autorité administrative que d'ordonnateur que les exécutifs locaux sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales comme de voir leurs décisions contestées devant le juge administratif. Ainsi, le Code pénal punit d'emprisonnement et d'amende les administrateurs qui auraient ordonné l'établissement ou la perception d'impôts, de droits ou taxes non autorisés par la loi et ceux qui, sans autorisation de la loi, auraient consenti des exonérations d'impôts. Et, les décisions administratives de leur côté n'échappent pas à la possibilité de recours en annulation.

1B2. Les contrôles non juridictionnels

Tous n'ont pas la même importance. Le plus connu relève du contrôle de gestion exercé par les CRC ; pour sa part, le contrôle administratif moins spectaculaire n'est pas nécessairement dépourvu d'efficacité, tandis que le contrôle politique reste encore insatisfaisant malgré quelques améliorations récentes.

Le contrôle administratif

Il intéresse autant l'ordonnateur que le comptable selon des modalités distinctes.

- Le contrôle sur l'ordonnateur, est exercé par l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur et l'Inspection générale des Finances dans le cadre de leurs compétences respectives. De caractère épisodique et inopiné, il donne lieu à des observations sur les éventuelles irrégularités constatées.
- Le contrôle sur le comptable est exercé par les supérieurs hiérarchiques sur pièces et sur place : examen de la comptabilité, reconnaissance des disponibilités et valeurs, exécution des recettes et des dépenses etc.

Le contrôle de gestion

Attribué dès leur création aux CRC, et qualifié par la loi « d'examen de gestion », il a suscité des controverses avant que la loi du 21 décembre 2001 relative aux CRC et à la Cour des comptes ne vienne améliorer la situation. Cet examen de la gestion de l'ordonnateur, dépourvu de caractère juridictionnel, contribue à l'évaluation des politiques publiques locales en débouchant seulement sur des observations, lesquelles doivent faire l'objet d'une certaine diffusion.

≡ L'élaboration des observations

Elle intervient en fonction d'objectifs particuliers dans le respect d'une procédure contradictoire.

Si la loi du 2 mars 1982 reconnaissait le droit de procéder à la « *vérification du bon emploi des crédits, fonds et valeurs* », celle du 21 décembre 2001 précise que cet examen « *porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante* » en ajoutant que « *l'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations* ».

Quand la CRC décide d'examiner la gestion d'une collectivité, le président désigne un magistrat rapporteur en informant l'ordonnateur concerné de l'existence de cette procédure et du nom de ce rapporteur.

Celui-ci doit avoir un entretien avec cet ordonnateur avant de formuler des observations provisoires soumises à la chambre qui va délibérer sur leur adoption. Une fois adoptées, elles sont adressées par écrit confidentiellement à l'intéressé. Celui-ci va disposer d'un délai qui ne saurait être inférieur à 2 mois pour présenter ses remarques. C'est seulement après la réception des réponses écrites de l'ordonnateur que la CRC arrêtera collégialement un rapport d'observations définitives. Ce rapport est envoyé à l'ordonnateur qui pourra remettre dans le délai d'un mois sa réponse qui sera jointe au rapport d'observations définitives.

Cependant, ce rapport est différé dans les périodes précédant les élections dans la collectivité concernée, puisqu'il ne peut être communiqué à ses destinataires à compter du 1^{er} jour du 3^e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections et jusqu'au lendemain des résultats.

S'il n'y a pas de telles observations définitives, le président de la CRC adresse une lettre à l'exécutif indiquant la clôture de la procédure de contrôle. Il ne peut délivrer malgré l'absence d'observations un « quitus » ou « un certificat de bonne gestion », car le contrôle n'est ni exhaustif ni exclusif : on n'est pas à l'abri d'une découverte ultérieurement d'irrégularités ou d'erreurs de gestion.

≡ La diffusion des observations

Les observations définitives doivent être communiquées, sous réserve de la période préélectorale, à diverses autorités et peuvent également être exploitées par la Cour des comptes dans son Rapport public annuel.

Systématiquement, ces observations sont adressées à l'ordonnateur local concerné, lequel doit ensuite les transmettre à l'assemblée délibérante pour sa plus proche réunion. Ceci assure la transparence auprès

de l'ensemble des élus, et une fois la réunion tenue, les tiers peuvent prendre connaissance du rapport. Ce document est aussi transmis pour information au préfet et au TPG. S'il y a lieu, le procureur de la République et le procureur général près de la Cour des comptes sont saisis en présence de faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale ou la saisine de la CDBF.

En outre, les CRC font connaître à la Cour des comptes les observations qui leur paraissent pouvoir faire l'objet d'une insertion dans le rapport public de celle-ci en raison de leur intérêt ou de leur exemplarité à l'égard des élus locaux. Ceci permet d'alimenter la partie du rapport consacrée aux collectivités locales. Lorsque la Cour sélectionne les cas les plus intéressants à ses yeux, elle informe les collectivités des observations qu'elle envisage d'insérer dans le rapport, et les invite à lui faire part de leurs réponses qui figureront également au rapport.

Depuis la loi ATR du 6 février 1992, le préfet peut saisir d'une demande motivée de vérification de la gestion d'une collectivité donnée le président de la CRC, cette possibilité étant aussi ouverte à l'exécutif local avec un exercice fréquent après le renouvellement des assemblées... Mais le président de la CRC conserve la faculté de donner suite ou non à chaque demande.

Après une période de vives critiques des élus locaux, cet examen de gestion est mieux perçu. Les CRC présentent leurs observations avec environ un millier de rapports chaque année en des termes mesurés et s'efforcent de jouer un rôle pédagogique d'aide à une gestion régulière et efficace contribuant à préserver les intérêts financiers des collectivités.

Le contrôle politique

Il repose sur l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « *Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi...* ».

Mais en réalité, le contrôle exercé sur l'emploi de la contribution publique, c'est-à-dire sur les comptes, tant par les représentants des citoyens, (les assemblées délibérantes) que par les citoyens reste réduit.

≡ Le contrôle des assemblées délibérantes

Il s'exprime sous plusieurs formes :

- D'abord, par l'examen et le vote du compte administratif qui s'effectuent sans la présence de l'ordonnateur local pour éviter toute pression sur les membres de l'assemblée. Ce vote doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice et il porte aussi sur le compte de gestion tenu par le comptable qui doit être transmis à l'exécutif local au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice.

Juridiquement, le compte administratif est adopté dès lors qu'il n'y a pas une majorité de voix contre. En pratique, il est fréquent que le vote sur ce document intervienne sans véritable débat. Ce serait pourtant l'occasion d'exercer un véritable contrôle politique sur l'exécutif local en vérifiant les résultats de l'exécution budgétaire au regard des autorisations de dépenses et des recettes accordées par le budget.

- Ensuite, par le droit reconnu pendant l'exécution du budget aux assemblées d'obtenir des informations sur l'action du comptable et de l'ordonnateur.

Concernant le comptable, l'assemblée peut lui demander à tout moment par l'intermédiaire de l'ordonnateur des renseignements sur l'exécution budgétaire, la situation financière, et la situation de trésorerie de la collectivité.

À l'égard de l'ordonnateur, dans la mesure où celui-ci doit rendre compte lors de chaque réunion obligatoire de l'assemblée des décisions prises en application des délégations consenties, cette assemblée est informée. En outre, l'ordonnateur local doit solliciter l'approbation de l'assemblée sur de nombreux objets à incidence financière : emprunts, marchés, ventes, création de régies, etc. À chaque fois, la responsabilité politique de l'ordonnateur pourrait être mise en jeu s'il n'y avait pas généralement une solidarité très forte unissant l'exécutif local à sa majorité, de telle sorte que cette responsabilité reste assez théorique. À moins que la gestion désastreuse ne soit prouvée et contraigne l'ordonnateur à démissionner. De plus, les présidents des conseils généraux et régionaux doivent rendre compte dans un rapport spécial annuel de la situation financière de la collectivité.

Cependant, la loi du 6 février 1992 a renforcé les droits des élus au sein des assemblées locales en leur permettant d'obtenir des informations supplémentaires. En effet :

- tout membre d'un conseil municipal, général ou régional a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération ;

- dans toutes les collectivités, un régime de questions orales est institué dont les modalités pratiques relèvent du règlement intérieur ou dans les communes de moins de 3 500 habitants d'une délibération du conseil municipal, ces questions devant avoir trait aux « affaires » de la collectivité locale ;
- les minorités doivent être représentées au sein des différentes commissions de travail et des commissions permanentes des conseils généraux et régionaux, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

≡ Le contrôle des citoyens

Si les élus sont politiquement responsables de leur gestion devant leurs électeurs, ceux-ci lors de la campagne électorale de renouvellement des conseils soulèvent rarement des questions de nature financière. Leur choix intègre peu cette dimension, de telle sorte que l'éventuel contrôle sanction lors de ce renouvellement reste théorique.

C'est seulement dix ans après la décentralisation que la loi du 6 février 1992 a introduit un nouveau titre au CGCT intitulé « Information et participation des habitants » concernant les communes, ultérieurement modifié par les lois du 27 février 2002 et du 13 août 2004. Cette dernière relative aux libertés et responsabilités locales abroge certaines dispositions pour permettre la consultation des électeurs de toutes les catégories de collectivités territoriales (art. L. 1112-15 à L. 1112-22 CGCT).

Au sujet de l'information, il s'agit d'abord de la mise à disposition du public des documents budgétaires et, dans les collectivités autres que les communes de moins de 3 500 habitants, de nombreuses annexes. Ce droit à la communication est ouvert à toute personne physique ou morale au sujet du budget primitif, des décisions modificatives, dont le budget supplémentaire, du ou des budgets annexes avec les états définis par les instructions comptables, comme du compte administratif et du compte de gestion. S'ajoute aussi la possibilité d'obtenir copie des budgets et des comptes aussi bien auprès de l'exécutif local que des services déconcentrés de l'État, lesquels ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation dès lors que les documents existent.

Quant à la participation des habitants à la vie locale, en dehors de la création de comités consultatifs par le conseil municipal sur tout problème d'intérêt communal (art. L. 2143-2 CGCT), les autres dispositions générales peuvent intéresser les problèmes financiers des collectivités avec, d'une part, la consultation des électeurs de toute collectivité territoriale « *sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci* » (art. L. 1112-15 CGCT), et, d'autre part, un référendum local sur tout projet de délibération ou d'acte non individuel de l'exécutif.

Toutes ces modalités favorisant la démocratie locale contribuent faiblement à l'exercice d'un contrôle susceptible d'intéresser de manière marginale le domaine budgétaire. Il vaudrait mieux en ce domaine prévoir des modalités appropriées de contrôle en permettant par exemple aux contribuables et aux associations d'usagers de services publics locaux de saisir les CRC en cas de mauvaise gestion budgétaire ou de risques financiers graves.

2. L'exécution financière

La gestion des fonds des collectivités locales n'exprime pas une liberté de décision complète en raison des relations de trésorerie imposées avec l'État. En effet, le principe traditionnel de l'unité de trésorerie oblige les collectivités locales à déposer leurs fonds libres au Trésor, mais, à l'inverse, l'État leur accorde des facilités de trésorerie intéressantes.

2A. L'unité de trésorerie

L'ensemble des fonds des personnes publiques forme une masse de trésorerie unique détenue et gérée par le Trésor Public. Les collectivités locales doivent donc déposer leurs disponibilités au Trésor sous réserve d'exceptions limitées, dont le régime juridique a été amélioré par la LF pour 2004. Néanmoins, la plupart des collectivités contournent cette contrainte par une politique de gestion active de leur trésorerie.

2A1. Le principe du dépôt des fonds libres au trésor

Le dépôt des fonds libres présente un double caractère obligatoire et gratuit.

- **L'obligation du dépôt** qui est mentionnée à l'article 26-3 de la LOLF : « *Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État* ». Ceci a plusieurs conséquences pour les collectivités locales : elles ne peuvent placer leurs fonds dans des banques ni ouvrir un compte bancaire ou postal ; il n'y a qu'un compte unique de dépôt au Trésor tenu par le comptable public de la collectivité ; les prêts ou avances entre collectivités sont interdits de même que les souscriptions de valeurs mobilières.
- La gratuité du dépôt introduite pour les départements par la loi du 18 juillet 1892 a été étendue aux communes par la loi du 14 septembre 1941 (validée en 1945). Pour justifier cette situation, l'État fait valoir qu'il s'agit d'une contrepartie logique du service rendu aux collectivités en mettant gratuitement à leur disposition ses agents les comptables du Trésor pour le recouvrement des impôts locaux et la tenue des comptabilités locales.

2A2. Les exceptions limitées

Jusqu'à la LF pour 2004, des circulaires prévoyaient des possibilités réduites de placements de certains fonds parfois subordonnées à une autorisation du Directeur régional des finances publiques. Désormais, un nouveau chapitre du CGCT intitulé « *Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics* » détermine un dispositif plus favorable sur plusieurs points (art. L. 1618-1 et s).

D'abord, au sujet des fonds pouvant être placés : il s'agit de ceux provenant de libéralités, de la cession d'un élément du patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité et de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État (en particulier d'indemnités d'assurance et de sommes perçues à l'occasion d'un litige).

Ensuite, les types de placements sont diversifiés : outre le dépôt de liquidités sur un compte à terme ouvert auprès de l'État particulièrement destiné aux petites collectivités, les placements en titres publics sont élargis à ceux émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen en pouvant même être souscrits auprès d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Il n'y a plus l'exclusivité des Bons du Trésor.

Enfin, la décision de placement relève de la compétence de principe de l'assemblée délibérante de la collectivité, avec possibilité de délégation à l'exécutif.

2A3. Le contournement du dépôt des fonds libres au trésor

Dans la mesure où les fonds déposés au Trésor ne sont pas rémunérés, les collectivités locales ont développé les moyens de s'affranchir de cette règle avec une gestion de leur trésorerie. Elle vise à réduire au maximum les disponibilités, d'où un objectif de trésorerie zéro ; il implique d'agir sur les flux de recettes et de dépenses dans le cadre d'un plan prévisionnel de trésorerie qu'il convient de déterminer à l'avance, puis que l'on doit exécuter pratiquement au jour le jour.

La détermination d'un plan prévisionnel de trésorerie

Il s'agit de prévoir les encaissements et décaissements de la collectivité, mois par mois, compte tenu du caractère prévisible, aléatoire ou maîtrisable des recettes et des dépenses.

Ainsi pour les recettes, certains versements de l'État sont mensuels (avances sur le produit des quatre taxes directes locales et de la DGF) ou annuels (FCTVA). D'autres interviennent à des dates difficilement prévisibles, telles les subventions. Enfin, il en est qui dépendent directement de la collectivité, notamment les emprunts.

Du côté des dépenses, celles de personnel sont régulières. Le règlement des annuités de la dette et des loyers présente des dates d'échéance prévisibles, à l'opposé de la plupart des dépenses d'investissement direct liées aux aléas de la réalisation des travaux.

En enregistrant ces données, se dégage un profil de trésorerie montrant les périodes d'excès ou d'insuffisance qu'il faut corriger dans un plan prévisionnel ajustant les flux. Plusieurs techniques sont alors utilisées, dont une meilleure répartition des échéances de la dette, et une mobilisation à des dates judicieuses des crédits afin de mieux correspondre à celles du paiement prévisible des opérations d'investissement en cause. En fonction des besoins, on peut aussi prévoir la création de régies d'avances et de recettes d'exploitation le recours à des régies de recettes.

L'exécution du plan prévisionnel de trésorerie

Elle suppose une gestion quotidienne de maîtrise de la caisse. Il faut pouvoir saisir à temps les besoins de financement à court terme en fonction des capacités d'ajustement des flux de recettes et de dépenses par rapport aux prévisions du plan.

Lorsque se précise une période déficitaire, il convient à la fois d'anticiper les encaissements et de différer les décaissements dans la limite des possibilités existantes. En matière de recettes, l'ordonnateur peut par exemple émettre au plus vite les titres, comme mobiliser les fonds de nouveaux emprunts avant la date prévue. Quant aux dépenses, le report du mandatement n'est envisageable parfois que de manière limitée, à l'instar de celles destinées aux fournisseurs qui, au-delà d'un délai de 45 jours suivant la réception de la facture ou du mémoire, exposent au versement d'indemnités (intérêts moratoires).

À l'inverse, en période excédentaire, il importe en priorité d'accélérer le rythme des paiements, de rembourser par anticipation des prêts mais aussi éventuellement de retarder l'encaissement des fonds de nouveaux emprunts.

De toute manière, une insuffisance momentanée de trésorerie peut être surmontée par un crédit. Il s'agit pour les collectivités locales d'utiliser ces organismes en leur accordant des avances à court terme.

2B. Les facilités de trésorerie

Sans que l'État assure une contrepartie juridique à l'obligation du dépôt gratuit des fonds des collectivités locales au Trésor, il les fait bénéficier de plusieurs facilités de trésorerie. Elles concernent le versement des ressources principales des budgets systématiquement organisé et l'octroi d'aides plus aléatoires dans des situations particulières.

2B1. Le versement de ressources

L'aspect le plus important relève de la fiscalité directe locale, dont l'État assure la gestion ; il règle aussi les montants des dotations et subventions qu'il accorde aux collectivités locales selon des modalités variables.

La gestion des impôts directs locaux

Si les assemblées délibérantes votent chaque année les taux des quatre taxes directes locales, ce sont les services de l'État qui procèdent à la détermination et à la collecte de ces impôts.

En effet, avant le recouvrement, les services de la Direction générale des impôts calculent l'assiette et liquident le montant de l'impôt des contribuables en émettant les rôles. Ces documents sont ensuite adressés aux comptables publics de chaque collectivité chargée, entre autres attributions, du recouvrement de ces taxes. Les collectivités sont donc dispensées de toutes les opérations matérielles de gestion.

De plus, l'État leur garantit de bénéficier de la totalité du produit des taxes résultant des taux votés puisqu'il prend à sa charge la différence entre le montant effectivement encaissé et le montant des rôles émis auprès des contribuables, le premier étant toujours inférieur au second du fait de la disparition et de l'insolvabilité de certains contribuables (créances irrécouvrables). C'est à ce titre qu'il est considéré comme un « fermier général ».

S'ajoute à cette fonction celle d'un banquier, dans la mesure où il assure l'approvisionnement régulier de la trésorerie des collectivités locales : alors que le recouvrement auprès des contribuables n'a lieu en principe qu'au dernier trimestre de l'année, il leur avance gratuitement chaque mois un douzième du montant des taxes directes locales prévues au budget. Ces avances correspondent pour les six premiers mois à la moyenne mensuelle du produit voté de l'année précédente, et, pour les six mois suivants, elles tiennent compte du vote des budgets primitifs.

C'est au moyen du compte d'avances de la catégorie des comptes de concours financiers des comptes spéciaux de la LF que ce mécanisme fonctionne. Ce compte correspondant à un programme s'intitule « *Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes* ». Il intègre depuis la LF pour 2006 en plus du produit des impôts directs le reversement de la part du produit de la TICPP affectée aux départements en compensation du transfert du RMI. Ce compte est structurellement déficitaire, car le montant des sommes versées aux collectivités territoriales est toujours supérieur à celui des sommes effectivement recouvrées, sans que l'État ne « facture » aux collectivités ce déficit.

Le versement des dotations et subventions étatiques

Les versements n'obéissent pas aux mêmes règles selon les dotations. La DGF est pour l'essentiel versée mensuellement comme la DGD ; la DGE est versée par trimestre pour les communes et pour les départements ; le FCTVA est versé en début d'année. Quant aux dotations particulières de compensation de certains transferts de compétences et aux subventions, les versements interviennent à des dates variées.

2B2. L'octroi d'aides particulières

Indépendamment des avances mensuelles de fiscalité, l'État peut en accorder d'autres ainsi que des subventions exceptionnelles mais en nombre très limité chaque année.

Les avances

On distingue les avances gratuites et celles portant intérêt.

- Les premières correspondent à des versements anticipés des attributions mensuelles des impôts directs locaux aux collectivités confrontées à des difficultés de trésorerie. Ces « avances sur avances » en quelque sorte sont autorisées par le préfet sur avis du Directeur régional des finances publiques.
- Les avances portant intérêt pour insuffisance momentanée de trésorerie concernent les communes justifiant que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes, sans que cette situation résulte d'un déséquilibre budgétaire. Accordées pour un délai maximum de deux ans, renouvelable une fois, elles ne doivent pas excéder 25% du montant des recettes de la section de fonctionnement de la commune bénéficiaire. La décision est prise par le préfet sur proposition du Directeur régional des finances publiques.

En fait, ces avances sont rarissimes.

Les subventions exceptionnelles

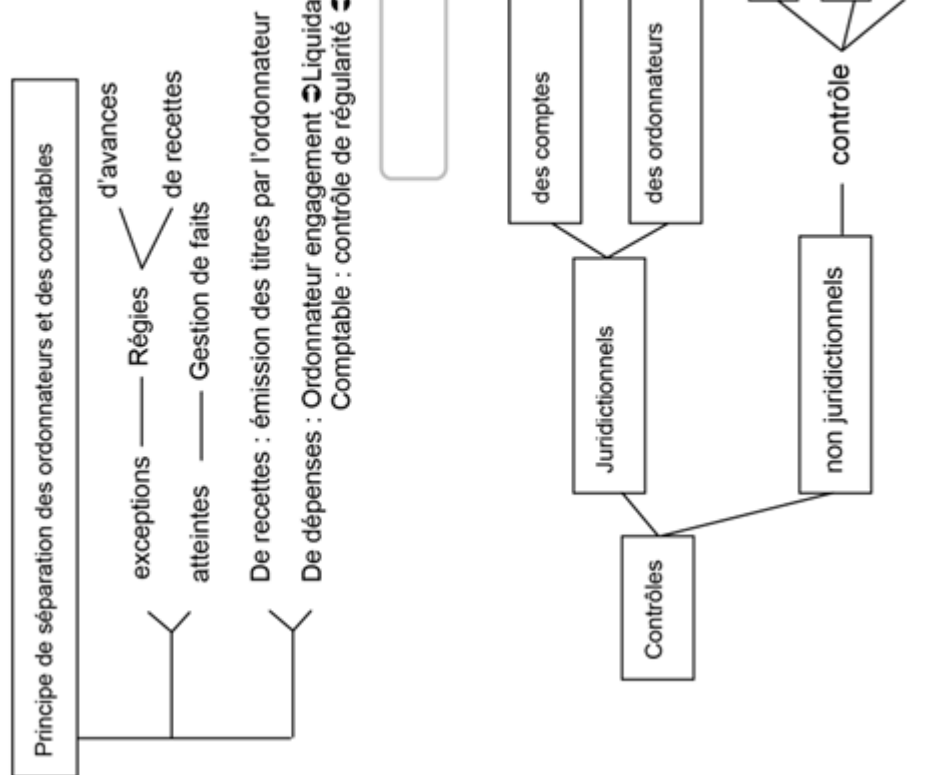
Sur décision du ministre de l'intérieur, elles concernent uniquement les communes principalement dans deux cas :

- D'abord, lorsque « des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières » non imputables à « une participation de la commune au capital d'une SEM locale ou de la garantie accordée aux emprunts contractés par une telle société » (art. L. 2335-2 et L. 1524-4 du CGCT). Chaque année une dizaine de communes en bénéficient.
- Ensuite, si « *des difficultés financières graves dues à une baisse sur une ou plusieurs années des bases d'imposition à la taxe professionnelle ou des ressources de redevance des mines* » (art. 1648 B II. CGI) se conjuguent avec un budget primitif de l'exercice en cours soumis à la CRC pour cause de déséquilibre réel, une subvention peut être accordée aux communes concernées. Il n'est pas rare que certaines années aucune attribution n'intervienne.

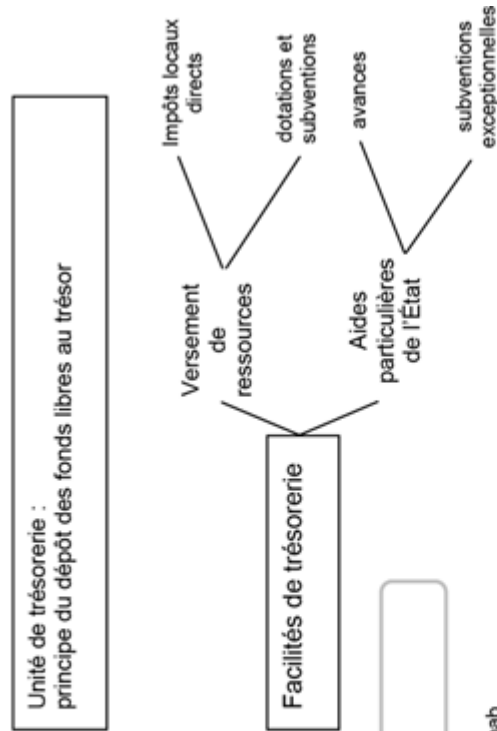
Il faut signaler qu'au-delà de ces aspects de trésorerie, l'État exerce auprès des collectivités locales une assistance technique de conseil budgétaire et financier par l'intermédiaire des comptables publics. C'est flagrant pour les petites et moyennes communes au sujet de l'élaboration des budgets avec des outils d'analyse de leur situation financière. Par ailleurs, un réseau d'alerte sur les finances locales permet depuis 1993 de détecter de manière préventive les difficultés financières des communes à partir de critères appropriés pour prendre à temps les mesures nécessaires.

EXECUTION DU BUDGET

1 EXECUTION JURIDIQUE



2 EXECUTION FINANCIERE





À retenir

L'exécution du budget suppose des opérations de nature juridique et financière.

- Au titre des premières, prévaut la séparation des ordonnateurs et des comptables en sachant que les comptables locaux relèvent de la Direction de la comptabilité publique. Néanmoins, des régies d'avances et de recettes sont autorisées, tandis que la gestion de fait constitue une violation de cette séparation avec les conséquences habituelles pour leurs auteurs. Ces agents se répartissent les tâches en matière de recettes (l'ordonnateur émet les titres et le comptable assure le recouvrement) et de dépenses (à la suite de l'engagement, de la liquidation et du mandatement par l'ordonnateur, le comptable en contrôle la régularité et procède au paiement en l'absence d'anomalie).

Ces opérations sont enregistrées selon le système de la gestion assorti d'une période complémentaire jusqu'au 31 janvier pour la section de fonctionnement et le système de l'exercice pour la section d'investissement dans un compte administratif tenu par l'ordonnateur, et dans un compte de gestion tenu par le comptable. Ces comptes sont votés par l'assemblée locale avant le 30 juin. Plusieurs contrôles interviennent. Le contrôle juridictionnel des comptes de gestion assuré par la CRC donne décharge au comptable ou le met en débet, avec alors mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf remise gracieuse éventuelle obtenue du ministre de Finances, sans exclusion des voies de recours. Quant aux ordonnateurs, la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière s'avère limitée et celle du juge pénal et administratif encore plus exceptionnelle.

S'agissant des contrôles non juridictionnels domine « l'examen de gestion » exercé par la CRC sur « la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée ». Il donne lieu à des rapports d'observations, sauf en période préélectorale, que l'ordonnateur local doit les transmettre à l'assemblée délibérante, et ils peuvent être exploités par la Cour des comptes dans son rapport public annuel. Malgré l'apport de la loi du 6 février 1992 en faveur de l'amélioration du contrôle politique, celui-ci reste insatisfaisant. Certes, les assemblées locales disposent de moyens importants avec le vote des comptes administratif et de gestion, le droit d'obtenir pendant l'exécution du budget des informations sur l'action des comptables et de l'ordonnateur. Mais le contrôle des citoyens repose seulement sur le droit des habitants des communes à être informés et à être consultés, il se traduit essentiellement par le droit à la communication des documents budgétaires.

- Concernant les secondes opérations d'exécution du budget, de nature financière cette fois, elles s'inscrivent dans le cadre contraignant des relations forcées avec l'État. L'obligation du dépôt des fonds libres au Trésor sans rémunération comporte quelques exceptions permettant des placements dans des conditions assouplies par la LF pour 2004. Cependant, l'État assure aux collectivités locales des facilités de trésorerie intéressantes, surtout par l'avance gratuite chaque mois du produit des quatre taxes directes. Par ailleurs, les dotations et subventions étatiques sont versées à des dates variées. Enfin, dans des cas très précis, l'État peut accorder des avances gratuites ou portant intérêt ainsi que des subventions exceptionnelles.

Mais les collectivités locales contournent autant que possible cette règle du dépôt des fonds libres avec une gestion de trésorerie sur la base d'un plan prévisionnel visant à réduire au maximum les disponibilités, quitte en période déficitaire à recourir à des crédits à très court terme, ou bien à tirer profit d'organismes satellites.



MOTS-CLÉS

Admission en non-valeur — Compte de gestion — Décharge — Engagement — Gestion de fait — Liquidation — Mandatement — Paiement — Recouvrement — Régie — Réquisition — Restes à réaliser — Rôle — Titre de recette

A

» Abattement

Fraction de la matière imposable exemptée de l'impôt

» Admission en non-valeur

Décision de l'assemblée délibérante constatant qu'une recette publique est irrécouvrable pour des causes indépendantes de la diligence du comptable concerné.

» Article budgétaire

Subdivision d'un chapitre budgétaire.

» Assiette

Base sur laquelle est appliqué le taux de l'impôt.

» Astreinte

Condamnation par une juridiction de verser une certaine somme d'argent par jour de retard mis à l'exécution d'une décision de justice.

» Autorisation de programme

Habilitation budgétaire constituant la limite supérieure des dépenses à engager sur plusieurs années pour la réalisation d'investissements.

B

» Base d'imposition

Base sur laquelle est appliqué le taux de l'impôt.

» Bonification d'intérêt

Technique de prise en charge d'une partie des intérêts d'un emprunt souscrit par un tiers.

» Budget

Acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles d'une collectivité.

» Budget annexe

Budget d'un service dépourvu de la personnalité morale et ne pouvant être créé que sous certaines conditions.

» Budget primitif

Premier document prévoyant et autorisant les dépenses et les recettes de l'année (de l'exercice budgétaire).

» Budget supplémentaire

Document qui en cours d'année reprend les résultats de l'exercice précédent et (ou) décrit des opérations nouvelles de dépenses comme de recettes.

C

» Chambre régionale des comptes

Juridiction financière chargée d'abord de participer au contrôle budgétaire en émettant des avis, ensuite de juger les comptes des comptables publics locaux, et enfin d'assurer un contrôle sur la gestion des ordonnateurs locaux en présentant des lettres d'observations définitives.

» Chapitre budgétaire

Unité de regroupement homogène d'opérations de dépenses comme de recettes selon leur nature ou leur fonction.

» Compte administratif

Document tenu par l'ordonnateur local qui récapitule tous les mandats et les titres émis au cours d'un exercice permettant ainsi de faire apparaître les résultats de l'exécution du budget.

» Compte de gestion

Document tenu par le comptable local destiné à la fois à justifier l'exécution du budget et à présenter la situation patrimoniale de la collectivité.

» Crédit de paiement

Dotation permettant d'ordonnancer et de payer la dépense annuelle relevant d'une autorisation de programme ou d'engagement.

» Crédit de trésorerie

Crédit à court terme consenti par un établissement financier pour couvrir des besoins momentanés de trésorerie d'une collectivité.



» Débet (mise en)

Décision déclarant un comptable public ou de fait débiteur d'une somme d'argent à l'égard d'une collectivité publique.

» Débudgétisation

Technique qui consiste à retirer certaines dépenses d'un budget public et à les financer hors budget.

» Décharge (arrêt ou arrêté de)

Décision constatant et déclarant qu'un comptable n'est plus tenu d'aucune obligation pécuniaire.

» Décision modificative

Délibération d'une assemblée locale en cours d'exercice qui modifie les prévisions de recettes et/ou de dépenses du budget primitif.

» Déféré

Acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif dans le cadre de la procédure du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales.

» Dégrèvement

Suppression ou réduction d'un impôt.

» Dépense obligatoire

Dépense devant être inscrite au budget primitif de la collectivité locale et qui relève des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et de celles désignées expressément comme telles par la loi.

» Dette

Obligation pécuniaire à l'égard de créanciers.

» Dotation

Versement financier en provenance de personnes extérieures à la collectivité bénéficiaire.

E

» Effort fiscal

Ratio mesurant l'effort accompli par la collectivité locale en votant les taux d'imposition pour assurer son produit fiscal. Il comprend :

- au numérateur, le produit des impôts sur les ménages, c'est-à-dire de la TH, des deux TF ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la compensation des exonérations à la TFPB des constructions neuves,
- au dénominateur, le potentiel fiscal à l'exclusion de la part correspondant aux bases de la TP.

» Émission obligataire

Appel public à l'épargne.

» Emprunt

Opération permettant d'obtenir des fonds à charge de les restituer ultérieurement moyennant le paiement d'intérêts.

» Engagement

Acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

» Équilibre réel (principe de)

À caractère obligatoire, il est satisfait « lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice » (art. L. 1612-4 CGCT).

F

» Fonds de concours

1. Fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public.
2. Produit de legs ou de dons attribués à l'État ou à une administration publique.

» Formation brute de capital fixe

Mesure le niveau des investissements de tous les agents économiques en retenant la valeur des biens durables acquis pour être utilisés pendant au moins un an dans le processus de production.

» Frais financiers

Pour l'essentiel sont constitués des intérêts consécutifs aux opérations d'emprunts.

G

» Garantie d'emprunt

Engagement pris par un organisme public de payer les intérêts et de rembourser le capital emprunté par un tiers lorsque celui-ci n'assure plus lui-même ces charges.

» Gestion de fait

Irrégularité qui consiste à s'immiscer dans le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour le faire.

I

» Immobilisation

Élément corporel, incorporel ou financier destiné à servir de manière durable.

» Impôt de quotité

Impôt dont on ignore à l'avance le produit global, son calcul intervenant au niveau de chaque contribuable par application à l'assiette d'un taux déjà déterminé.

» Impôt de répartition

Impôt dont on détermine à l'avance le produit attendu avant de le répartir entre les contribuables, le taux étant fixé automatiquement en fonction de l'importance de la matière imposable.

» Inscription d'office

Décision prise par le préfet au sujet d'une dépense obligatoire qui n'a pas été inscrite au budget ou bien qui a été inscrite pour un montant insuffisant.

L

» Liquidation

Opération qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.

M

» Mandatement

Acte administratif par lequel l'ordonnateur local donne au comptable l'ordre de payer une dépense publique.

» Mandatement d'office

Acte par lequel le préfet procède lui-même au mandatement d'une dépense obligatoire sous certaines conditions.

» Mise en recouvrement

Émission d'un ordre de recette pour obtenir le versement par un débiteur d'un organisme public des sommes dues à cet organisme.

» Mouvement d'ordre

Opération n'ayant pas pour contrepartie directe un mouvement de trésorerie.

N

» Non-affectation des recettes

Élément du principe de l'universalité selon lequel une recette particulière ne peut être affectée à une dépense particulière mais qui comporte plusieurs exceptions, par exemple les emprunts et les subventions spécifiques.

O

» Opération d'ordre

Opération n'ayant pas pour contrepartie directe un mouvement de trésorerie.

» Ordonnancement

Action d'ordonner le paiement d'une dépense publique au comptable.

» Paiement

Acte par lequel un comptable public libère la collectivité de sa dette à l'égard du créancier.

» Péréquation

Opération de redistribution de richesses fiscales entre collectivités locales pour diminuer les inégalités entre elles.

» Potentiel fiscal

Indicateur de la richesse théorique de la collectivité locale qui est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes locales si les taux moyens nationaux s'appliquaient aux bases d'imposition.

» Prélèvement

Technique permettant de transférer des recettes de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

» Provision

Somme affectée à l'acquittement d'une dépense future probable.

» Ratio

Rapport entre deux ou plusieurs valeurs comptables, financières ou données significatives permettant d'apprécier la situation financière d'une collectivité locale.

» Recouvrement

Action d'un comptable public pour obtenir d'un débiteur le versement des sommes dues à la collectivité.

» Redevance

Versement financier en contrepartie d'un service rendu avec équivalence entre ce service et le montant du versement.

» Régie

Mode particulier d'exécution des recettes et des dépenses permettant à un agent (régisseur) de procéder à des encaissements et décaissements de fonds sous certaines conditions avec l'accord du comptable.

» Report de crédits

Réouverture au budget d'un exercice d'un crédit ouvert dans l'exercice précédent sans avoir été consommé.

» Réquisition

Ordre écrit donné par l'ordonnateur au comptable de procéder au paiement d'une dépense alors qu'il s'y refuse en raison des irrégularités constatées.

» Restes à réaliser

Opérations de recettes et de dépenses non exécutées à la fin de l'exercice et qui sont reportées sur le budget suivant.

» Restes à recouvrer

Recettes prises en charge mais non encore recouvrées par le comptable.

» Rôle

Liste des contribuables indiquant pour chacun la base d'imposition et le montant de l'impôt.

S

» Spécialité

Principe budgétaire impliquant le vote des crédits par chapitre ou par article.

» Subvention

Versement gratuit de fonds non remboursables à charge éventuellement pour le bénéficiaire d'en faire un emploi plus ou moins précisé à l'avance.

T

» Titre de recette

Acte établi par l'ordonnateur donnant au comptable l'ordre de recouvrer une recette avec l'indication de son montant et du débiteur.

U

» Unité budgétaire

Principe selon lequel les recettes et les dépenses d'un organisme public doivent être prévues et autorisés par un seul et même acte.

V

» Visa

Mention portée par le comptable payeur sur un mandat de paiement « Vu, bon à payer » pour certifier l'exécution de son contrôle sur la régularité et l'exigibilité de la dépense.